SET INFORMATIVO

helvetia
La tua Assicurazione svizzera

Helvetia Protezione Oggi
Assicurazione Infortuni e Malattia - Persona

IL PRESENTE DOCUMENTO CONTIENE
Documento Informativo Precontrattuale (DIP Danni)
Documento Informativo Precontrattuale Aggiuntivo (DIP Aggiuntivo Danni)
Condizioni di Assicurazione, comprensive di Glossario dei Termini

Helvetia Compagnia Svizzera d'Assicurazioni SA
Rappresentanza Generale e Direzione per l'Italia
Gruppo Helvetia

Mod. H1142 - Ed. 01/2026

helvetia.it

POLIZZA INFORTUNI E MALATTIA

helvetia
La tua Assicurazione svizzera

DIP - Documento informativo precontrattuale dei contratti di assicurazione danni
Compagnia: **Helvetia Compagnia Svizzera d'Assicurazioni SA**, Italia - Iscr. Albo Imprese Ass. al n.2.00002

Prodotto: **Helvetia Protezione Oggi - Formula Persona**

Le informazioni precontrattuali e contrattuali complete relative al prodotto sono fornite in altri documenti

Che tipo di assicurazione è?

La polizza "Helvetia Protezione Oggi" è la soluzione assicurativa studiata per proteggere i soggetti nominativamente indicati in polizza dalle conseguenze di Infortuni e Malattie. Offre una gamma di garanzie, abbinabili a scelta, che consentono di costruire una copertura personalizzata.
La polizza prevede due formule assicurative alternative una all'altra: Formula Persona - Diarie oppure Formula Persone - Infortuni e Malattia.

Che cosa è assicurato?

FORMULA PERSONA - DIARIE:
tutela dagli infortuni in tutti gli ambiti della tua vita, sia durante l'attività lavorativa (copertura professionale) che durante il tuo tempo libero (copertura extraprofessionale).
Nell'ambito delle attività svolte nel tempo libero sono comprese anche alcune attività sportive.

Le garanzie previste sono sempre operanti con possibilità di scelta fra quattro combinazioni di somma assicurata.

- ✓ Diaria da ricovero da infortunio e malattia: la corresponsione della diaria assicurata per ciascun giorno di degenza e per massimo 90 giorni.
- ✓ Diaria da convalescenza post ricovero da infortunio e malattia: viene corrisposta una diaria per un periodo massimo pari al doppio dei giorni di ricovero con il massimo di 20 giorni.
- ✓ Diaria da immobilizzazione da infortunio: viene corrisposto un importo per ogni giorno di immobilizzazione con apparecchio di contenzione e per la durata massima di 50 giorni. Se la frattura non prevede l'applicazione di un apparecchio di contenzione, viene corrisposta la diaria fino a un massimo di 15 giorni.
- ✓ Spese di cura da infortunio: il rimborso delle spese sostenute fino al limite della somma assicurata indicata in polizza. Le principali spese rimborsabili sono:
  - esami e accertamenti diagnostici, onorari dei medici, diritti di sala operatoria, medicinali,
  - trattamenti fisioterapici e rieducativi, rette di degenza e spese di trasferimento.

FORMULA PERSONA - INFORTUNI E MALATTIA:
Sezione Infortuni
Tutela dagli "Infortuni", in tutti gli ambiti della tua vita, sia durante l'attività lavorativa (copertura professionale) che durante il tuo tempo libero (copertura extraprofessionale) e in particolari casi può essere limitata solo all'attività lavorativa o extra-lavorativa.
Nell'ambito delle attività svolte nel tempo libero sono comprese anche alcune attività sportive.

Le garanzie acquistabili nella Sezione Infortuni sono:

- ✓ Invalidità permanente da infortunio: indennizzo calcolato in proporzione al grado di invalidità permanente totale o parziale accertato dalla compagnia secondo criteri predeterminati dalla stessa.
- ✓ Morte da infortunio: corresponsione agli eredi o ai beneficiari designati in polizza, di un importo pari alla somma assicurata.
- ✓ Capitale aggiuntivo per Invalidità permanente grave: in caso di invalidità permanente grave viene corrisposto un capitale aggiuntivo.

Che cosa non è assicurato?

Operante per tutte le garanzie di polizza

- ✘ Persone che, nel corso di validità del contratto, superino:
  - 80 anni per tutte le garanzie della sezione Infortuni;
  - 80 anni per l'assicurazione Diaria da ricovero da malattia;
  - 70 anni per l'assicurazione Invalidità Permanente da malattia.
- ✘ Le conseguenze di malattie e/o infortuni che abbiano dato origine a cure, esami o diagnosi anteriori alla stipula del contratto (sono assicurabili con patto speciale purché dichiarate in polizza ed espressamente comprese dalla compagnia).
- ✘ Le persone affette dalle seguenti patologie: le persone affette da alcolismo e/o da dipendenza da sostanze psicoattive (stupefacenti, allucinogeni, psicofarmaci e farmaci psicotropi assunti non a scopo terapeutico), sieropositività da HIV, sindrome da immunodeficienza acquisita (A.I.D.S.), sindromi organiche-cerebrali, schizofrenia, forme maniaco-depressive, stati paranoidi, Morbo di Parkinson, tutte le demenze e Alzheimer, malattie demielinizzanti (a scopo esemplificativo SLA, sclerosi multipla e simili), esiti di poliomielite
- ✘ Per quanto riguarda la garanzia Infortuni: le conseguenze (quali morte, invalidità permanente, etc.) di malattie o di eventi non qualificabili come fortuiti, violenti ed esterni.
- ✘ Per quanto riguarda la garanzia Malattia: non è mai assicurata la morte come conseguenza di malattia; inoltre, per la sola assicurazione IP da Malattia, non sono assicurate le conseguenze di infortunio.

Che cosa è assicurato?

- ✓ Inabilità temporanea: corresponsione della diaria assicurata per ogni giorno di perdita della capacità di svolgere, in tutto o in parte, l'attività professionale dichiarata (garanzia valida soltanto per lavoratori autonomi).
- ✓ Spese di cura da infortunio: il rimborso delle spese sostenute fino al limite della somma assicurata indicata in polizza. Le principali spese rimborsabili sono:
  - esami e accertamenti diagnostici, onorari dei medici, diritti di sala operatoria, medicinali,
  - trattamenti fisioterapici e rieducativi, rette di degenza e spese di trasferimento.
- ✓ Diaria da ricovero da infortunio: la corresponsione della diaria assicurata per ciascun giorno di degenza e per massimo 365 giorni.
- ✓ Diaria da convalescenza post ricovero da infortunio: viene corrisposta una diaria per il periodo di convalescenza successivo al ricovero per una durata massima di 20 giorni.
- ✓ Diaria da immobilizzazione da infortunio: viene corrisposto un importo per ogni giorno di immobilizzazione con apparecchio gessato e per la durata massima di 100 giorni. Se la frattura non prevede l'applicazione di un apparecchio di contenzione, viene corrisposta la diaria fino a un massimo di 30 giorni

È possibile, con il pagamento di un premio aggiuntivo, estendere la copertura anche ad altri eventi garantiti quali le attività sportive "a basso rischio" e quelle "ad alto rischio".

L'assicurazione è prestata entro i limiti delle somme assicurate e dei massimali indicati nella scheda di polizza.

FORMULA PERSONA - INFORTUNI E MALATTIA:
Sezione Malattia:

- ✓ Diaria da ricovero da malattia: corresponsione della diaria assicurata per ciascun giorno di degenza e per massimo 365 giorni;
- ✓ Invalidità permanente da malattia indennizzo calcolato in proporzione al grado di invalidità permanente totale o parziale accertato dalla compagnia secondo criteri predeterminati dalla stessa.
- ✓ Diaria da convalescenza post ricovero da malattia: viene corrisposta una diaria per il periodo di convalescenza successivo al ricovero per una durata massima di 20 giorni.
- ✓ Raddoppio diaria da ricovero in caso di patologia oncologica: viene corrisposta una diaria pari al doppio della diaria da ricovero da malattia con il massimo di € 200 per ogni giorno di degenza.

Infine, la Sezione Assistenza prevede:

- ✓ prestazioni di servizio erogate da Europ Assistance Italia S.p.A. 24 ore su 24 per i soli casi di emergenza (anche con consulto telefonico). Non sono assicurate le prestazioni erogate in situazioni in cui non vi sia un'emergenza in corso.

Solo per la Formula Persona - Infortuni e Malattia, si può abbinare anche una Sezione di **Tutela legale** che copre le spese legali in caso di controversie intervenute a seguito di un evento garantito dalla polizza.

Ci sono limiti di copertura?

Non sono coperte le conseguenze derivanti da ebrezza alcolica (solo alla guida di veicoli) ubriachezza, uso e abuso di psicofarmaci e farmaci psicotropi, uso di stupefacenti, di allucinogeni e simili.

Sono esclusi gli infortuni causati da:

- ! guida di veicoli senza la relativa abilitazione in base alle disposizioni di Legge o in caso di patente scaduta;
- ! guida di mezzi di locomozione aerea, nonché dal loro uso in qualità di membro dell'equipaggio;
- ! partecipazione, sia come conducente che come passeggero, a corse automobilistiche o motociclistiche e relative prove ed allenamenti;
- ! delitti dolosi compiuti o tentati, compreso il suicidio;
- ! attività sportive svolte a livello professionistico.

Le garanzie, sia Infortuni che Malattia, possono presentare franchigie, scoperti e limiti di indennizzo specifici.

Le singole garanzie possono presentare limiti di copertura diversi a seconda delle opzioni contrattuali prescelte.

Relativamente alla sezione Diaria da ricovero da malattia, sono esclusi i ricoveri causati da:

- ! conseguenze di malattie che abbiano dato origine a cure, esami o diagnosi anteriori alla stipula del contratto (sono assicurabili con patto speciale purché dichiarate in polizza ed espressamente comprese dalla compagnia).
- ! conseguenze dirette di malformazioni che abbiano dato origine a cure o esami o diagnosi anteriormente alla stipulazione del contratto, sottaciuti alla compagnia dal contraente/assicurato con dolo o colpa grave all'atto della stipulazione della polizza

Relativamente alla sezione Invalidità permanente da malattia, sono escluse:

- ! le invalidità permanenti preesistenti alla data di effetto dell'assicurazione.
- ! le malattie, che abbiano dato origine a cure, esami o diagnosi anteriormente alla stipulazione della polizza, sottaciuti alla compagnia dal contraente/assicurato con dolo o colpa grave all'atto della stipulazione della polizza;
- ! i difetti fisici e/o malformazioni congenite preesistenti alla data di stipulazione della polizza, noti all'assicurato e sottaciuti alla compagnia dal contraente/assicurato con dolo o colpa grave.

Inoltre, sono previsti dei tempi di carenza contrattuale, ossia dei periodi durante i quali la copertura non opera, quali per le garanzie diaria da ricovero: 30 giorni per le malattie, 180 giorni per le malattie preesistenti sconosciute o non dichiarate, 365 giorni per il parto, naturale e/o cesareo, l'aborto non volontario e malattie dipendenti da gravidanza o puerperio.
Per la garanzia invalidità permanente da malattia il periodo di carenza è fissato in 90 giorni.

Dove vale la copertura?

- ✓ L'assicurazione vale nel mondo intero.

Che obblighi ho?

Hai il dovere di:
- compilare il questionario sanitario, in caso di acquisto di una garanzia della Sezione Malattia e solo per la Formula Persona - Infortuni e Malattia, per permettere alla compagnia di effettuare una corretta valutazione sullo sato di salute dell'assicurato;
- fornire risposte precise e veritiere alle domande relative al rischio da assicurare;
- comunicare preventivamente, se per lo stesso rischio, hai già in corso altre polizze assicurative;
- comunicare alla compagnia, con lettera raccomandata o PEC, eventuali cambiamenti che possono comportare un aggravamento di rischio (solo per la sezione Infortuni).

Dichiarazioni non vere o la mancata comunicazione di un aggravamento di rischio (solo per la sezione infortuni) possono comportare la cessazione della copertura assicurativa nonché il rifiuto al pagamento dell'indennizzo.

In caso di sinistro devi:
- informare la compagnia dell'accaduto nei tempi e nei modi dalla stessa indicati;
- consegnare alla compagnia tutta la documentazione necessaria per procedere nella valutazione;
- attenerti a tutte le eventuali ulteriori indicazioni fornite dalla compagnia.

Quando e come devo pagare?

Il pagamento del premio avviene all'atto della conclusione del contratto. È possibile chiedere il frazionamento mensile, trimestrale, quadrimestrale oppure semestrale con una maggiorazione del premio, rispettivamente, del 6%, 5%, 4% e 3%. I pagamenti successivi al primo seguiranno la periodicità di pagamento scelta.

Puoi pagare tramite:
- bonifico bancario;
- assegno non trasferibile intestato all'Intermediario;
- bollettino postale;
- contanti, nei limiti previsti dalla normativa vigente;
- sistemi di pagamento elettronico;
- tramite addebito diretto su conto corrente (SEPA Direct Debit – S.D.D.) nel solo caso di frazionamento del premio in rate mensili.

Il premio di polizza corrisposto comprende le imposte previste dalla normativa vigente.

Quando comincia la copertura e quando finisce?

L'assicurazione inizia alle ore 24.00 del giorno indicato in polizza - fermi i periodi di carenza indicati nella sezione «Ci sono limiti alla copertura?» - se il premio è stato pagato, e termina alle ore 24.00 del giorno indicato in polizza come data di scadenza.

Se i premi non sono stati pagati, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24.00 del 30° giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24.00 del giorno del pagamento.

Come posso disdire la polizza?

Puoi inviare una lettera raccomandata spedita almeno 30 giorni prima della scadenza annuale del contratto.

In caso di polizza poliennale con durata superiore a 5 anni, ai sensi dell'art. 1899 del Codice Civile, puoi recedere dal contratto solamente se già trascorso il quinquennio.

Il recesso è inoltre possibile a seguito di sinistro fino al 60° giorno dal pagamento o rifiuto dello stesso.

Se eserciti il diritto di recesso per sinistro, la compagnia provvederà a rimborsarti - al netto delle imposte - la quota di premio pagato e non goduto per il periodo compreso tra il giorno di invio della raccomandata A.R. di recesso e la scadenza annuale del contratto.

Se la polizza è stata acquistata tramite tecniche di vendita a distanza, è possibile esercitare il diritto di ripensamento nei 14 giorni successivi alla stipulazione della polizza.

Assicurazione Infortuni e Malattia

Documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti assicurativi danni (DIP aggiuntivo Danni)

Helvetia Compagnia Svizzera d'Assicurazioni SA
Rappresentanza Generale e Direzione per l'Italia

helvetia
La tua Assicurazione svizzera

Helvetia Protezione Oggi - Formula Persona

Data ultimo aggiornamento: 14 Gennaio 2026
Il presente Dip aggiuntivo Danni rappresenta l'ultima versione disponibile

Scopo: il presente documento contiene informazioni aggiuntive e complementari rispetto a quelle contenute nel documento informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi danni (DIP Danni), per aiutare il potenziale contraente a capire più nel dettaglio le caratteristiche del prodotto, con particolare riguardo alle coperture assicurative, alle limitazioni, alle esclusioni, ai costi nonché alla situazione patrimoniale dell'impresa.
Il contraente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione del contratto.

Società: Helvetia Compagnia Svizzera d'Assicurazioni SA, Rappresentanza Generale e Direzione per l'Italia, con Sede legale a San Gallo (Svizzera) e Sede secondaria con cui viene concluso il contratto in Italia in via G.B. Cassinis, 21 - 20139 Milano; tel.+39 02 5351.1; sito internet: https://www.helvetia.it; e-mail: info@helvetia.it; PEC: helvetia@actaliscertymail.it
P.IVA e Cod. Fisc. 01462690155 - Iscrizione all'Albo delle Imprese di Assicurazione n° 2.00002 - Iscrizione all'Albo dei Gruppi Assicurativi n° ord. 031. Impresa autorizzata all'esercizio delle assicurazioni con Provvedimento ISVAP n. 00757 del 19/12/1997 - G.U. n. 298 del 23/12/1997.
Autorità di Vigilanza competente: IVASS.

Il patrimonio netto della Compagnia, all'ultimo bilancio approvato, è pari ad Euro 117.470.766 di cui Euro 79.993.441 costituiscono la parte relativa al fondo di dotazione ed Euro 21.856.083 si riferiscono alle riserve patrimoniali.
Helvetia Compagnia Svizzera d'Assicurazioni SA (Helvetia Schweizerische Versicherungsgesellschaft AG), Rappresentanza Generale e Direzione per l'Italia è soggetta alle metriche di solvibilità in vigore per il Gruppo elvetico richieste dall'Autorità di Vigilanza svizzera FINMA.
La valutazione di solvibilità e della posizione finanziaria delle imprese o dei gruppi di (ri)assicurazione è stata riconosciuta equivalente ai requisiti del titolo I della direttiva 2009/138/CE (Solvency I) da parte della Commissione europea con la decisione delegata (UE) 2015/1602.
Per ulteriori informazioni è possibile prendere visione di tali dati consultando la Relazione Annuale per il 2024 disponibili all'indirizzo:
https://www.helvetia.com/content/dam/os/corporate/web/documents/investor-relations/annual-results/2024/financial-information-2024.pdf

Al contratto si applica la legge italiana.

Prodotto

Che cosa è assicurato?

I SUCCESSIVI RINVII A SEZIONI, PAGINE E ARTICOLI SI RIFERISCONO ALLE CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE
Per la formula Diarie, sono sempre compresi gli infortuni indicati all'art. 2.1 – pagina 19.
Per la formula Infortuni e Malattia, sono sempre compresi gli infortuni riportati all'art. 3.1 – pagina 31.

FORMULA PERSONA - DIARIE
Oltre a quanto indicato nel DIP, sono sempre operanti le garanzie di cui agli artt. 2.2.1 (pag. 20) – 2.2.2 (pag.20) – 2.2.3 (pag. 21) – 2.6 lettere A – B – C (pag.24).

FORMULA PERSONA - INFORTUNI e MALATTIA

Sezione infortuni
Oltre a quanto indicato nel DIP, sono sempre operanti le garanzie di cui agli artt. 3.2.1 (pag. 32), 3.2.2 (pag. 33), 3.2.3 (pag.33), 3.2.4 (pag. 33), 3.2.5 (pag. 34), 3.2.6 (pag. 34).

Invalidità permanente da infortunio – Oltre a quanto previsto nel DIP, sono sempre operanti le garanzie di cui agli artt. 3.4.1 (pag. 35), 3.4.2 (pag.35), 3.4.3 (pag. 35), 3.4.4 (pag. 36), 3.4.5 (pag. 36), 3.4.6 (pag. 37).
In abbinamento alla garanzia, è possibile acquistare la garanzia **Capitale Aggiuntivo per Invalidità permanente grave** art. 3.7 (pag.39).
Garanzie valide solo se acquistate:

Morte da infortunio - Oltre a quanto indicato nel DIP sono sempre operanti le garanzie di cui agli artt. 3.6.1 (pag. 38), 3.6.2 (pag. 38), 3.6.3 (pag. 38).

Inabilità temporanea - Oltre a quanto indicato nel DIP, è sempre operante la garanzia di cui all'art. 3.9 (pag. 40).
Spese di cura da infortunio - Oltre a quanto indicato nel DIP, sono sempre comprese le prestazioni di cui all'art. 3.10 lettere A-B-C (pag. 41).

Oltre a quanto indicato nel DIP, possono essere acquistate, con pagamento di un premio aggiuntivo, le seguenti garanzie:
- **Attività sportive a basso rischio**, art. 3.18 (pag. 46)
- **Attività sportive a basso rischio**, art. 3.19(pag. 47)

Per la garanzia invalidità permanente da infortunio è data la possibilità di scegliere una diversa franchigia rispetto a quella prevista all'art. 3.20.1 – pagina 49, e più precisamente tra: art. 3.20.2 (pag. 50), art. 3.20.3 (pag. 51), art. 3.20.4 (pag. 52), art. 3.20.5 (pag. 52), art. 3.20.6 (pag. 52), art. 3.20.7 (pag. 53), art. 3.20.8 (pag.53).

In abbinamento alle garanzie relative alla modulazione della franchigia, è possibile acquistare la garanzia aggiuntiva:

- **Tabella per accertamento del grado di invalidità permanente**, art. 3.21 – pagina 53.

Sono anche previste le seguenti garanzie aggiuntive:

- **Calamità naturali nella regione di residenza**, art. 3.22 – pagina 53
- **Estensione durata per terapie fisioterapiche e riabilitative**, art. 3.23 – pagina 53.

Sezione Malattia

In abbinamento alla garanzia **Invalidità permanente da malattia**, è possibile acquistare la garanzia aggiuntiva: **Franchigia per invalidità permanente da malattia grave**, art. 4.10 – pag. 67.

SEZIONE ASSISTENZA

Le prestazioni erogate sono indicate, in dettaglio, agli articoli 5.2 (pagina 71) – 5.3 (pagina 73).

SEZIONE TUTELA LEGALE

I soggetti assicurati sono nominativamente indicati nella scheda di polizza. In caso di vertenza la Compagnia copre le spese indicate all'art. 6.2 (pag.77). Le prestazioni erogate sono indicate all'art. 6.3 (pagina 78).

Che cosa NON è assicurato?

Oltre a quanto previsto nel DIP, non sono assicurabili le persone residenti all'estero (anche in qualità di contraente), comprese le persone residenti nella Repubblica di San Marino e Città del Vaticano e le persone che svolgono le seguenti attività professionali: atleta sportivo professionista; pilota o collaudatore di veicoli a motore, natanti a motore, aeromobili; personale di bordo su aeromobili; subacqueo professionista, sommozzatore, palombaro; minatore, professionista a contatto con radio isotopi ed esplosivi; militare di corpi armati dello Stato, agente di polizia, guardia giurata; guida alpina o speleologica, istruttore di alpinismo; stunt-man, controfigura, circense.

INFORTUNI - FORMULA PERSONA DIARIE

Oltre a quanto previsto nel DIP, sono esclusi, tra gli altri, tutti gli infortuni conseguenti e derivanti da:

- gli infortuni subiti durante la pratica di qualsiasi sport che costituisca per l'assicurato attività professionale, principale o secondaria, non dichiarata, e degli sport esclusi dall'articolo Attività sportive;
- gli infortuni subiti durante la partecipazione ad imprese, anche sportive, di carattere eccezionale o ad azioni temerarie;
- le malattie professionali, come definite dal DPR 30/06/65, n. 1124;
- le prestazioni aventi finalità estetiche nonché i ricoveri allo scopo di effettuare check-up clinici.
- le cure odontoiatriche di tipo conservativo, protesico, implantologico, estrattivo ed ortodontico, nonché quelle del parodonto, salvo che non si tratti di cure rese necessarie da neoplasie maligne o da infortuni secondo quanto indicato all'articolo Spese di cura;
- le degenze dovute alla necessità dell'assicurato non più autosufficiente in via permanente, di avere assistenza di terzi, nonché i ricoveri per lungodegenza, quando le degenze ed i ricoveri siano resi necessari prevalentemente da misure di carattere assistenziale o fisioterapico di mantenimento;
- ogni conseguenza di anoressia e bulimia nonché prestazioni e terapie in genere con finalità dietologica;
- le degenze in case di riposo, di convalescenza, di soggiorno o di terapie termali, ancorché nell'ambito di istituti di cura;
- le prestazioni aventi finalità estetiche nonché i ricoveri allo scopo di effettuare check-up clinici.

INFORTUNI - FORMULA PERSONA INFORTUNI E MALATTIA

Oltre a quanto indicato nel DIP e nelle esclusioni relative alla formula Diarie, sono esclusi, tra gli altri, tutti gli infortuni conseguenti e derivanti da:

- infarti, ernie di qualsiasi tipo salvo quanto previsto dall'articolo Ernie traumatiche o da sforzo e le rotture sottocutanee dei tendini salvo quanto previsto dall'articolo Rotture tendinee sottocutanee;
- operazioni chirurgiche, accertamenti e cure mediche non resi necessarie da infortunio.

MALATTIA

Diaria da ricovero da malattia

Oltre a quanto indicato nel DIP, nelle esclusioni relative alle formule Diarie e Infortuni e malattia, l'assicurazione non è operante per ricoveri relativi a: infortuni in genere.

ASSISTENZA

Oltre a quanto indicato nel DIP, tutte le prestazioni non sono dovute per sinistri provocati o dipendenti da:

- guerra, terremoti, fenomeni atmosferici aventi caratteristica di calamità naturale;
- abuso di alcolici, dall'uso o abuso di psicofarmaci e farmaci psicotropi nonché dall'uso di allucinogeni ed all'uso non terapeutico di stupefacenti;
- suicidio o tentato suicidio.

Le prestazioni non sono altresì fornite in quei paesi che si trovassero in stato di belligeranza dichiarata o di fatto.

TUTELA LEGALE

Oltre a quanto indicato nel DIP, l'assicurazione non copre i sinistri relativi a:

- materia fiscale o amministrativa;
- controversie con la compagnia riferite alla presente polizza e controversie derivanti da prestazioni mediche con finalità esclusivamente estetica, salvo gli interventi di chirurgia plastica ricostruttiva.

Inoltre, non sono coperte le spese relative a:

- compensi dell'avvocato domiciliatario, se non indicato da ARAG e spese non concordate con ARAG.

Ci sono limiti di copertura?

FORMULA PERSONA – DIARIE

Si riportano nella seguente tabella i limiti di indennizzo e le franchigie relativi alle coperture offerte nella sezione Infortuni e Malattia:

Garanzia	Limiti di indennizzo
Diaria da ricovero da	- **90 giorni** per sinistro e per anno in caso di malattia durata **massima 40 giorni** in caso di Day Hospital

infortunio e malattia	
Diaria da convalescenza post ricovero da infortunio e malattia	doppio dei giorni di ricovero con il **massimo di 20 giorni** per sinistro e per anno
Diaria da immobilizzazione da infortunio	- **50 giorni** per sinistro e per anno - **15 giorni** per fratture senza applicazione di apparecchio di contenzione
Spese di cura da infortunio	- Trasferimento all'istituto di cura **fino alla concorrenza del 10%** della somma assicurata; - visite specialistiche, esami e accertamenti diagnostici con il **massimo del 20%** della somma assicurata; - trattamenti fisioterapici con il **massimo del 20%** della somma assicurata; - cure odontoiatriche con il **massimo del 20%** della somma assicurata; - acquisto medicinali solo a seguito di intervento chirurgico con il **massimo del 10%** della somma assicurata. **Con applicazione di una franchigia di € 100,00 per sinistro**

FORMULA PERSONA - INFORTUNI E MALATTIA

Si riportano nella seguente tabella i limiti di indennizzo e le franchigie relativi alle coperture offerte nella sezione Infortuni:

Garanzia	Limiti di indennizzo
Caso Morte	Somma assicurata indicata in polizza
Commorienza coniugi	Aumento **50%** della somma assicurata per il caso morte con il massimo di **€ 150.000**
Invalidità permanente da infortunio	Somma assicurata indicata in polizza **con applicazione della franchigia variabile in funzione della scelta dell'Assicurato.**
Indennità per rapina e tentativo di sequestro	Aumento **50%** della somma assicurata per il caso morte con il massimo di **€ 150.000**
Danno estetico	**€ 5.000** per sinistro
Spese di adeguamento abitazione per IP da infortunio grave	**5%** somma assicurata, con il massimo di **€ 10.000** per sinistro
Spese di adeguamento autovettura per IP da infortunio grave	**5%** somma assicurata, con il massimo di **€ 5.000** per sinistro
Perdita anno scolastico	**€ 1.000** per sinistro e per anno assicurativo
Estensione a ernie traumatiche o da sforzo	**30 giorni** di inabilità temporanea per ernie operabili; **10%** somma assicurata IP per ernie non operabili
Rotture tendinee sottocutanee	**Massimo 5% di IP da infortunio con il massimo di € 5.000 per sinistro e per anno assicurativo. Indennizzo di un solo sinistro per arto.**
Rischio guerra, terrorismo e calamità naturali	Esborso massimo complessivo a carico della compagnia **€ 20.000.000**
Capitale aggiuntivo per IP grave	La somma assicurata indicata in polizza è liquidata se il grado di IP è pari o superiore al 65%
Inabilità temporanea da infortunio	Non corrisposta per gli infortuni avvenuti durante l'esercizio delle attività sportive previste dalle condizioni aggiuntive 1 e 2, se richiamate. - **Franchigia 7 giorni** - **Senza franchigia** a seguito di infortunio comportante il ricovero ospedaliero con intervento chirurgico - **Franchigia 2 giorni** in caso di ricovero in istituto di cura pubblico con almeno due pernottamenti.
Spese di cura da infortunio:	- trasferimento all'istituto di cura fino al **10%** della somma assicurata - trattamenti fisioterapici con il massimo del **20%** della somma assicurata - cure odontoiatriche con il massimo del **20%** della somma assicurata **con il massimo di € 3.000** - visite specialistiche, esami e accertamenti diagnostici con il massimo del **20%** della somma assicurata - acquisto medicinali con il massimo del **10%** della somma assicurata **Con applicazione di una franchigia di € 100,00 per sinistro**
Diaria da ricovero per infortunio	**365 giorni** per sinistro e per anno
Diaria da convalescenza post ricovero da infortunio	massimo **20 giorni** per sinistro e per anno assicurativo
Diaria da immobilizzazione da infortunio	- **100 giorni** per sinistro e per anno assicurativo; - **30 giorni** per fratture senza applicazione di un apparecchio di contenzione
Condizione aggiuntiva 1 - Attività sportiva a basso rischio	Non operante per la garanzia di inabilità temporanea e rotture tendinee sottocutanee, con applicazione di una Franchigia assoluta sulla garanzia Invalidità Permanente del 5%
Condizione aggiuntiva 2 - Attività sportiva ad alto rischio	Valida per le sole garanzie morte ed invalidità permanente. Le somme assicurate sono ridotte del **50%** con il massimo di **€ 300.000** per ciascuna garanzia, con applicazione di una Franchigia assoluta sulla garanzia Invalidità Permanente del 10%
Limite catastrofale	**€ 5.000.000**

Si riportano nella seguente tabella i limiti di indennizzo e le franchigie relativi alle coperture offerte nella sezione Malattia:

Garanzia	Limite di indennizzo
Diaria da ricovero da malattia	- **365 giorni** per sinistro e per anno; - **100 giorni** per sinistro e per anno in caso di day hospital
Diaria supplementare post ricovero per convalescenza	massimo **20 giorni** per sinistro e per anno
Raddoppio della diaria da ricovero in caso di patologia oncologica	fino a **365 giorni** per sinistro e per anno con il massimo di **€ 200** al giorno
Invalidità permanente da malattia	somma assicurata indicata in polizza - Franchigia 25%
Franchigia per Invalidità permanente da malattia grave	somma assicurata indicata in polizza - Franchigia 65%

Si riportano nella seguente tabella i limiti di indennizzo relativi alle singole coperture offerte nella sezione Assistenza:

Garanzia	Limite di indennizzo
Assistenza	
Garanzie prestate ovunque si trovi l'assicurato	
Invio di un infermiere/fisioterapista al domicilio	fino a **€ 200** per sinistro, per ciascuna delle due garanzie indicate
Trasporto in autoambulanza in Italia	fino a un importo pari a quello necessario per compiere **200 Km**

Trasporto in autoambulanza o taxi in Italia a seguito di dimissioni	fino a **€ 100** per sinistro
Garanzie prestate quando l'assicurato si trovi ad oltre 50 km dal suo comune di residenza	
Interprete a disposizione all'estero	massimo **8 ore** lavorative
Anticipo spese mediche/ Viaggio di un familiare	fino a **€ 500** per sinistro, importo riferito per ciascuna delle due garanzie indicate
Rientro salma	**€ 3.000** per sinistro, escluse le spese relative alla cerimonia funebre e l'eventuale recupero della salma

Si riportano nella seguente tabella i limiti di indennizzo relativi alle singole coperture offerte nella sezione Tutela Legale:

Garanzia	Limite di indennizzo
Tutela Legale	- **€ 15.000** per sinistro con il limite di **€ 75.000** per annualità assicurativa; - **€ 5.000** per sinistro se avvenuti al di fuori dei seguenti paesi o territori: Unione Europea, Regno Unito, Stato della Città del Vaticano, Repubblica di San Marino, Principato di Monaco, Principato di Andorra, Svizzera e Liechtenstein.

A chi è rivolto questo prodotto?

FORMULA PERSONA - DIARIE

Il prodotto è rivolto al cliente che intende proteggere sé stesso ed eventualmente altri soggetti da possibili conseguenze derivanti da malattia o infortunio avvenuto durante l'attività lavorativa ed extra-lavorativa, e proteggere quindi il proprio benessere economico, eventualmente anche usufruendo della garanzia di assistenza alla persona, facoltativa.

FORMULA PERSONA - INFORTUNI E MALATTIA

Il prodotto è rivolto al cliente che intende proteggere sé stesso ed eventualmente altri soggetti da possibili conseguenze di malattia o infortunio potendo decidere l'ambito di copertura: solo nell'ambito dell'attività lavorativa, solo extra-lavorativa, o entrambe, ed eventualmente durante la pratica di attività sportive. Il cliente desidera usufruire anche delle garanzie di tutela legale e di assistenza alla persona, facoltative.

Quali costi devo sostenere?

La quota parte di provvigioni corrisposta in media agli intermediari ammonta al 25,01%.

COME POSSO PRESENTARE I RECLAMI E RISOLVERE LE CONTROVERSIE?

All'impresa assicuratrice	Eventuali reclami inerenti al rapporto contrattuale o alla gestione dei sinistri devono essere presentati per iscritto alla Compagnia presso la funzione aziendale incaricata alla gestione degli stessi, utilizzando i seguenti recapiti: Helvetia Compagnia Svizzera d'Assicurazioni SA - Ufficio Reclami - Via G. B. Cassinis 21, 20139 Milano E-mail: reclami@helvetia.it. Vanno presentati alla Compagnia anche i reclami che riguardano i soggetti coinvolti nel ciclo operativo della compagnia stessa, compresi gli Agenti e relativi dipendenti o collaboratori. La Compagnia invia la risposta entro 45 giorni dal ricevimento del reclamo, prorogati fino a 60 giorni se il reclamo riguarda il comportamento dell'Agente (inclusi i dipendenti o collaboratori).
All'IVASS	In caso di esito insoddisfacente o risposta tardiva, è possibile rivolgersi all'IVASS, Via del Quirinale, 21 - 00187 Roma, PEC: ivass@pec.ivass.it - Info su: www.ivass.it, anche con il modello disponibile.

PRIMA DI RICORRERE ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA è possibile avvalersi di sistemi alternativi di risoluzione delle controversie, quali:

Arbitro Assicurativo	Presentando ricorso all'Arbitro Assicurativo tramite il portale disponibile sul sito internet dello stesso (www.arbitroassicurativo.org) dove è possibile consultare i requisiti di ammissibilità, le altre informazioni relative alla presentazione del ricorso stesso e ogni altra indicazione utile.
Mediazione (Obbligatoria)	Interpellando un Organismo di Mediazione tra quelli presenti nell'elenco del Ministero della Giustizia, consultab ile sul sito www.giustizia.it (L. 9/8/2013, n. 98).
Negoziazione assistita	Tramite richiesta del proprio avvocato all'Impresa.
Altri sistemi alternativi di risoluzione delle controversie	- Arbitrato (facoltativo): in caso di dissenso tra l'assicurato e la compagnia circa la determinazione dell'ammontare del danno, i periti, nominati da ciascuna delle Parti, si accordano per nominare un terzo perito, detto Arbitro, per raggiungere una decisione. - Procedura FIN-NET: per la risoluzione della lite transfrontaliera di cui sia parte, il reclamante con domicilio in Italia può presentare il reclamo all'IVASS o direttamente al sistema estero competente, individuabile accedendo al sito internet https://ec.europa.eu/info/fin-net_en, chiedendo l'attivazione della Procedura. Tramite il sito della compagnia (www.helvetia.it) è possibile acquisire in forma più dettagliata le informazioni riguardanti le modalità di attivazione dei sistemi alternativi di risoluzione delle controversie.

REGIME FISCALE

Trattamento fiscale applicabile al contratto	Gli oneri fiscali relativi all'assicurazione sono a carico del Contraente. Questo contratto è soggetto all'imposta sulle assicurazioni in vigore in Italia. Sono detraibili i premi delle garanzie morte ed invalidità permanente.

PER QUESTO CONTRATTO L'IMPRESA DISPONE DI UN'AREA INTERNET RISERVATA AL CONTRAENTE (c.d. *HOME INSURANCE*), PERTANTO DOPO LA SOTTOSCRIZIONE POTRAI CONSULTARE TALE AREA E UTILIZZARLA PER GESTIRE TELEMATICAMENTE IL CONTRATTO MEDESIMO

helvetia
La tua Assicurazione svizzera

Helvetia Protezione Oggi

Formula Persona - Assicurazione Infortuni e Malattia

CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE

Mod. H1142 Ed. 06/2025

Le presenti Condizioni di Assicurazione sono state redatte secondo le linee guida “Contratti Semplici e Chiari” del tavolo tecnico ANIA del 06/02/2018 - Associazione Consumatori - Associazione Intermediari Assicurativi

Helvetia Compagnia Svizzera d’Assicurazioni SA
Rappresentanza Generale e Direzione per l'Italia
Gruppo Helvetia

GUIDA ALLA CONSULTAZIONE

Gentile Cliente, benvenuto nel mondo di **Helvetia Protezione Oggi**, la polizza che tutela dagli infortuni subiti durante lo svolgimento dell'attività professionale e/o extra-professionale, a seconda delle garanzie selezionate, nonché in caso di malattia che comporti un ricovero o una invalidità permanente. Completano la copertura le prestazioni di assistenza alla persona e la tutela legale, acquistabili, a discrezione del cliente, per tutti gli assicurati.

Helvetia Protezione Oggi offre due soluzioni assicurative, acquistabili solo in alternativa fra loro:

- **Formula Persona - Diarie**
- **Formula Persone - Infortuni e Malattia**

Nella **Formula Persona - Diarie** è prevista, per la Sezione Infortuni e Malattia, una combinazione fissa e non modificabile di garanzie sempre operanti, per importi a scelta dell'Assicurato ed è possibile arricchire la copertura acquistando la garanzia accessoria "Sezione Assistenza".

	Sezione Infortuni e Malattia:		
	✓ Diaria da ricovero da infortunio e malattia	→	Garanzia sempre operante
	✓ Diaria da convalescenza da infortunio e malattia	→	Garanzia sempre operante
	✓ Diaria da immobilizzazione da infortunio	→	Garanzia sempre operante
	✓ Spese di cura da infortunio	→	Garanzia sempre operante
	Sezione Assistenza	→	Sezione operante solo se acquistata

Nella **Formula Persona - Infortuni e Malattia** è necessario acquistare almeno la garanzia principale "Invalidità permanente da infortunio" ed è poi possibile arricchire la copertura acquistando una o più delle garanzie accessorie.

	Sezione Infortuni:		
	✓ Caso Morte	→	Garanzia accessoria
	✓ Invalidità permanente da infortunio (IP)	→	Garanzia principale
	✓ Capitale aggiuntivo per IP grave	→	Garanzia accessoria
	✓ Inabilità temporanea	→	Garanzia accessoria
	✓ Diaria da ricovero da infortuni	→	Garanzia accessoria
	✓ Diaria da convalescenza post ricovero da infortunio	→	Garanzia accessoria
	✓ Diaria da immobilizzazione da infortunio	→	Garanzia accessoria
	✓ Spese di cura da infortunio	→	Garanzia accessoria
	Sezione Malattia:		
	✓ Diaria da ricovero da malattia	→	Garanzia accessoria
	✓ Invalidità permanente da malattia	→	Garanzia accessoria
	Sezione Assistenza	→	Sezione operante solo se acquistata
	Sezione Tutela legale	→	Sezione operante solo se acquistata

Le garanzie accessorie possono essere acquistate in abbinamento alla garanzia principale “Invalidità permanente da infortunio”.

Tuttavia, è possibile acquistare:

- le sole garanzie “Diaria da ricovero da infortunio” e “Diaria da ricovero da malattia”;
- la garanzia “Invalidità permanente da malattia” senza acquistare altre garanzie.

Il documento delle Condizioni di Assicurazioni è stato elaborato e strutturato per rendere più chiara ed immediata la sua lettura. Lo stile e gli elementi di struttura sono stati resi omogenei per guidare la ricerca delle informazioni fondamentali.

Di seguito troverà la guida che la aiuterà nella consultazione.

1. TESTI E PAROLE EVIDENZIATE CON CARATTERE DI PARTICOLARE RILIEVO

- MAIUSCOLO: titoli di sezioni e articoli;
- **grassetto**: Condizioni di Assicurazione che indicano decadenze, nullità o limitazioni delle garanzie e oneri a carico del Contraente o dell’Assicurato, aspetti rilevanti, sottotitoli, parole di riferimento;
- [▶]: richiami a norme e articoli di legge.

2. GLOSSARIO

Nel glossario troverà le definizioni di alcuni termini utilizzati nelle Condizioni di Assicurazione. Nel testo questi termini sono resi visibili attraverso l’utilizzo del *corsivo*. Questa modalità permette di distinguerli dagli altri termini in uso.

3. BOX DI CONSULTAZIONE A TITOLO PURAMENTE ESEMPLIFICATIVO

- all’interno delle sezioni troverà alcuni box richiamati da specifici elementi grafici, inseriti con l'obiettivo di dare risposta ad alcune possibili domande;
- il testo contenuto nel box non ha valore contrattuale.

FOCUS ED APPROFONDIMENTI

4. ELEMENTO GRAFICO DEDICATO

! elemento che permette l’individuazione di informazioni importanti e di punti di attenzione.

INDICE

GLOSSARIO **8**
NORME COMUNI **14**
ART. 1.1 - DICHIARAZIONI RELATIVE ALLE CIRCOSTANZE DEL RISCHIO **14**
ART. 1.2 - ALTRE ASSICURAZIONI **14**
ART. 1.3 - DECORRENZA DELL'ASSICURAZIONE E PAGAMENTO DEL PREMIO **15**
ART. 1.4 - MODIFICHE DELL'ASSICURAZIONE **17**
ART. 1.5 - AGGRAVAMENTO DEL RISCHIO (valido solo per la Sezione Infortuni) **17**
ART. 1.6 - DIMINUZIONE DEL RISCHIO (valido solo per la Sezione Infortuni) **17**
ART. 1.7 - RECESSO IN CASO DI SINISTRO **18**
ART. 1.8 - FORME DI ASSICURAZIONE **18**
ART. 1.9 - DURATA DELL'ASSICURAZIONE **18**
ART. 1.10 - PROROGA DELL'ASSICURAZIONE, TACITO RINNOVO, FACOLTÀ DI RECESSO E DISDETTA ALLA SCADENZA **18**
ART. 1.11 - ONERI FISCALI **19**
ART. 1.12 - FORO COMPETENTE **19**
ART. 1.13 - RINVIO ALLE NORME DI LEGGE **19**
ART. 1.14 - ASSICURAZIONE PER CONTO ALTRUI **19**
ART. 1.15 - RINUNCIA DELLA COMPAGNIA ALL'AZIONE DI RIVALSA **20**
ART. 1.16 - TERMINE DI PRESCRIZIONE **20**
ART. 1.17 - MISURE RESTRITTIVE (inoperatività a seguito di sanzioni - Sanctions Limitations Exclusion Clause) **20**
ART. 1.18 - DIRITTO DI RIPENSAMENTO (solo per le polizze collocate tramite *vendita a distanza*) **20**
SEZIONE INFORTUNI e MALATTIA Formula Persona - Diarie **21**
COSA È ASSICURATO **21**
ART. 2.1 - OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE **21**
ART. 2.2 - ESTENSIONI ALL'OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE (sempre operanti) **22**
ART. 2.3 - DIARIA DA RICOVERO DA INFORTUNIO e MALATTIA **24**
ART. 2.4 - DIARIA DA CONVALESCENZA POST RICOVERO DA INFORTUNIO e MALATTIA **24**
ART. 2.5 - DIARIA DA IMMOBILIZZAZIONE DA INFORTUNIO **24**
ART. 2.6 - SPESE DI CURA DA INFORTUNIO **25**
COSA NON È ASSICURATO E QUALI SONO LE ALTRE LIMITAZIONI DI COPERTURA **27**
ART. 2.7 - LIMITI DI ETA' **27**
ART. 2.8 - PERSONE NON ASSICURABILI **27**
ART. 2.9 - PROFESSIONI NON ASSICURABILI **28**

ART. 2.10 - ESCLUSIONI 29
ART. 2.11 - TERMINI DI CARENZA - DIARIA DA RICOVERO DA MALATTIA 30
CONDIZIONI DI OPERATIVITÀ 30
ART. 2.12 - ADEGUAMENTO DEL PREMIO PER ETA' 30
ART. 2.13 - MODIFICA DELLA PROFESSIONE 31
ART. 2.14 - VALIDITA' TERRITORIALE 32
TABELLA RIEPILOGO GARANZIE, LIMITI, FRANCHIGIE E SCOPERTI 32
SEZIONE INFORTUNI Formula Persona - Infortuni e Malattia 33
COSA È ASSICURATO 33
ART. 3.1 - OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE 33
ART. 3.2 - ESTENSIONI ALL'OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE (sempre operanti) 34
ART. 3.3 - INVALIDITA' PERMANENTE DA INFORTUNIO 37
ART. 3.4 - ESTENSIONI DI GARANZIE SEMPRE OPERANTI PER INVALIDITA' PERMANENTE DA INFORTUNIO 37
ART. 3.5 - MORTE DA INFORTUNIO 40
ART. 3.6 - ESTENSIONI DI GARANZIE SEMPRE OPERANTI PER MORTE DA INFORTUNIO 40
ART. 3.7 - CAPITALE AGGIUNTIVO PER INVALIDITA' PERMANENTE GRAVE 41
ART. 3.8 - INABILITA' TEMPORANEA 41
ART. 3.9 - ESTENSIONE DI GARANZIA SEMPRE OPERANTE PER INABILITA' TEMPORANEA 42
ART. 3.10 - SPESE DI CURA DA INFORTUNIO 42
ART. 3.11 - DIARIA DA RICOVERO DA INFORTUNIO 44
ART. 3.12 - DIARIA DA CONVALESCENZA POST RICOVERO DA INFORTUNIO 44
ART. 3.13 - DIARIA DA IMMOBILIZZAZIONE DA INFORTUNIO 45
COSA NON È ASSICURATO E QUALI SONO LE ALTRE LIMITAZIONI DI COPERTURA 46
ART. 3.14 - LIMITI DI ETA' 46
ART. 3.15 - PERSONE NON ASSICURABILI 46
ART. 3.16 - PROFESSIONI NON ASSICURABILI 47
ART. 3.17 - ESCLUSIONI 48
COME PERSONALIZZARE LA COPERTURA 48
ART. 3.18 - ATTIVITA' SPORTIVE A BASSO RISCHIO - CONDIZIONE AGGIUNTIVA 1 48
ART. 3.19 - ATTIVITA' SPORTIVE AD ALTO RISCHIO - CONDIZIONE AGGIUNTIVA 2 49
ART. 3.20 - FRANCHIGIE INVALIDITA' PERMANENTE DA INFORTUNIO 51
ART. 3.21 - TABELLA PER ACCERTAMENTO DEL GRADO DI INVALIDITA' PERMANENTE (ex tabella INAIL, all. n.1 DPR 30 giugno 1965 n.1124) - CONDIZIONE AGGIUNTIVA 9 55
ART. 3.22 - CALAMITA' NATURALI NELLA REGIONE DI RESIDENZA - CONDIZIONE AGGIUNTIVA 11 55
ART. 3.23 - ESTENSIONE DURATA PER TERAPIE FISIOTERAPICHE E RIABILITATIVE - CONDIZIONE AGGIUNTIVA 12 55
CONDIZIONI DI OPERATIVITÀ 56
ART. 3.24 - ADEGUAMENTO DEL PREMIO PER ETA' 56
ART. 3.25 - MODIFICA DELLA PROFESSIONE 56
ART. 3.26 - LIMITE PER CUMULO INDENNIZZI 57
ART. 3.27 - LIMITE CATASTROFALE 58
ART. 3.28 - VALIDITA' TERRITORIALE 58
TABELLA RIEPILOGO GARANZIE, LIMITI, FRANCHIGIE E SCOPERTI 58
SEZIONE MALATTIA Formula Persona - Infortuni e Malattia 63
COSA È ASSICURATO 63
ART. 4.1 - DIARIA DA RICOVERO DA MALATTIA 63
ART. 4.2 - INVALIDITA' PERMANENTE DA MALATTIA 64
COSA NON È ASSICURATO E QUALI SONO LE ALTRE LIMITAZIONI DI COPERTURA 64
ART. 4.3 - LIMITI DI ETA' 64

ART. 4.4 - PERSONE NON ASSICURABILI ... 64
ART. 4.5 - TERMINI DI CARENZA ... 65
ART. 4.6 - ESCLUSIONI ... 66
ART. 4.7 - FRANCHIGIA INVALIDITA' PERMANENTE DA MALATTIA ... 67
COME PERSONALIZZARE LA COPERTURA ... 68
ART. 4.8 - DIARIA SUPPLEMENTARE POST RICOVERO PER CONVALESCENZA - CONDIZIONE AGGIUNTIVA 1 ... 68
ART. 4.9 - RADDOPPIO DELLA DIARIA DA RICOVERO IN CASO DI PATOLOGIA ONCOLOGICA - CONDIZIONE AGGIUNTIVA 2 ... 68
ART. 4.10 - FRANCHIGIA PER INVALIDITA' PERMANENTE DA MALATTIA GRAVE - CONDIZIONE AGGIUNTIVA 1 ... 69
CONDIZIONI DI OPERATIVITÀ ... 69
ART. 4.11 - ADEGUAMENTO DEL PREMIO PER ETA' ... 70
ART. 4.12 - STATO DI SALUTE E RELATIVE DICHIARAZIONI ... 70
ART. 4.13 - VALIDITA' TERRITORIALE ... 70
TABELLA RIEPILOGO GARANZIE, LIMITI, FRANCHIGIE E SCOPERTI ... 70
SEZIONE ASSISTENZA ... 72
COSA È ASSICURATO ... 72
ART. 5.1 - OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE ... 72
ART. 5.2 - PRESTAZIONI DI ASSISTENZA FORNITE 24 ORE SU 24 OVUNQUE SI TROVI L'ASSICURATO ... 73
ART. 5.3 - PRESTAZIONI DI ASSISTENZA FORNITE 24 ORE SU 24 QUANDO L'ASSICURATO SI TROVI AD OLTRE 50 Km DAL SUO COMUNE DI RESIDENZA ... 75
COSA NON È ASSICURATO E QUALI SONO LE ALTRE LIMITAZIONI DI COPERTURA ... 77
ART. 5.4 - ESCLUSIONI ... 77
CONDIZIONI DI OPERATIVITÀ ... 77
ART. 5.5 - VALIDITA' TERRITORIALE ... 77
ART. 5.6 - SEGRETO PROFESSIONALE ... 77
ART. 5.7 - CIRCOSTANZE FORTUITE O IMPREVEDIBILI ... 77
ART. 5.8 - MODALITA' OPERATIVE DELLA POLIZZA ... 78
TABELLA RIEPILOGO GARANZIE, LIMITI, FRANCHIGIE E SCOPERTI ... 78
SEZIONE TUTELA LEGALE ... 79
COSA È ASSICURATO ... 79
ART. 6.1 - SOGGETTI ASSICURATI ... 79
ART. 6.2 - OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE ... 79
ART. 6.3 - PRESTAZIONI GARANTITE ... 80
ART. 6.4 - AMBITO DI OPERATIVITA' ... 80
COSA NON È ASSICURATO E QUALI SONO LE ALTRE LIMITAZIONI DI COPERTURA ... 80
ART. 6.5 - ESCLUSIONI ... 80
ART. 6.6 - SPESE NON COPERTE ... 81
ART. 6.7 - LIMITI DI COPERTURA ... 81
CONDIZIONI DI OPERATIVITÀ ... 81
ART. 6.8 - MASSIMALE ... 81
ART. 6.9 - ESTENSIONE TERRITORIALE ... 81
TABELLA RIEPILOGO GARANZIE, LIMITI, FRANCHIGIE E SCOPERTI ... 82
COSA FARE IN CASO DI SINISTRO ... 83
SEZIONE INFORTUNI e MALATTIA FORMULA PERSONA - DIARIE ... 83
ART. 7.1 - OBBLIGHI DELL'ASSICURATO IN CASO DI SINISTRO - DENUNCIA DEL SINISTRO ... 83
ART. 7.2 - OBBLIGHI DELLA COMPAGNIA SULLE MODALITA' DI INDENNIZZO PER CIASCUNA GARANZIA ... 84
ART. 7.3 - CUMULO DI INDENNITA' ... 85
ART. 7.4 - MODALITA' DI PAGAMENTO DELL'INDENNIZZO PER TUTTE LE GARANZIE ... 85
ART. 7.5 - CONTROVERSIE - ARBITRATO IRRITUALE ... 85

SEZIONE INFORTUNI - FORMULA PERSONE - INFORTUNI E MALATTIA ... 86
ART. 7.6 - OBBLIGHI DELL'ASSICURATO IN CASO DI SINISTRO - DENUNCIA DEL SINISTRO ... 86
ART. 7.7 - OBBLIGHI DELLA COMPAGNIA SULLE MODALITA' DI INDENNIZZO PER CIASCUNA GARANZIA ... 87
ART. 7.8 - CRITERI GENERALI DI INDENNIZZABILITA' ... 89
ART. 7.9 - CUMULO DI INDENNITA' ... 89
ART. 7.10 - MODALITA' DI PAGAMENTO DELL'INDENNIZZO PER TUTTE LE GARANZIE INFORTUNI ... 90
ART. 7.11 - CONTROVERSIE - ARBITRATO IRRITUALE ... 90
SEZIONE MALATTIA - FORMULA PERSONE - INFORTUNI E MALATTIA ... 91
ART. 7.12 - OBBLIGHI DELL'ASSICURATO IN CASO DI SINISTRO - DENUNCIA SINISTRO ... 91
ART. 7.13 - OBBLIGHI DELLA COMPAGNIA SULLE MODALITA' DI INDENNIZZO ... 92
ART. 7.14 - CRITERI DI INDENNIZZABILITA' PER L'INVALIDITA' PERMANENTE DA MALATTIA ... 93
ART. 7.15 - NON CUMULABILITA' DELLA GARANZIA INVALIDITA' PERMANENTE DA MALATTIA ... 93
ART. 7.16 - MODALITA' DI PAGAMENTO DELL'INDENNIZZO ... 93
ART. 7.17 - CONTROVERSIE - ARBITRATO IRRITUALE ... 93
SEZIONE ASSISTENZA ... 94
CHE OBBLIGHI HO ... 94
ART. 7.18 - OBBLIGHI DELL'ASSICURATO IN CASO DI SINISTRO ... 94
SEZIONE TUTELA LEGALE ... 95
CHE OBBLIGHI HO ... 95
ART. 7.19 - OBBLIGHI DELL'ASSICURATO IN CASO DI SINISTRO ... 95
QUALI NORME REGOLANO LA LIQUIDAZIONE DEI SINISTRI ... 95
ART. 7.20 - GESTIONE DEL SINISTRO, SCELTA DELL'AVVOCATO E PAGAMENTO DELLE SPESE ... 95
ART. 7.21 - DISACCORDO CON LA COMPAGNIA E CONFLITTO DI INTERESSE ... 96
ART. 7.22 - RECUPERO DI SOMME ANTICIPATE DALLA COMPAGNIA ... 96
ART. 7.23 - QUANDO SONO COPERTI DALLA GARANZIA I SINISTRI ... 96
ART. 7.24 - QUANDO AVVIENE IL SINISTRO ... 96
ALLEGATO "A" - Tabella delle valutazioni del grado percentuale di Invalidità permanente ... 98
ALLEGATO "B" - Tabella delle valutazioni del grado percentuale di Invalidità permanente (ex tabella INAIL, all. n.1 DPR 30 giugno 1965 n.1124) ... 99
ALLEGATO "C" - Classificazione delle attività professionali per classi di rischio ... 101
ALLEGATO "D" - Percentuali adeguamento del premio per età dell'Assicurato ... 103
CLASSIFICAZIONE STATISTICA INTERNAZIONALE DELLE MALATTIE E DEI PROBLEMI SANITARI . 105
NORME DI LEGGE RICHIAMATE NELLE CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE ...
CONTATTI UTILI ... 110

GLOSSARIO

Qui di seguito sono riportati i **principali termini utilizzati** nel **Set informativo** con il loro **significato**.

Nel testo delle **Condizioni di Assicurazione** gli stessi termini sono evidenziati in carattere *corsivo*.

Alcuni termini sono comuni a tutte le sezioni e garanzie, altri riguardano sezioni o garanzie specifiche o la sola sezione assistenza.

A

Aborto Terapeutico: interruzione volontaria della gravidanza, provocata da trattamenti farmacologici e/o chirurgici al fine di preservare la salute dalla madre o evitare lo sviluppo di un feto affetto da malformazioni o gravi patologie.

Abuso di psicofarmaci: assunzione di un farmaco contenente sostanze psicoattive, con modalità diverse o posologie maggiori di quelle indicate dalle necessarie prescrizioni mediche o comunque difformi da quelle previste nella scheda tecnica che accompagna il farmaco.

Accertamenti Diagnostici: le analisi di laboratorio, le indagini cliniche e strumentali di alta specializzazione e diagnostica (con esclusione delle *visite specialistiche*) che possono essere effettuate anche in *ambulatorio*/centro medico volte a ricercare e/o a definire la presenza e/o il decorso di una *malattia* o *infortunio*.

Alcolismo: malattia cronica caratterizzata da alterazioni comportamentali, fisiche e psichiche causate dal consumo continuativo o periodico di quantità elevate di alcol.

Ambulatorio: la struttura o il centro medico attrezzato e autorizzato, in base alla normativa vigente, ad erogare prestazioni sanitarie in regime di degenza diurna, nonché lo studio professionale idoneo per legge all'esercizio della professione medica individuale.

Annuo (annuale): periodo la cui durata è pari a 365 giorni (366 in caso di anno solare bisestile).

Apparecchi di contenzione: mezzi di contenzione fissi, costituiti da fasce gessate o altri apparecchi (tutori) comunque immobilizzanti, anche con fissatori esterni, applicati in Istituto di cura o *ambulatorio* in modo permanente e rimovibili esclusivamente da personale sanitario.

Sono considerati mezzi di contenzione i collari non rimovibili dall'*assicurato*, e limitatamente alle lesioni comportanti fratture, i bendaggi con fasciature elastiche (es. tensoplast) e l'applicazione del filo di Kirschner.

Assicurato: il soggetto il cui interesse è protetto dall'*assicurazione*.

Assicurazione: il contratto di *assicurazione*.

B

***Beneficiario*:** soggetto che viene designato a ricevere la *somma assicurata* in caso di morte dell'*assicurato.*

C

Centro medico Internazionale (valido per la sezione Assistenza)**:** le strutture sanitarie ed i centri clinici della U.C.S.F. di Stanford (USA), fulcro del network internazionale di ospedali e medici specialisti che provvede alla formulazione della seconda opinione medica a seguito della trasmissione dei quesiti e della documentazione medica.

***Classi di rischio*:** insieme delle attività che ai fini dell'*assicurazione* presentano lo stesso grado di pericolosità del rischio e che sono suddivise in quattro categorie.

***Compagnia*:** l'impresa assicuratrice, **Helvetia Compagnia Svizzera d'Assicurazioni SA - Rappresentanza Generale e Direzione per l'Italia**.

***Contraente*:** il soggetto che stipula l'*assicurazione*, nell'interesse proprio e/o di altri.

***Convalescenza*:** periodo di tempo successivo alla dimissione dall'*istituto di cura*, necessario per la guarigione clinica o per la stabilizzazione dei postumi, prescritto dal Medico curante o dal Medico ospedaliero.

Costituzione di parte civile (valida per la sezione Tutela legale): richiesta di risarcimento danni effettuata nel processo penale da chi ha subito il reato.

Cumulativa*:** *polizza* stipulata da un'azienda o da un privato per la protezione dei soggetti nominativamente indicati nella *scheda di polizza.** Sono escluse le polizze a regolazione *premio* e quelle per le quali le somme assicurate si determinano in base a un multiplo delle retribuzioni riconosciute ai prestatori di lavoro.

D

***Day Hospital*:** la degenza, esclusivamente diurna, in istituto di cura documentata da cartella clinica – dalla quale risultino anche i giorni di effettiva permanenza dell'*assicurato* nell'*istituto di cura* – per prestazioni di carattere diagnostico, terapeutico e riabilitativo, che non comportino la necessità di un ricovero, ma richiedano, per loro natura e complessità, l'esigenza di un regime di assistenza medica e infermieristica continuo.

***Day Surgery*:** la degenza in *istituto di cura* a regime esclusivamente diurno, finalizzata a prestazioni di tipo chirurgico, documentata da cartella clinica.

Diaria: somma giornaliera riconosciuta all'*assicurato* per le garanzie previste dalle presenti condizioni di *assicurazione* e se acquistate.

***Diritto all'Oblio oncologico*:** il diritto delle persone guarite da una patologia oncologica di non fornire informazioni né subire indagini in merito alla propria pregressa condizione patologica, nei casi previsti dalla Legge 7/12/2023 n. 193 e successive modifiche.

***Documentazione sanitaria*:** la cartella clinica, la documentazione medica e quella attestante le spese sostenute (ad esempio fatture, notule e/o ricevute).

E

***Ebbrezza alcolica*:** la condizione conseguente all'assunzione di bevande alcoliche nella quale il livello di alcol risulti essere pari o superiore al limite di 0,8 grammi per litro.

F

***Farmaci psicotropi*:** farmaci che modificano lo stato psichico dell'individuo tendendo a normalizzarlo.

Fase giudiziale (valida per la sezione Tutela legale): la fase della *vertenza* che si svolge davanti all'autorità giudiziaria.

Fase stragiudiziale (valida per la sezione Tutela legale): la fase della *vertenza* finalizzata al raggiungimento di un accordo tra le *Parti* senza l'intervento dell'autorità giudiziaria (es. mediazione e negoziazione assistita).

Fatto illecito (valida per la sezione Tutela legale): qualunque comportamento, doloso o colposo, che cagiona ad altri un danno ingiusto.

Franchigia**:** l'importo prestabilito che, in caso di *sinistro*, l'*assicurato* tiene a suo carico.

Frattura ossea**:** l'interruzione parziale o totale della continuità di un osso.

I

Immobilizzazione**:** stato temporaneo di incapacità fisica totale o parziale dell'*assicurato* di svolgere le sue abituali occupazioni a seguito dell'applicazione di un *apparecchio di contenzione*.

Inabilità temporanea**:** la perdita temporanea, in misura totale o parziale, della capacità dell'*assicurato* di attendere alle attività professionali principali e secondarie dichiarate che si verifica a seguito di *infortunio*.

Indennizzo**:** la somma dovuta dalla *compagnia* in caso di *sinistro*, per i danni direttamente subiti dall'*assicurato*.

Individuale**:** *polizza* che assicura un solo *assicurato*, che può non coincidere con il *contraente*.

Infortunio**:** l'evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna che abbia per conseguenza diretta ed esclusiva lesioni fisiche oggettivamente constatabili.

Intervento chirurgico**:** atto medico, praticato in *istituto di cura*, con l'utilizzo di una tecnica cruenta o di sorgenti di energia meccanica, termica o luminosa. Agli effetti assicurativi, si intende equiparata ad un intervento chirurgico la riduzione incruenta di fratture, praticata anche in regime di Pronto Soccorso.

Invalidità civile**:** condizione riconosciuta dalle autorità competenti, che attesta una riduzione permanente della capacità lavorativa e funzionale di una persona, sulla base di criteri medici e amministrativi fissati dalla legge.

Invalidità permanente**:** perdita definitiva della capacità dell'*assicurato* allo svolgimento di un qualsiasi lavoro, indipendentemente dalla sua professione, che può verificarsi in misura totale o parziale.

Istituto di cura**:** l'ospedale, la clinica universitaria, l'istituto universitario, la casa di cura, autorizzati all'erogazione dell'assistenza ospedaliera in base ai requisiti di legge e dalle competenti Autorità, anche in regime di degenza diurna. Non sono convenzionalmente considerati istituti di cura gli stabilimenti termali, le strutture che hanno prevalentemente finalità dietologiche, estetiche, fisioterapiche e riabilitative, le case di cura per *convalescenza* o lungodegenza o per soggiorni, le strutture per anziani, i centri di benessere.

M

Malattia**:** ogni alterazione dello stato di salute non dipendente da *infortunio*.

Malattia cronica**:** *malattia* che presenta sintomi costanti nel tempo ed i cui effetti si sono stabilizzati senza possibilità di nessuna cura risolutiva.

Malattia improvvisa**:** *malattia* di insorgenza acuta di cui l'*assicurato* non era a conoscenza e che comunque non sia una manifestazione, seppure improvvisa, di un precedente morboso noto all'*assicurato*.

Malattia mentale* e/o *disabilità mentale**:** ogni disturbo psichico e comportamentale così come definiti nel Settore V della "Classificazione Statistica Internazionale delle Malattie e dei Problemi Sanitari Correlati" decima revisione - ICD - 10 dell'Organizzazione Mondiale della Sanità (come da elenco riportato alla pagina 103).

Malattia preesistente**:** *malattia* che sia l'espressione o la conseguenza diretta di situazioni patologiche insorte anteriormente alla sottoscrizione della *polizza*.

Malattie/Invalidità coesistenti**:** malattie o invalidità presenti nel soggetto (*contraente/assicurato*), che non determinano alcuna influenza peggiorativa sulla malattia denunciata e sulla invalidità da essa causata, in quanto interessano sistemi organo-funzionali diversi.

Malattie/Invalidità concorrenti**:** malattie o invalidità presenti nel soggetto (*contraente/assicurato*), che determinano una influenza peggiorativa sulla malattia denunciata e sulla invalidità da essa causata, in quanto interessano uno stesso sistema organo-funzionale.

Mese (mensile)**:** periodo la cui durata è compresa tra 28 e 31 giorni in funzione della data iniziale del conteggio.

O

***OMS*:** Organizzazione Mondiale della Sanità.

P

***Parti*:** il *contraente*/*assicurato* e la *compagnia*.

***Parto cesareo*:** intervento chirurgico per mezzo del quale il medico ginecologo procede all'estrazione del feto quando esistono le condizioni di riscontro di patologia e/o reale rischio di patologia a carico della partoriente e/o del feto.

Periodo di assicurazione: il periodo di efficacia dell'*assicurazione* indicato nella *scheda di polizza* e, ogni volta che la *polizza* venga tacitamente rinnovata, il periodo successivo di 12 mesi.

Perito (valida per la Sezione di Tutela legale): l'esperto incaricato da una delle parti (C.T.P. consulente tecnico di parte) o dal giudice (C.T.U. consulente tecnico d'ufficio) per svolgere un accertamento tecnico (perizia).

***Poliennale (durata)*:** periodo la cui durata minima è pari a 730 giorni (731 in caso di un anno solare bisestile compreso nel periodo).

***Polizza*:** l'insieme dei documenti che comprovano l'*assicurazione,* costituiti dalla *scheda di polizza* e dalle condizioni di *assicurazione*.

***Premio*:** la somma dovuta dal *contraente* alla *compagnia*.

Prescrizione (valida per la Sezione di Tutela legale): l'estinzione di un diritto che avviene se il suo titolare non lo esercita entro il periodo indicato dalla legge.

Prestazioni (valido per la sezione Assistenza)**:** le assistenze prestate dalla *struttura organizzativa* all'*assicurato*.

***Prestazioni aventi finalità estetiche*:** trattamenti di condizioni fisiche non connesse ad alterazioni funzionali, possibili evoluzioni maligne o complicazioni.

Psicofarmaci: farmaci contenenti sostanze psicoattive che agiscono sul sistema nervoso centrale.

Q

***Quadrimestre (quadrimestrale)*:** periodo la cui durata è compresa tra 120 e 123 giorni in funzione della data iniziale del conteggio.

***Questionario sanitario*:** il documento che descrive lo stato di salute dell'*assicurato* e che forma parte integrante del contratto. Esso deve essere compilato in maniera precisa e veritiera, e sottoscritto dall'*assicurato* stesso (o, se minore, da chi ne abbia la potestà).

***Quinquennio (quinquennale)*:** periodo la cui durata è pari a 1826 giorni (1827 in caso di 2 anni solari bisestili compresi nel periodo).

R

Reato (valida per la Sezione di Tutela legale): violazione di norme penali. I reati si distinguono in delitti (dolosi o colposi), per i quali è prevista la sanzione penale della reclusione e/o della multa, e in contravvenzioni (reati di minore gravità rispetto ai delitti), per le quali è prevista la sanzione penale dell'arresto e/o dell'ammenda.

***Recesso*:** scioglimento del vincolo contrattuale dovuto all'iniziativa di una sola delle parti.

***Rette di degenza*:** costi del trattamento alberghiero e dell'assistenza medico-infermieristica prestati in regime di degenza ospedaliera, sia ordinaria che intensiva.

***Ricovero*:** degenza dovuta a *malattia* e/o *infortunio* comportante necessità di pernottamento, in *istituto di cura* autorizzato a fornire assistenza sanitaria.

***Ricovero improprio*:** la degenza, con o senza pernottamento in *istituto di cura*, che non risulta essere necessaria in riferimento al quadro clinico, durante la quale non viene praticata alcuna terapia complessa e vengono eseguiti

solo *accertamenti diagnostici* che normalmente vengono effettuati in regime ambulatoriale senza alcun rischio o particolare disagio per il paziente.

***Rischio in itinere*:** rischio occorso durante il normale percorso di andata e ritorno dall'abitazione al posto di lavoro (escluso quanto occorso entro l'abitazione, le pertinenze e le parti condominiali) o, nel caso di rapporti di lavoro plurimi, il normale percorso che il lavoratore deve fare per recarsi da un luogo di lavoro ad un altro.

Il tutto è disciplinato dall'art 12 del D.Lgs. 38/2000 e successive modifiche.

***Rottura tendinea sottocutanea*:** la rottura di un tendine senza lesione dei tessuti sovrastanti.

S

***Scheda di polizza*:** è il documento, sottoscritto dalle *parti*, che riporta tutti i dati necessari per la gestione dell'*assicurazione* (ad esempio, data di decorrenza e scadenza, indicazione *dell'assicurato*, indicazione dei beneficiari in caso di morte, *premio* dovuto, garanzie operanti e *somme assicurate*)

***Sci acrobatico*:** attività sciistica svolta attraverso l'esecuzione di salti, difficoltà di percorso e varie figure coreografiche.

***Sci estremo*:** sci eseguito su lunghe e ripide piste in terreni pericolosi con inclinazione superiore a 40° (quaranta) o con passaggi impervi, comprese tutte le attività eseguite fuori pista.

***Semestre (semestrale)*:** periodo la cui durata è compresa tra 181 e 184 giorni in funzione della data iniziale del conteggio.

***Settimana (settimanale)*:** periodo la cui durata è pari a 7 giorni.

***Sforzo*:** impiego di energie muscolari, concentrate nel tempo, che esorbitano per intensità dalle ordinarie attività e dagli atti di forza lavorativi dell'*assicurato*.

***Sinistro*:** il verificarsi di un evento dannoso per il quale è prestata la garanzia assicurativa.

***Somma assicurata*:** l'importo indicato nella *scheda di polizza* che rappresenta il massimo esborso della *compagnia.*

***Sport estremo*:** attività sportiva di estrema difficoltà, ai limiti di leggi fisiche e sopportazione del corpo umano.

***Sport professionistico*:** attività sportiva svolta in maniera continuativa nell'ambito di discipline regolamentate dal CONI per le quali è prevista remunerazione in denaro e/o contributo di qualunque natura derivante da obbligo contrattuale sottoscritto tra le *parti* - esclusi i rimborsi spese - che costituisca comunque fonte di reddito per l'*assicurato*. In ogni caso rientrano in tale classificazione quelli praticati da coloro che partecipano a competizioni Internazionali come Olimpiadi, campionati Europei, Mondiali, indipendentemente dai compensi percepiti.

Struttura Organizzativa (valido per la sezione Assistenza)**:** la struttura di Europ Assistance Italia S.p.A. - Via del Mulino, 4 - 20057 Assago - MI, costituita da responsabili, personale (medici, tecnici, operatori), attrezzature e presidi (centralizzati e non) in funzione 24 ore su 24 tutti i giorni dell'anno o entro i diversi limiti previsti dal contratto, e che, in virtù di specifica convenzione, provvede per conto della *compagnia* al contatto con l'*assicurato*, all'organizzazione ed erogazione delle prestazioni di assistenza previste in *polizza*, con costi a carico della medesima *compagnia*.

T

***Termine di carenza*:** periodo che intercorre fra la data di stipulazione dell'*assicurazione* e l'effettiva decorrenza della garanzia.

***Terrorismo*:** qualsiasi azione violenta fatta col supporto dell'organizzazione di uno o più gruppi di persone (anche se realizzato da persona singola) diretta ad influenzare qualsiasi governo e/o terrorizzare l'intera popolazione, o una parte importante di essa, allo scopo di raggiungere un fine politico, religioso, ideologico o etnico, se tale azione non può essere definita come atto di guerra, invasione, atti di nemici stranieri, ostilità (sia in caso di guerra dichiarata o meno), guerra civile, ribellione, insurrezione, colpo di Stato o confisca, nazionalizzazione, requisizione e distruzione o danno alla proprietà, causato da o per ordine di Governi o Autorità pubbliche o locali o come atto avvenuto nel contesto di scioperi, sommosse, tumulti popolari o come atto vandalico.

***Trimestre (trimestrale)*:** periodo la cui durata è compresa tra 89 e 92 giorni, in funzione della data iniziale del conteggio.

U

***Ubriachezza*:** la condizione conseguente all'assunzione di bevande alcoliche nella quale il livello di alcol risulti essere pari o superiore al limite di 1,5 grammi per litro.

V

***Vendita a distanza*:** il collocamento di contratti assicurativi senza la presenza fisica e simultanea dell'intermediario o della *compagnia* e del *contraente*.

Vertenza (valida per la Sezione di Tutela legale): il conflitto di pretese tra *assicurato* e controparte o altro procedimento di natura civile, penale o amministrativa.

Visita specialistica: la visita effettuata da un medico fornito di specializzazione, per diagnosi e/o prescrizioni di terapie cui tale specializzazione è destinata. Sono ammesse esclusivamente le visite di medicina tradizionale, con esclusione di quelle effettuate da medici praticanti le medicine alternative. Non sono considerate *visite specialistiche* quelle effettuate da medici specializzati in medicina generale e pediatria.

NORME COMUNI

Le norme indicate dagli articoli che seguono regolano tutte le sezioni delle Condizioni di assicurazione della polizza **Helvetia Protezione Oggi - Formula Persona**.

ART. 1.1 - DICHIARAZIONI RELATIVE ALLE CIRCOSTANZE DEL RISCHIO

La *compagnia* presta la copertura assicurativa in base alle circostanze del rischio dichiarate dal *contraente* al momento della stipula della *polizza.*

Le dichiarazioni dell'*assicurato* riportate nella *scheda di polizza* o, in caso di attivazione di una delle garanzie della Sezione Malattia, fornite mediante compilazione del questionario sanitario devono essere veritiere e corrette al fine di un'esatta valutazione del *rischio* da parte della *compagnia*.

L'*assicurato*/*contraente* deve fornire alla *compagnia* tutte le informazioni che possono influire sulla valutazione del rischio. La violazione di questo obbligo può comportare conseguenze negative.

Infatti, le dichiarazioni inesatte o reticenti fatte con dolo o colpa grave su circostanze che l'*assicurato*/*contraente* conosce o che, facendo uso della normale diligenza, potrebbe conoscere, sono causa di annullamento del contratto e comportano la perdita totale del diritto all'indennizzo, come indicato nell'art. 1892 del codice civile.

Se, invece, le dichiarazioni inesatte o reticenti sono state effettuate senza dolo o colpa grave, ovvero in riferimento a circostanze sconosciute e che non potevano essere accertate con la normale diligenza, la *compagnia* ha il diritto di recedere dal contratto, come indicato nell'art. 1893 del codice civile.

In questi casi la *compagnia* ha il diritto di trattenere tutti i premi già incassati, il *premio* relativo al periodo di *assicurazione* in corso e, nel caso di dolo o colpa grave, il *premio* dovuto per il primo anno.

ART. 1.2 - ALTRE ASSICURAZIONI

Se per il medesimo rischio coesistono più assicurazioni, l'*assicurato* deve darne comunicazione per iscritto a ciascuna impresa assicuratrice. In caso di *sinistro*, l'*assicurato* deve darne avviso a tutte le imprese assicuratrici e può richiedere a ciascuna di esse l'*indennizzo* dovuto secondo la rispettiva *polizza* autonomamente considerata. Se l'*assicurato* omette dolosamente di effettuare le comunicazioni di cui sopra, la *compagnia* non è tenuta a corrispondere alcun *indennizzo.* [▶Art. 1910 del Codice civile].

L'*assicurato* è esonerato dal comunicare l'esistenza o la successiva stipulazione di altre assicurazioni infortuni e/o malattia solo nei seguenti casi:

- quando è titolare di altra *assicurazione* quale intestatario di carte di credito e/o di conti correnti bancari;

- quando è coperto da altre assicurazioni sottoscritte dal datore di lavoro in adempimento di quanto previsto da contratti collettivi nazionali o contratti integrativi aziendali.

ART. 1.3 - DECORRENZA DELL'ASSICURAZIONE - PAGAMENTO E FRAZIONAMENTO DEL PREMIO

L'*assicurazione* ha effetto dalle ore 24:00 del giorno indicato nella *scheda di polizza*, se il *premio* o la prima rata di *premio* sono stati pagati, altrimenti ha effetto dalle ore 24:00 del giorno del pagamento.

Per le garanzie della Sezione Malattia, valgono **i *termini di carenza* previsti negli articoli 2.11 e 4.5**.

Il ***premio* deve essere pagato** all'*Intermediario* autorizzato a cui è assegnata la *polizza* oppure alla *Compagnia.*

Il *premio* di *polizza* comprende le imposte previste dalla normativa vigente.

Il ***premio* è determinato per periodo di *assicurazione* di un anno**, ed è interamente dovuto, anche in caso di frazionamento in più rate.

Nel caso di frazionamento mensile, trimestrale, quadrimestrale o semestrale, **il pagamento del *premio*, gravato dall'addizionale di frazionamento rispettivamente del 6%, 5%, 4% o del 3%,** viene effettuato ad ogni ricorrenza mensile, trimestrale, quadrimestrale o semestrale della data di decorrenza.

In caso di frazionamento del *premio* in rate mensili vale quanto previsto al successivo articolo 1.3.1 - Pagamento frazionato del *premio* con addebito ricorrente e articolo 1.3.1.1 - Adesione al servizio di pagamento mensile del *premio* tramite addebito ricorrente.

Il pagamento del *premio* non può essere sospeso.

Il pagamento del *premio* avviene:
- alla decorrenza indicata in *polizza*;
- successivamente, in base alla periodicità del pagamento indicata in *polizza*.

Se il *contraente* non paga i *premi* o le rate di *premio* successivi, l'*assicurazione* resta sospesa dalle ore 24 del trentesimo giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento; le scadenze successive non vengono modificate.
Nel caso siano presenti garanzie relative alla Sezione Malattia, e se il *contraente* non paga il *premio* entro 60 giorni dalla scadenza, saranno applicati nuovamente i *termini di carenza* previsti agli articoli 2.11 e 4.5, a decorrere dalle ore 24 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze.

La *compagnia* ha diritto al pagamento dei premi scaduti [▶ art. 1901 del Codice Civile].

ART. 1.3.1 - PAGAMENTO FRAZIONATO DEL PREMIO CON ADDEBITO RICORRENTE (operante se indicato in Polizza il frazionamento mensile)

La *Compagnia* si riserva di concedere al *contraente* (e, una volta concessa, di revocare nelle modalità indicate al successivo articolo 1.3.1.1 - Adesione al servizio di pagamento mensile del premio tramite addebito ricorrente lett. D2.) la possibilità di frazionare il pagamento del *premio* in 12 rate mensili, (**comprensive dell'addizionale di frazionamento pari al 6% del *premio* annuo lordo)**, mediante addebito ricorrente su conto corrente indicato dal *contraente*.
La *compagnia* e il *contraente* convengono quanto di seguito specificato.

ART. 1.3.1.1 - ADESIONE AL SERVIZIO DI PAGAMENTO MENSILE DEL PREMIO TRAMITE ADDEBITO RICORRENTE

A. Strumenti di addebito ricorrente

Se all'atto della sottoscrizione della *polizza*, il *contraente* sceglie di pagare il premio di *polizza* con rate mensili, l'addebito ricorrente avviene attraverso *S.D.D. SEPA Direct Debit.*
L'autorizzazione all'addebito ricorrente si intende valida dal momento in cui il *contraente* conferma la richiesta di addebito ricorrente e fino alla comunicazione alla *compagnia* dell'eventuale revoca. L'autorizzazione all'addebito ricorrente cessa automaticamente con la cessazione dell'*assicurazione*.

B. Obblighi del Contraente

All'atto del perfezionamento del contratto assicurativo, il *contraente* deve:

1. se persona fisica, aderire al servizio di Firma Elettronica Avanzata (FEA) fornendo il proprio indirizzo e-mail e numero di cellulare e attivare il profilo sull'Area riservata (MyHelvetia) messa a disposizione del *contraente* dalla

compagnia sul proprio sito internet al seguente indirizzo: https://www.helvetia.com/it/web/it/common-page/my-helvetia.html;

2. sottoscrivere il mandato di addebito diretto su conto corrente (SEPA Direct Debit);
3. provvedere al pagamento anticipato di una somma pari a un dodicesimo del *premio* convenuto (o l'importo *pro-rata temporis*, in caso di ratei) con una delle modalità consentite dalla *Compagnia*, nonché obbligarsi a pagare il *premio* residuo mediante rate mensili, con addebito diretto sul conto corrente indicato al momento della sottoscrizione della *polizza*.

Durante la validità della *polizza* e per consentire il buon esito delle disposizioni di addebito e il regolare pagamento del *premio*, **il *contraente* deve comunicare tempestivamente alla *compagnia* eventuali variazioni delle proprie coordinate bancarie o revoche del servizio di addebito eventualmente disposte dallo stesso**.

C. Comunicazioni contrattuali

La *compagnia* invia le comunicazioni contrattuali e di servizio relativi al contratto assicurativo direttamente all'indirizzo di posta elettronica, pertanto, il *contraente* si impegna a comunicare tempestivamente eventuali variazioni dei dati di contatto forniti recandosi presso il proprio Intermediario.

D. Procedura di addebito ricorrente

D.1 Ordini di addebito

La richiesta di pagamento del *premio* tramite metodo ricorrente da parte del *contraente* autorizza la *compagnia* a inviare all'Istituto di Credito, che ha emesso lo strumento di pagamento, gli ordini di addebito del *premio*. La *compagnia* provvede ad addebitare al *Contraente* l'importo corrispondente alla rata mensile di *premio* in prossimità della scadenza della stessa tramite *SEPA Direct Debit (S.D.D.*).

La *compagnia*, salvo che non riceva comunicazione di mancato addebito dell'importo dovutole, provvede a comunicare al *contraente* la copertura delle garanzie previste in *polizza* e a mettere a disposizione nell'Area riservata MyHelvetia la documentazione di quietanza relativa alla mensilità per la quale è stato pagato il *premio*.

Il contratto costituisce assolvimento dell'obbligo di prenotifica degli addebiti tramite *SEPA Direct Debit (S.D.D.)* da parte della *Compagnia* nei confronti del *Contraente*.

D.2 Mancato addebito

Nel caso in cui la *Compagnia* riceva comunicazione di mancato addebito dell'importo dovutole, provvede a comunicare al *Contraente* l'esito negativo del pagamento e la conseguente sospensione della copertura assicurativa a partire dalle ore 24 del trentesimo giorno dopo quello di scadenza della rata non pagata. Inoltre:

1. **nel caso di anomalia nell'attivazione della modalità di pagamento tramite *SEPA Direct Debit (S.D.D.*), la *compagnia* contatta il *contraente* per verificare le informazioni fornite.**
2. **se la modalità di pagamento tramite *SEPA Direct Debit (S.D.D.*) risulta valida, la *compagnia* proverà a effettuare un ulteriore tentativo di addebito della rata insoluta, comunicando al *contraente* l'esito. In caso di esito negativo dell'addebito troverà applicazione quanto previsto al punto 3 che segue.**
3. **se la modalità di pagamento tramite *SEPA Direct Debit (S.D.D.*) non sia più valida nel periodo di vigenza del contratto e/o ci siano rate di *premio* insolute, la concessione del frazionamento mensile è revocata e il *contraente* è tenuto a pagare tutte le rate di *premio*, insolute e restanti, in un'unica soluzione, con conseguente modifica del frazionamento in annuale e concordando con il proprio Intermediario una diversa modalità di pagamento fra quelle ammesse dalla *compagnia*.**

In ogni caso, qualora siano trascorsi 60 giorni dal mancato pagamento di una rata di *premio* senza che il *contraente* abbia regolarizzato la posizione, **la *compagnia* comunica la revoca della concessione del frazionamento mensile e il *contraente* è tenuto a pagare tutte le rate insolute e quelle restanti in un'unica soluzione concordando con il proprio Intermediario una diversa modalità di pagamento fra quelle ammesse dalla *compagnia***.

D.3 Rimborso degli addebiti SEPA Direct Debit

In caso di pagamento dell'*assicurazione* mediante *SEPA Direct Debit (S.D.D.)*, qualora il *contraente*, in quanto titolare del metodo di pagamento, si avvalga del diritto al rimborso di uno o più addebiti previsto dal *SEPA Direct Debit*, lo

stesso *contraente* dovrà provvedere al pagamento delle rate rimborsate e fornire un metodo di pagamento alternativo, qualora quello fornito non sia più valido. Valgono le previsioni di cui al punto D.2.

E. Rinnovo del mandato SEPA Direct Debit (S.D.D.)

L'addebito diretto su conto corrente rimane attivo nel caso in cui la *polizza* sia stata stipulata con tacito rinnovo e non siano intervenute modifiche al contratto o l'assicurazione sia, per qualsiasi causa, cessata.

F. Modifica del frazionamento

Le modifiche di frazionamento del pagamento del *premio* sono ammesse solo alla scadenza annuale della *polizza* con comunicazione all'Intermediario e indicazione di una nuova modalità di pagamento del *premio* tra quelle ammesse dalla *compagnia*.

ART. 1.4 - MODIFICHE DELL'ASSICURAZIONE

Eventuali modifiche dell'*assicurazione* devono essere provate dalle *parti* per iscritto.

ART. 1.5 - AGGRAVAMENTO DEL RISCHIO (valido solo per la Sezione Infortuni)

Ad ogni aggravamento del *rischio*, **il *contraente* o *l'assicurato* devono dare comunicazione all'intermediario o alla *compagnia* mediante raccomandata A/R o PEC.**

Gli aggravamenti di *rischio* non noti o non accettati dalla *compagnia* possono comportare:
- la perdita totale o parziale del diritto all'indirizzo;
- la cessazione dell'*assicurazione* [▶ art. 1898 del Codice civile]

L'*assicurato* ha l'obbligo di avvisare immediatamente la *compagnia* a mezzo raccomandata A/R o PEC se nel corso del contratto si modifichi lo stato di cose considerato al momento in cui il contratto ha avuto inizio e la modifica sia tale da aumentare la probabilità che l'evento dannoso si verifichi (cd. aggravamento del rischio). La violazione di questo obbligo, previsto dall'art. 1898 del Codice civile, può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'*indennizzo*.

Cosa comporta una mancata e non completa comunicazione da parte del contraente o dell'assicurato?
Le informazioni che il contraente o l'assicurato comunicano alla *compagnia*, sia all'atto della sottoscrizione che durante la validità del contratto, devono essere sempre complete, esaustive e veritiere.
Questo per permettere alla *compagnia* di essere consapevole del rischio che sta assumendo, poiché su queste informazioni vengono calibrate le condizioni e anche il premio.

Nel caso in cui le informazioni risultino parziali, incomplete o differenti rispetto all'effettivo rischio sottoscritto, la *compagnia* ha il diritto a non indennizzare o indennizzare solo in parte l'eventuale sinistro generato.

ART. 1.6 - DIMINUZIONE DEL RISCHIO (valido solo per la Sezione Infortuni)

Nel caso di diminuzione del *rischio*, cioè nel caso in cui nel corso del contratto la probabilità che l'evento dannoso si verifichi diminuisca, **il *contraente* o *l'assicurato* deve dare comunicazione all'*intermediario* o alla *compagnia* mediante lettera raccomandata A/R o PEC.**

La *compagnia* è tenuta a ridurre il *premio* o le rate di *premio* successive alla comunicazione dell'*assicurato o contraente* [▶ Art.1897 del Codice civile].
La *compagnia* rinuncia al diritto di recesso previsto dall'art. 1897 del Codice civile.

Per facilitare la comprensione, riportiamo di seguito un esempio

1) Professione dichiarata nella scheda di polizza: Magazziniere

Durante la validità del contratto l'assicurato cambia la sua attività professionale in Impiegato amministrativo comunicando regolarmente alla *compagnia* la variazione di professione.

All'attività di magazziniere è attribuita la classe di rischio C mentre all'attività di impiegato è attribuita la classe di rischio A. Ne consegue che la *compagnia* è tenuta a modificare il premio di polizza con l'eventuale rimborso se la modifica avviene durante l'annualità assicurativa in corso.

ART. 1.7 - RECESSO IN CASO DI SINISTRO

Le *Parti* hanno diritto di recedere dopo ogni *sinistro* e fino al sessantesimo giorno successivo al pagamento o rifiuto dell'*indennizzo*, salvo che nella *polizza* siano assicurate una o più garanzie della Sezione Malattia. In tale ultimo caso, decorsi due *anni* dalla data di stipula dell'*assicurazione* la *compagnia* non può esercitare il diritto di recesso, **salvo quanto previsto dall'art. 1.1 - Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio e dagli articoli 3.15 e 4.4 - Persone non assicurabili.**

La comunicazione del recesso deve essere effettuata mediante raccomandata A/R o PEC.

Il recesso ha efficacia alla data di scadenza dell'*annualità* in corso, oppure, qualora venga comunicato con un preavviso inferiore a 60 giorni rispetto a tale data, dalla data di scadenza *annua* successiva.
Tuttavia, come condizione di maggior favore, il recesso esercitato dal *contraente* può avere effetto, a sua richiesta, dal giorno stesso della spedizione della raccomandata. In tal caso la *compagnia* rimborsa al *contraente*, entro 30 giorni dalla cessazione dell'*assicurazione*, la parte di *premio*, al netto dell'imposta, già pagata e relativa al tempo che intercorre tra il momento della cessazione dell'*assicurazione* ed il termine del *periodo di assicurazione* per il quale è stato corrisposto il *premio* stesso.

ART. 1.8 - FORME DI ASSICURAZIONE

La *polizza* può essere stipulata in forma *individuale* o *cumulativa*.

ART. 1.9 - DURATA DELL'ASSICURAZIONE

L'*assicurazione* può avere la seguente durata:
- annuale con tacito rinnovo;
- annuale senza tacito rinnovo;
- *poliennale*.

In caso di attivazione della garanzia "Invalidità permanente da malattia" l'*assicurazione* non può avere durata poliennale.

In caso di *assicurazione poliennale* la durata massima non può superare i 10 anni, fermi i limiti di età previsti agli articoli 2.7, 3.14 e 4.3 - Limiti di età.

ART. 1.10 - PROROGA DELL'ASSICURAZIONE, TACITO RINNOVO, FACOLTÀ DI RECESSO E DISDETTA ALLA SCADENZA

ART. 1.10.1 - PROROGA E TACITO RINNOVO

Nel caso di ***assicurazione* con tacito rinnovo, il contratto si rinnova tacitamente alla scadenza per un anno e così a seguire.**

Nel caso di ***assicurazione* senza tacito rinnovo, la *polizza* si estingue automaticamente alla scadenza annuale e non trova applicazione quanto previsto dall'art. 1.3 Decorrenza dell'*assicurazione* - Pagamento del premio** relativamente alla proroga della copertura concessa nei 30 giorni successivi alla scadenza.

ART. 1.10.2 - FACOLTÀ DI RECESSO E DISDETTA ALLA SCADENZA

Al *contraente* e alla *compagnia* è riconosciuta la facoltà di recedere dall'*assicurazione* con effetto dalla scadenza del contratto.

Nel caso di *polizza* di durata annuale con tacito rinnovo, le Parti possono esercitare la facoltà di disdetta inviandola comunicazione alla *compagnia* o all'intermediario mediante lettera raccomandata A/R o PEC almeno 30 giorni prima della scadenza.

Nel caso di *polizza poliennale* di durata non superiore a cinque anni, il contraente può esercitare la facoltà di recesso soltanto alla scadenza della poliennalità con preavviso di 60 giorni mediante lettera raccomandata A/R o PEC. È comunque prevista all'art. 1.7 la facoltà di recesso in caso di *sinistro*. Il recesso ha effetto dalla fine dell'annualità nel corso della quale la facoltà di recesso è stata esercitata [▶ art. 1899 del Codice Civile].

Nel caso di *polizza poliennale* di durata superiore a cinque anni, il *contraente* può esercitare la facoltà di *recesso* soltanto dopo che siano trascorsi cinque anni comunicandolo alla *compagnia* o all'intermediario entro 60 giorni dalla scadenza dei primi cinque anni mediante lettera raccomandata A/R o PEC.E' comunque prevista dall'art. 1.7 la facoltà di recesso in caso di *sinistro*. Il recesso ha effetto dalla fine dell'annualità assicurativa in cui è stata esercitata la facoltà.

Per i contratti di durata *poliennale* superiore ai 5 anni, , il *contraente* non ha la facoltà di *recesso* prima che sia trascorso un quinquennio, a fronte dello sconto concesso ai sensi dell'art. 1899 del Codice Civile.

Nel caso di *polizza* di durata *poliennale* rinnovata annualmente al termine della poliennalità, il termine di preavviso per l'invio della disdetta è fissato in 30 giorni dalla scadenza annuale.

Qual è la differenza tra "recesso" e "disdetta"?

Recesso e disdetta sono termini che vengono spesso confusi tra di loro. Sono tuttavia eventi differenti, anche se entrambi legati alla cessazione di un contratto.

Il **recesso** è il diritto di una delle parti di sciogliere anticipatamente un contratto ancora in corso, prima cioè della sua scadenza naturale.

La **disdetta** è invece la facoltà di impedire il rinnovo di un contratto.

Parliamo ad esempio di recesso quando si vuole interrompere il contratto in caso di polizze collocate tramite vendita a distanza, di polizze di durata poliennale o in caso di sinistro.

Parliamo di disdetta quando si vuole evitare il rinnovo automatico del contratto alla sua scadenza.

ART. 1.11 - ONERI FISCALI

Le imposte e gli oneri fiscali relativi all'*assicurazione* **sono a carico del *contraente***, secondo le norme di legge.

ART. 1.12 - FORO COMPETENTE

Il foro competente è quello del luogo di residenza o domicilio dell'*assicurato* o del *contraente* se persona fisica, oppure quello della sua sede legale se persona giuridica o associazione.

ART. 1.13 - RINVIO ALLE NORME DI LEGGE

Per tutto quanto non è regolato dalla *polizza*, l'*assicurazione* è disciplinata dalla vigente legge italiana.

ART. 1.14 - ASSICURAZIONE PER CONTO ALTRUI

Qualora la presente *assicurazione* sia stipulata per conto altrui, gli obblighi derivanti dall'*assicurazione* devono essere assolti dal *contraente*, salvo quelli che per loro natura non possono essere assolti che dall'*assicurato* [▶Art. 1891 del Codice civile]. **È inoltre onere del *contraente* trasmettere agli *assicurati* ogni documento inerente alle informazioni precontrattuali, contrattuali in vigenza di *polizza* e le condizioni di *assicurazione*.**

I diritti derivanti dal contratto spettano all'*assicurato*.

ART. 1.15 - RINUNCIA DELLA COMPAGNIA ALL'AZIONE DI RIVALSA

In caso di *infortunio* la *compagnia* rinuncia a favore dell'*assicurato* e dei suoi aventi causa a rivalersi nei confronti degli eventuali responsabili, un diritto che le competerebbe in virtù dell'art. 1916 del Codice civile.

ART. 1.16 - TERMINE DI PRESCRIZIONE

I diritti derivanti dal contratto di *assicurazione* si prescrivono in due *anni* dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda [▶Art. 2952 del Codice civile].
Il diritto dell'Assicuratore al pagamento delle rate di *premio* **si prescrive in un *anno* dalle singole scadenze** [▶Art. 2952 del Codice civile].

ART. 1.17 - MISURE RESTRITTIVE (inoperatività a seguito di sanzioni - Sanctions Limitations Exclusion Clause)

La *compagnia* non è tenuta a prestare l'*assicurazione* nel caso in cui la copertura assicurativa possa esporla al rischio di:

- **violazione di divieto, erogazione di sanzione o applicazione di restrizione derivante da Risoluzioni delle Nazioni Unite;**
- **erogazione di sanzioni economiche o commerciali, derivanti dalla violazione di leggi o disposizioni dell'Unione Europea, del Regno Unito, della Svizzera o degli Stati Uniti d'America.**

ART. 1.18 - DIRITTO DI RIPENSAMENTO (solo per le polizze collocate tramite *vendita a distanza*)

Il *contraente* può recedere dall'*assicurazione* **entro 14 giorni** dalla stipula della *polizza*, senza penali e senza doverne indicare il motivo.

Il recesso può essere esercitato mediante **comunicazione scritta** contenente gli elementi identificativi della *polizza*, inviata con:

- raccomandata A/R;
- posta elettronica certificata (PEC);
- format disponibile sul sito della *compagnia* all'indirizzo www.helvetia.it

Il recesso ha efficacia dalle ore 24 del giorno di invio della comunicazione.

In caso di recesso, la *compagnia* rimborsa al *contraente* il *premio* versato **diminuito**:

- della **parte di *premio* utilizzata** per il periodo di efficacia dell'*assicurazione*;
- degli **oneri fiscali previsti** (eventualmente) **dalla legge**.

Il *contraente* NON può recedere se è stato denunciato un *sinistro* prima dell'esercizio del diritto di ripensamento. Per i sinistri avvenuti entro la data di esercizio del diritto di ripensamento e denunciati dopo quest'ultima, la *compagnia* ha il **diritto di recuperare** il *premio* restituito al *contraente*.

SEZIONE INFORTUNI e MALATTIA
Formula Persona - Diarie

Le garanzie di questa sezione sono sempre operanti se acquistata la Formula Persona - Diarie

COSA È ASSICURATO

ART. 2.1 - OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE

L'*assicurazione* vale in caso di ricovero ospedaliero a seguito di *malattia* o *infortunio* subito dall'*assicurato* durante l'esercizio delle attività professionali principali e secondarie dichiarate nella *scheda di polizza*, nonché di ogni altra attività non professionale, nei limiti delle garanzie e delle *somme assicurate* indicate nella *scheda di polizza.*

Cosa si intende per infortunio?
L'infortunio è un evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna che produce lesioni fisiche oggettivamente constatabili. Un esempio di infortunio può essere la caduta dalle scale dovuta a disattenzione o a una spinta.

La rottura di un tendine non conseguente a un trauma ma causata da prolungata attività sportiva nonché un infarto, anche se è dovuto a uno spavento improvviso, non sono infortuni E quindi non rientrano nella copertura.

Cosa si intende per malattia?
La malattia è ogni alterazione dello stato di salute non dipendente da infortunio.
Un esempio di malattia sono l'infarto o l'ictus.

Sono compresi gli *infortuni* subiti:

- in conseguenza di malore o in stato di incoscienza non dovuti a condizioni patologiche;
- a causa di imperizia, imprudenza, negligenza, anche gravi;
- in conseguenza di atti di temerarietà, soltanto se compiuti per dovere di solidarietà umana o per legittima difesa;
- a causa di ustioni provocate da animali o vegetali.

La copertura assicurativa è estesa ai seguenti casi:

- asfissia (non dipendente da malattia);
- annegamento, assideramento o congelamento, folgorazione, colpi di sole o di calore o di freddo;
- avvelenamenti acuti da ingestione o da assorbimento di sostanze per causa fortuita e involontaria;
- morsicature di animali, punture di insetti o aracnidi (**con esclusione della malaria, delle malattie tropicali**) e affezioni, intendendosi per tale qualsiasi condizione morbosa o patologica che colpisca un individuo di cui gli insetti siano portatori necessari, nonché le conseguenze della puntura di zecca (**esclusa la sindrome di Lyme**).

Sono considerati *infortuni* le lesioni determinate da *sforzo,* cioè le lesioni derivanti da un atto fisico sproporzionato rispetto alla struttura corporea dell'*assicurato* e/o un atto fisico non rientrante tra le azioni della normale vita lavorativa e/o privata. **Sono esclusi gli infarti da qualsiasi causa determinati.**

ART. 2.2 - ESTENSIONI ALL'OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE (sempre operanti)

ART. 2.2.1 - RISCHIO GUERRA E TERRORISMO

La copertura assicurativa è estesa agli *infortuni* causati o determinati da:

1) aggressioni o atti violenti avvenuti in occasione di tumulti popolari, atti di terrorismo, **a condizione che l'*assicurato* non vi abbia preso parte attiva**;
2) stato di guerra nel Paese in cui l'*assicurato* si trova, se l'*assicurato* risulti sorpreso dallo scoppio degli eventi bellici mentre si trova in tale stato e purché l'*infortunio* si verifichi entro 14 giorni dall'inizio delle ostilità. Questa garanzia è valida solo se l'*assicurato* si trova in un paese estero.

Art. 2.2.1.1 - ESCLUSIONI

Sono esclusi:

a) gli *infortuni* subiti dall'*assicurato* qualora questo si rechi volontariamente in Paesi interessati da operazioni belliche;
b) i danni provocati da sostanze radioattive, biologiche e chimiche.

ART. 2.2.2 - ATTIVITA' SPORTIVE

L'*assicurazione* vale per gli *infortuni* che l'*assicurato* subisce in occasione della pratica di attività sportive, anche se svolte sotto l'egida di federazioni o associazioni sportive e purché praticate in base alle norme di legge e/o da disposizioni regionali, **salvo quanto previsto dal successivo art. 2.2.2.1 - Esclusioni**

ART. 2.2.2.1 - ESCLUSIONI

Sono escluse:

1. **le attività sportive praticate in forma professionistica (*sport professionistici*);**
2. **le attività sportive svolte dall'*assicurato* in modo prevalente, per impegno temporale, rispetto a ogni altra occupazione;**
3. **le attività sportive di seguito elencate <u>SOLO SE SVOLTE</u>** sotto l'egida di federazioni od associazioni sportive:
   - **calcio;**
   - **calcetto;**
   - **pallacanestro;**
   - **sci alpino (slalom e/o discesa) e snowboard;**
   - **ginnastica (artistica e trampolino);**
   - **ciclismo;**
   - **pattinaggio su ghiaccio e/o pista;**
   - **sport equestri in genere.**
4. **le attività sportive di alta pericolosità e comunque gli *sport estremi*, quali per esempio a titolo esemplificativo e non limitativo:**

- **pugilato;**
- **atletica pesante;**
- **lotta e arti marziali nelle loro varie forme;**
- **alpinismo con scalata di rocce od accesso a ghiacciai oltre il 3° grado U.I.A.A. (Unione Internazionale Associazioni Alpinistiche), e se inferiori al 3° grado se effettuate in solitaria;**
- **arrampicata libera;**
- **sci e snowboard fuori pista (ma sono compresi lo sci e lo snowboard fuori pista se effettuati ai margini delle piste da sci battute);**
- **salto dal trampolino con sci o idrosci;**
- **sci estremo e sci acrobatico, snowboard estremo ed acrobatico, sci alpinismo;**
- **bob e slittino da gara;**
- **biathlon e triathlon (ironman);**
- **rugby;**
- **immersione con autorespiratore;**
- **paracadutismo e sport aerei in genere (compresi quelli che utilizzano deltaplano, ultraleggeri e parapendio);**
- **football americano;**
- **hockey su ghiaccio, su pista e su prato;**
- **rafting;**
- **regate oceaniche e traversate in alto mare effettuate in solitaria;**
- **free climbing;**
- **jumping e bungee jumping;**
- **parkour;**
- **downhill;**
- **kite-surf e wakeboard;**
- **snow-kite;**
- **skeleton;**
- **torrentismo e canyoning;**
- **speleologia;**
- **guidoslitta (bobsleigh);**
- **hydrospeed;**
- **canoa e kajak che comporti discesa di rapide;**
- **sport motoristici in genere (quelli che utilizzano autoveicoli, motoveicoli e natanti a motore o motonautici, go-kart), salvo quanto previsto dall'art. 2.10 - Esclusioni, lettera j (competizioni e relative prove di regolarità pura).**

Per facilitare la comprensione, riportiamo di seguito alcuni esempi.

L'Assicurato ha subito un infortunio durante una partita di Padel organizzata dalla FITP (Federazione Italiana Tennis e Padel) riportando una lesione al menisco.
La copertura assicurativa è operante in quanto lo sport praticato non è escluso dalle condizioni di assicurazione.

L'Assicurato ha subito un infortunio durante una partita di calcio del campionato di Eccellenza sotto l'egida della FIGC (Federazione Italiana Gioco Calcio) riportando una lesione al menisco.
La copertura assicurativa non è operante in quanto l'attività sportiva del calcio svolta sotto l'egida di Federazione è esclusa dalle condizioni di polizza.

ART. 2.2.3 - CALAMITA' NATURALI

La copertura assicurativa è estesa agli *infortuni* conseguenti a eventi sismici, maremoti, eruzioni vulcaniche, inondazioni ed alluvioni **che colpiscono l'*assicurato* al di fuori della regione in cui egli ha la sua residenza o dimora abituale**.

GARANZIE SEMPRE OPERANTI

ART. 2.3 - DIARIA DA RICOVERO DA INFORTUNIO e MALATTIA

La *compagnia* corrisponde la *diaria* pattuita nella *scheda di polizza:*

- a seguito di *ricovero* dell'*assicurato* in *istituto di cura*, conseguente a *infortunio* o *malattia (*compreso *parto naturale* o con *taglio cesareo* e *aborto terapeutico)* indennizzabili a termini di *polizza*;
- per ciascun giorno di degenza (ai fini liquidativi il giorno di entrata e di uscita dall'*istituto di cura* viene considerato un solo giorno);
- **per la durata massima di 90 giorni per *sinistro* e per *anno* assicurativo**, compresi anche i casi di *day hospital* e *day surgery*.

In caso di *malattia*, la *diaria* viene corrisposta anche in caso di *day hospital* ma **per una durata massima di 40 giorni per *sinistro* e per anno assicurativo, con le seguenti limitazioni:**

- **in caso di *day hospital* presso un *istituto di cura* pubblico, la *diaria* viene corrisposta dal primo giorno di degenza senza pernottamento;**
- **in caso di *day hospital* in *istituto di cura* privato, la degenza deve essere di almeno 2 giorni consecutivi senza pernottamento.**

ART. 2.4 - DIARIA DA CONVALESCENZA POST RICOVERO DA INFORTUNIO e MALATTIA

La *compagnia* corrisponde la *diaria* indicata nella *scheda di polizza*:

- in caso di *ricovero* reso necessario da *infortunio* o *malattia* indennizzabili a termini di *polizza*;
- per il periodo di *convalescenza* successivo al *ricovero*, compreso il caso di *day surgery*, **purché il periodo di *convalescenza* venga prescritto dal medico curante dell'*assicurato.***
- **per un periodo massimo pari al doppio dei giorni di ricovero con il limite di 20 giorni.**

La *diaria* da *convalescenza* post *ricovero* da *infortunio* non si cumula con la *diaria* da *immobilizzazione* da *infortunio* di cui al successivo Art. 2.5.

La *diaria* da *convalescenza* post ricovero da malattia non viene corrisposta:

- **a seguito di *ricoveri* per parto naturale, *aborto terapeutico* ed interventi sulle tonsille e vegetazioni adenoidi su persone di età inferiore a 9 anni;**
- **a seguito di *ricovero* in *day hospital*.**

Per facilitare la comprensione, riportiamo di seguito un esempio.

L'Assicurato subisce un ricovero a seguito di malattia della durata di 5 giorni (Data ricovero 01/03 - Data dimissione 05/03).
Importo *diaria* da ricovero e convalescenza = 50 euro al giorno
Il medico curante prescrive all'Assicurato un periodo di convalescenza di 30 giorni.

L'indennizzo corrisposto all'Assicurato è il seguente:

- *Diaria* da ricovero = 4 giorni di indennizzo (ai fini liquidativi il giorno di entrata e di uscita dall'*Istituto di cura* viene considerato un solo giorno) = 50 x 4 = 200 euro
- *Diaria* da convalescenza = 10 giorni (la garanzia prevede il riconoscimento della *diaria* da convalescenza pari al doppio dei giorni di ricovero) = 50 x 10 = 500 euro

La *compagnia* indennizza 700 euro.

ART. 2.5 - DIARIA DA IMMOBILIZZAZIONE DA INFORTUNIO

La *compagnia* corrisponde la *diaria* pattuita nella *scheda di polizza* a seguito di *infortunio,* indennizzabile a termini di *polizza,* comportante una *frattura ossea* o una lesione capsulo-legamentosa che abbia reso necessaria l'applicazione di un *apparecchio di contenzione* che immobilizzi la parte e non sia rimovibile dall'*assicurato*.

La *diaria* è corrisposta dal giorno successivo l'applicazione dell'apparecchio di contenzione e fino alla sua rimozione, **per una durata massima di 50 giorni per *sinistro* e per *anno* assicurativo.**

Cosa si intende per immobilizzazione?

Per immobilizzazione si intende lo stato temporaneo di incapacità fisica, totale o parziale, dell'assicurato di svolgere le sue abituali occupazioni.

Nei soli casi di *frattura ossea* o di lesione capsulo-legamentosa, clinicamente diagnosticata presso una struttura ospedaliera o da un medico specialista in ortopedia e/o traumatologia **secondo il quale non è ritenuta necessaria, fin dalla prima diagnosi, l'applicazione di un apparecchio di contenzione**, la *compagnia* corrisponde la *diaria* pattuita nella *scheda di polizza* per il periodo di *immobilizzazione* prescritto dal medico specialista in ortopedia e/o traumatologia e **fino a un massimo di 15 giorni per evento e per *anno* assicurativo**.

Cosa si intende per lesione capsulo-legamentosa?

Per lesione capsulo-legamentosa si intende una lacerazione parziale o completa delle strutture che tengono unite le articolazioni, quali la capsula articolare ed i legamenti.

In caso di ricovero, la *diaria* da *immobilizzazione* da *infortunio* verrà corrisposta a partire dal giorno successivo alle dimissioni dell'*assicurato* dall'Istituto di cura.

Si intendono espressamente esclusi dalla presente garanzia:
- **le ernie di qualsiasi tipo salvo che siano una conseguenza diretta di un infortunio;**
- **le rotture sottocutanee dei tendini salvo che siano una conseguenza diretta di un infortunio.**

Per facilitare la comprensione, riportiamo di seguito un esempio.

L'*assicurato* subisce un ricovero a seguito di infortunio con frattura ossea scomposta di tibia e perone e gli viene immobilizzato l'arto con un apparecchio di contenzione per 30 giorni.

Importo *diaria* da immobilizzazione: 100 euro

L'indennizzo corrisposto all'*assicurato* è il seguente:
- *Diaria* da immobilizzazione: 100 x 30 giorni = 3.000 euro;

La *compagnia* indennizza 3.000 euro.

ART. 2.6 - SPESE DI CURA DA INFORTUNIO

La *compagnia* rimborsa le spese mediche sostenute rese necessarie da un evento indennizzabile come *infortunio*, entro i limiti di seguito specificati e comunque entro il limite della *somma assicurata* indicata nella *scheda di polizza* per persona e per anno assicurativo.

Si intendono espressamente esclusi i ricoveri e le spese mediche determinate da:
- **infarti;**
- **ernie di qualsiasi tipo salvo che siano una conseguenza diretta di un infortunio**
- **le rotture sottocutanee dei tendini salvo che siano una conseguenza diretta di un infortunio.**

A. Prestazioni sanitarie in caso di *ricovero*, *day hospital*, *day surgery (intervento chirurgico* senza *ricovero*) in *istituto di cura*

Sono incluse nella copertura le seguenti spese:

a) onorari del chirurgo, dell'aiuto, dell'assistente, dell'anestesista e di ogni altro soggetto medico o paramedico partecipante all'*intervento chirurgico*, diritti di sala operatoria e materiale di intervento, endoprotesi ed apparecchi protesici e terapeutici applicati durante l'intervento;
b) rette di degenza;
c) assistenza medica e infermieristica, medicinali, esami, *accertamenti diagnostici*, trattamenti fisioterapici e rieducativi praticati durante il *ricovero* o l'*intervento chirurgico* effettuato in *ambulatorio*;
d) trasferimento effettuato con idoneo mezzo di trasporto sanitario all'*istituto di cura,* fino alla concorrenza del 10% della *somma assicurata* indicata in *polizza*.

In caso di *ricovero* in *day hospital* la *compagnia* provvede al rimborso delle spese sopra indicate con le seguenti modalità:
- **in caso di *day hospital* presso un *istituto di cura* pubblico, dal primo giorno di degenza, senza pernottamento;**
- **in caso di *day hospital* presso un *istituto di cura* privato, la degenza deve essere almeno di 2 giorni consecutivi, senza pernottamento.**

B. Prestazioni sanitarie successive al *ricovero*, al *day hospital* e al *day surgery (intervento chirurgico* senza *ricovero)* o successive all'*infortunio* che non abbia determinato *ricovero, day hospital* o *day surgery*

Sono incluse nella copertura le seguenti spese:

a) *Visite specialistiche*, esami ed *accertamenti diagnostici* prescritti dal medico curante o dal medico specialista che ha in cura l'*assicurato,* **effettuati nei 180 giorni successivi:**
   - **all'*infortunio***, **purché corredato da referto di Pronto Soccorso pubblico** o da certificato medico corredato da referto radiologico (RX, RMN o TAC) attestanti l'*infortunio* subito;
   - **al ricovero;**
   - **al *day hospital***;
   - ***al day surgery (*all'intervento** *chirurgico* senza *ricovero);*

   La garanzia opera fino a un massimo del 20% della *somma assicurata*.

b) Trattamenti fisioterapici e rieducativi (**escluse le cure termali e similari)** compreso acquisto, manutenzione, riparazione e noleggio di apparecchi protesici e terapeutici, **prescritti dal medico curante o dal medico specialista che ha in cura l'*assicurato*, effettuati e fatturati entro 180 giorni successivi:**
   - **all'*infortunio,* purché corredato da referto di Pronto Soccorso pubblico** o da certificato medico corredato da referto radiologico (RX, RMN o TAC) attestanti l'*infortunio* subito)
   - **oppure dal giorno della dimissione dal *ricovero* o dal giorno dell'*intervento chirurgico* senza *ricovero (day surgery)*.**

   La garanzia opera fino a un massimo del 20% della *somma assicurata*.

c) Acquisto di medicinali **prescritti dal medico curante o dal medico specialista che ha in cura l'*assicurato,* solo a seguito di *ricovero* con *intervento chirurgico* e comunque entro 180 *giorni* dall'*infortunio,* con il limite del 10% della *somma assicurata.***

C. Cure odontoiatriche

Sono comprese le cure odontoiatriche e le protesi dentarie rese necessarie da *infortunio* comprovato **da referto di Pronto Soccorso pubblico.**
La garanzia opera fino a un massimo del 20% della *somma assicurata*, purché le cure vengano effettuate entro un *anno* dalla data dell'*infortunio*.

Agli effetti della garanzia prestata, si intende equiparata ad un *intervento chirurgico* la riduzione incruenta di *fratture* praticata anche in regime di Pronto Soccorso pubblico.

Nella garanzia Spese di cura da *infortunio* è prevista l'applicazione di una *franchigia* fissa di euro 100 per *sinistro.*

Per facilitare la comprensione del rimborso spese di cura da infortunio, riportiamo di seguito un esempio.

Somma assicurata per Spese di cura da infortunio: 5.000 euro
Sotto limite assicurato per trattamenti fisioterapici da infortunio 20% della somma assicurata = (5.000 x 20) /100= 1.000 euro
Franchigia: 100 euro per evento
Costo totale per trattamenti fisioterapici da infortunio sostenuto dall'assicurato: 600 euro
La *compagnia* rimborsa all'*assicurato* 500 euro (600 – 100 di franchigia)

COSA NON È ASSICURATO E QUALI SONO LE ALTRE LIMITAZIONI DI COPERTURA

ART. 2.7 - LIMITI DI ETA'

L'*assicurazione* è operante per gli assicurati con età massima di ottanta anni compiuti.

Nel caso in cui il *contraente* sia l'unico soggetto assicurato e raggiunga il limite di età previsto, l'*assicurazione* cessa dalla prima scadenza annua successiva, senza obbligo della *compagnia* di comunicare la cessazione della *polizza*.

Nel caso in cui uno degli assicurati compia l'ottantesimo *anno* durante l'annualità assicurativa, la copertura cessa per tale *assicurato* alla prima scadenza *annuale*; il *premio* viene, quindi, ricalcolato in base agli assicurati ancora presenti in *polizza* e per i quali la copertura assicurativa rimane operante.

Per facilitare la comprensione dei limiti di età, riportiamo di seguito un esempio.

Polizza Cumulativa
Scadenza *polizza* 31/12/2024
Assicurato n. 1 nato il 05/04/1944 (80 anni compiuti)
Assicurato n. 2 nato il 18/08/1954 (70 anni compiuti)
In considerazione del limite di età di 80 anni, la copertura cessa per l'*Assicurato* di 80 anni alla scadenza del 31/12/2024, mentre per l'*Assicurato* di 70 anni la copertura prosegue con relativo ricalcolo del premio.

ART. 2.8 - PERSONE NON ASSICURABILI

Non sono assicurabili:

a. **le persone affette da *alcolismo* e/o da dipendenza da sostanze psicoattive (stupefacenti, allucinogeni, *psicofarmaci* e *farmaci psicotropi* assunti non a scopo terapeutico), epilessia, sieropositività da H.I.V., sindrome da immunodeficienza acquisita (A.I.D.S.), sindromi organiche-cerebrali, schizofrenia, forme maniaco-depressive, stati paranoidi, Morbo di Parkinson, tutte le demenze e Alzheimer, malattie demielinizzanti (a scopo esemplificativo SLA, sclerosi multipla e simili), esiti di poliomielite;**
b. **le persone residenti all'estero (anche in qualità di *contraente*), comprese le persone residenti nella Repubblica di San Marino e Città del Vaticano.**

Art. 2.8.1 Inassicurabilità sopravvenuta

Il *contraente* o l'*assicurato* devono comunicare tempestivamente alla *compagnia* la sopravvenuta inassicurabilità, cioè il verificarsi delle circostanze di cui all'Art. 2.8 che precede.

La *compagnia*, infatti, considera non assicurabili le persone affette dalle patologie di cui all'Art. 2.8 lettera a e quelle residenti all'estero, come indicato all'Art. 2.8 lettera b. e quindi non avrebbe acconsentito a stipulare

la polizza se fosse stata a conoscenza che l'assicurato era affetto dalle patologie di cui sopra o che si era trasferito all'estero.

Di conseguenza, nel caso in cui l'assicurato sia colpito dalle patologie sopra indicate nel corso del contratto, la garanzia assicurativa cessa immediatamente, senza obbligo della *compagnia* di corrispondere l'eventuale *indennizzo*; la valutazione concreta dello stato di salute dell'assicurato non ha alcun rilievo.

L'incasso di premi scaduti non può essere considerato come riconoscimento della operatività della garanzia; la compagnia rimborsa al *contraente*, entro 45 giorni dalla cessazione della *polizza*, la quota parte di *premio* relativa al tempo che intercorre tra il momento della cessazione del contratto ed il termine del *periodo di assicurazione* per il quale è stato corrisposto il *premio,* al netto delle imposte già pagate,

In caso di soggetto divenuto non assicurabile, se il *contraente* è l'unico soggetto assicurato, l'*assicurazione* cessa immediatamente con rimborso del *premio* nel caso la cessazione avvenga nel corso dell'annualità assicurativa.

Nel caso di *polizza cumulativa* la copertura assicurativa cessa immediatamente per il solo soggetto divenuto non assicurabile con rimborso del premio nel caso la cessazione avvenga nel corso dell'annualità assicurativa e il *premio* viene ricalcolato in base agli assicurati presenti in *polizza* e per i quali la copertura assicurativa rimane operante.

In caso di trasferimento della residenza all'estero, se il *contraente* è l'unico soggetto assicurato, l'*assicurazione* cessa dalla prima scadenza annua successiva senza obbligo della *compagnia* di comunicare la cessazione della *polizza*.

Nel caso di *polizza cumulativa* la copertura assicurativa cessa per il solo soggetto assicurato residente all'estero dalla prima scadenza annua successiva e il *premio* viene ricalcolato in base agli *assicurati* presenti in *polizza* e per i quali la copertura assicurativa rimane operante.

ART. 2.9 - PROFESSIONI NON ASSICURABILI

Non sono assicurabili le persone che svolgono le seguenti attività professionali:

a. atleta sportivo professionista;
b. pilota o collaudatore di veicoli a motore, natanti a motore, aeromobili;
c. personale di bordo su aeromobili;
d. subacqueo professionista, sommozzatore, palombaro;
e. minatore, professionista a contatto con radio isotopi ed esplosivi;
f. militare di corpi armati dello Stato, agente di polizia, guardia giurata;
g. guida alpina o speleologica, istruttore di alpinismo;
h. stunt-man, controfigura, circense.

Art. 2.9.1 Inassicurabilità sopravvenuta

Il *contraente* o l'*assicurato* devono comunicare tempestivamente alla *compagnia* la sopravvenuta inassicurabilità, cioè il verificarsi delle circostanze di cui all'Art. 2.9 che precede.

La *compagnia*, infatti, considera non assicurabili le persone che svolgono le attività professionali di cui all'Art. 2.9 e quindi non avrebbe acconsentito a stipulare la polizza se fosse stata a conoscenza che l'assicurato svolgeva le attività di cui sopra.

Di conseguenza, nel caso in cui si riscontri che l'assicurato svolge una delle attività in questione, la garanzia assicurativa cessa immediatamente, **senza obbligo della *compagnia* di corrispondere l'eventuale *indennizzo* qualora l'*infortunio* avvenga durante lo svolgimento dell'attività non assicurabile**.

L'incasso di premi scaduti non può essere considerato come riconoscimento della operatività della garanzia; la compagnia rimborsa **al *contraente*, entro 45 giorni dalla cessazione della *polizza*, la quota parte di *premio* relativa al tempo che intercorre tra il momento della cessazione del contratto ed il termine del *periodo di assicurazione* per il quale è stato corrisposto il *premio,* al netto delle imposte già pagate,**

Se il *contraente* è l'unico soggetto assicurato, l'*assicurazione* cessa immediatamente con rimborso del *premio* nel caso la cessazione avvenga nel corso dell'annualità assicurativa.

Nel caso di *polizza cumulativa* la copertura assicurativa cessa per il solo soggetto divenuto non assicurabile e il *premio* viene ricalcolato in base agli assicurati presenti in *polizza* e per i quali la copertura assicurativa rimane operante.

ART. 2.10 - ESCLUSIONI

Sono esclusi dalle garanzie:

a. **le conseguenze di *infortuni,* malformazioni congenite, difetti fisici e m*alattie* diagnosticate o che abbiano reso necessarie cure mediche o esami clinici (strumentali o di laboratorio) preesistenti all'effetto dell'*assicurazione*;**
b. **gli infortuni subiti alla guida di qualsiasi veicolo o natante a motore se l'*assicurato* non è abilitato o in caso di patente scaduta salvo che, in quest'ultimo caso, al momento del *sinistro* l'*assicurato* abbia i requisiti necessari ad ottenere il rinnovo;**
c. **gli infortuni subiti alla guida di mezzi di locomozione aerea, nonché in occasione del loro uso in qualità di membro dell'equipaggio e alla guida di mezzi di locomozione subacquea;**
d. **gli infortuni subiti durante l'uso, anche come passeggero, di veicoli in circuiti, anche in assenza di competizione, salvo i corsi di guida sicura, nonché durante l'uso di aeromobili (compresi deltaplani, ultraleggeri e parapendio) e di natanti a motore, in competizione e relative prove;**
e. **gli infortuni subiti durante la partecipazione, sia come conducente che come passeggero, a corse automobilistiche o motociclistiche ovvero a gare e relative prove ed allenamenti, salvo che si tratti di competizioni e relative prove di regolarità pura;**
f. **gli infortuni subiti in stato di *ebbrezza alcolica* alla guida di veicoli in genere, da uso o *abuso di psicofarmaci* e *farmaci psicotropi* nonché dall'uso di allucinogeni, dall'uso non terapeutico di stupefacenti ed in ogni caso quando l'*assicurato* si trovi in stato di ubriachezza;**
g. **le conseguenze derivanti da ubriachezza, le intossicazioni conseguenti ad *alcolismo*, uso e *abuso di psicofarmaci* e *farmaci psicotropi*, uso di stupefacenti, salvo la somministrazione terapeutica e di allucinogeni e simili;**
h. **gli infortuni subiti durante la pratica di qualsiasi sport che costituisca per l'*assicurato* attività professionale, principale o secondaria, non dichiarata, e degli sport esclusi dall'art. 2.2.2 - Attività sportive;**
i. **gli infortuni subiti durante la partecipazione ad imprese, anche sportive, di carattere eccezionale o ad azioni temerarie (a titolo esemplificativo e non limitativo, spedizioni esplorative o artiche, himalayane e/o andine);**
j. **gli infortuni e le malattie contratte durante l'arruolamento volontario, il richiamo alle armi per mobilitazione o per altri motivi di carattere eccezionale;**
k. **i *sinistri* provocati o dipendenti direttamente o indirettamente da sindrome da immunodeficienza acquisita (A.I.D.S.) e le patologie correlate alla infezione da HIV, *malattie mentali* e/o *disabilità mentali* e disturbi psichici in genere, ivi compresi sindromi organiche cerebrali, disturbi schizofrenici, disturbi paranoici, forme maniaco depressive, Morbo di Parkinson, tutte le demenze e Alzheimer, malattie demielinizzanti (a scopo esemplificativo SLA, sclerosi multipla e simili), epilessia, comprese relative conseguenze e complicanze;**
l. **le malattie professionali, come definite dal PR 30/06/65, n. 1124, limitatamente alla diaria da ricovero da infortunio;**
m. **l'eliminazione e/o la correzione dei difetti di rifrazione quali miopia, astigmatismo, ipermetropia, presbiopia;**
n. **l'interruzione volontaria non terapeutica della gravidanza;**
o. **ogni conseguenza di anoressia e bulimia nonché prestazioni e terapie in genere con finalità dietologica;**
p. **prestazioni e terapie non riconosciute dalla medicina ufficiale (D.M. del 08/11/1991 pubblicato sulla G.U. n. 262) quali per esempio quelle omeopatiche e fitoterapiche;**
q. **le cure odontoiatriche di tipo conservativo, protesico, implantologico, estrattivo ed ortodontico, nonché quelle del parodonto, salvo che non si tratti di cure rese necessarie da neoplasie maligne o da infortuni secondo quanto indicato all'Art. 2.6 lettera C;**
r. **le degenze dovute alla necessità dell'*assicurato*, divenuto non più autosufficiente in via permanente, di avere assistenza di terzi per effettuare gli atti elementari della vita quotidiana, nonché i ricoveri per lungodegenza, quando le degenze ed i ricoveri siano resi necessari prevalentemente da misure di carattere assistenziale o fisioterapico di mantenimento;**
s. **le degenze in case di riposo, di *convalescenza*, di soggiorno o di terapie termali, ancorché nell'ambito di istituti di cura;**
t. **le terapie della fecondità assistita di qualsivoglia tipo, nonché le terapie della sterilità acquisita e/o dell'impotenza dei singoli partner della coppia;**
u. **le prestazioni aventi finalità estetiche nonché i ricoveri allo scopo di effettuare check-up clinici;**
v. **le conseguenze dirette o indirette di trasformazioni o assestamenti energetici dell'atomo, naturali o provocati, e accelerazioni di particelle atomiche (fissione e fusione nucleare, isotopi radioattivi, macchine acceleratrici, raggi x, ecc.), salvo che non siano causate da radiazioni utilizzate per terapie mediche;**

w. i danni provocati da sostanze radioattive, biologiche e chimiche quando non utilizzate per fini pacifici, cioè in caso di guerra od insurrezioni;
x. le conseguenze di azioni dolose compiute o tentate *dall'assicurato*, nonché da lui volontariamente attuate o consentite contro la sua persona;
y. le malattie provocate da sostanze radioattive, biologiche e chimiche quando non utilizzate per fini pacifici, cioè guerra e insurrezioni.

Per le maggiori somme e le diverse prestazioni conseguenti a variazioni intervenute nel corso del contratto e in generale per l'operatività della garanzia, le disposizioni di cui alla lettera a) si applicheranno con riguardo alla data di variazione, anziché a quella di stipulazione del contratto.

ART. 2.11 - TERMINI DI CARENZA - DIARIA DA RICOVERO DA MALATTIA

L'*assicurazione* ha effetto a partire dalle ore 24.00:

- **del 365° giorno successivo a quello di effetto della *polizza* o di pagamento del *premio*, se successivo, per il parto naturale, cesareo, l'aborto non volontario, le *malattie* dipendenti da gravidanza e puerperio;**
- **del 180° giorno successivo a quello di effetto della *polizza* o di pagamento del *premio*, se successivo, per le *malattie preesistenti* che siano l'espressione o la conseguenza di stati patologici non ancora manifestatisi al momento della stipulazione della *polizza* ma insorti anteriormente a tale data e non conosciuti dall'*assicurato*;**
- **del 30° giorno successivo a quello di effetto della *polizza* o di pagamento del *premio*, se successivo, per tutte le altre *malattie*.**

Quando il contratto è stato emesso in sostituzione di un altro contratto in corso con le *Compagnie* del Gruppo Helvetia, riguardante gli stessi assicurati e identiche garanzie e senza interruzione **i *termini di carenza* di cui sopra operano:**

- **dal giorno in cui aveva avuto effetto il contratto sostituito, per le prestazioni ed i massimali previsti da quest'ultimo;**
- **dal giorno in cui ha effetto il nuovo contratto, limitatamente alle maggiori somme e/o alle diverse prestazioni da esso previste.**

La norma di cui al comma precedente vale anche nel caso di variazioni intervenute nel corso di uno stesso contratto.

Per facilitare la comprensione dell'operatività della Carenza, riportiamo di seguito un esempio.

Data decorrenza del contratto: 10/07/2023

Data pagamento premio: 10/07/2023

Sinistro: ricovero in Istituto di cura per 5 giorni

Data sinistro: 02/08/2023

Il sinistro non è indennizzabile in quanto avvenuto durante il periodo di carenza previsto dalle condizioni di assicurazione (30 giorni).

CONDIZIONI DI OPERATIVITÀ

ART. 2.12 - ADEGUAMENTO DEL PREMIO PER ETA'

I premi delle garanzie previste nella presente Sezione sono determinati in funzione dell'età dell'*assicurato*. Ad ogni scadenza annuale della *polizza*, il *premio* per ogni *assicurato* si adegua automaticamente con applicazione dei coefficienti previsti dalla tabella di cui all'Allegato D delle presenti condizioni di *assicurazione*.

ART. 2.13 - MODIFICA DELLA PROFESSIONE

Il *contraente* e/o l'*assicurato* hanno l'onere di comunicare in forma scritta alla *compagnia* ogni modifica della professione principale e secondaria indicata nella *scheda di polizza*, così come della relativa categoria professionale.

Se durante il periodo di validità della *polizza* si verifica un cambiamento dell'attività professionale dichiarata e non ne viene data comunicazione scritta alla *compagnia*, in caso di *sinistro* l'*indennizzo* verrà corrisposto:

a) integralmente quando la diversa attività non è più rischiosa di quella dichiarata in *polizza*;
b) **in misura ridotta, secondo le percentuali previste dalla tabella sotto riportata quando la diversa attività è più rischiosa di quella dichiarata in *polizza*.**

PERCENTUALE DI INDENNIZZO PER ATTIVITÀ SVOLTA DIVERSA DA QUELLA DICHIARATA				
Dichiarata	**Attività svolta al momento del sinistro**			
	CLASSE A	**CLASSE B**	**CLASSE C**	**CLASSE D**
CLASSE A	100%	80%	52%	41%
CLASSE B	100%	100%	65%	52%
CLASSE C	100%	100%	100%	80%
CLASSE D	100%	100%	100%	100%

Per la determinazione del livello di rischio delle attività si fa riferimento alla Tabella CLASSIFICAZIONE ATTIVITÀ PROFESSIONALI (vedere Allegato C delle presenti Condizioni di *assicurazione*). Per l'identificazione della classe di rischio delle attività professionali eventualmente non presenti nella Tabella di cui sopra, viene utilizzato il criterio di analogia/equivalenza ad una delle attività elencate.

Qualora l'attività svolta dall'*assicurato* al momento del *sinistro* sia una di quelle non assicurabili indicate all'art. 2.9 - Professioni non assicurabili e non rientra tra le professioni indicate nell'Allegato C - Classificazione delle attività professionali, ferma l'applicazione del criterio analogico, non verrà corrisposto l'*indennizzo.*

Per facilitare la comprensione della regola proporzionale in caso di sinistro avvenuto durante una professione diversa da quella dichiarata nella scheda di polizza, riportiamo di seguito alcuni esempi.

1) Professione dichiarata nella scheda di polizza: impiegato amministrativo

Sinistro: l'Assicurato subisce un infortunio in aeroporto durante l'attività lavorativa in qualità di interprete, dal quale deriva una frattura a due dita della mano destra; l'Assicurato non ha comunicato alla *compagnia* il cambio della professione esercitata.

La professione di impiegato amministrativo, attività dichiarata nella scheda di polizza di polizza, e la professione risultante al momento del sinistro sono classificate nella medesima classe di rischio (Classe A nell'Allegato C - Classificazione delle attività professionali allegato alle condizioni di assicurazione).

Il sinistro è in garanzia ed è indennizzabile integralmente in quanto non è previsto un aggravamento di rischio a seguito del cambio della professione.

2) Professione dichiarata nella scheda di polizza: studente.

Sinistro: l'Assicurato subisce un infortunio sulle piste da sci durante l'attività professionale di Maestro di sci. L'Assicurato non ha comunicato alla *compagnia* il cambio della professione esercitata.

Durante la gestione del sinistro emerge che l'Assicurato in realtà svolge l'attività professionale di Maestro di sci, attività non presente nell'Allegato C - Classificazione delle attività professionali e non trova applicazione il criterio analogico per un'attività corrispondente.

Il sinistro non è in garanzia.

ART. 2.14 - VALIDITA' TERRITORIALE

L'*assicurazione* vale per il mondo intero, salvo le limitazioni previste nell'art. 2.2.1.1 - Esclusioni.

TABELLA RIEPILOGO GARANZIE, LIMITI, FRANCHIGIE E SCOPERTI

GARANZIE BASE	SCOPERTI	FRANCHIGIE	LIMITI DI INDENNIZZO
Diaria da ricovero da infortunio e malattia	non previsto	non previsto	- **90 giorni** per sinistro e per anno - in caso di malattia durata **massima 40 giorni** in caso di day hospital
Diaria da convalescenza post ricovero da infortunio e malattia	non previsto	non previsto	doppio dei giorni di ricovero con il **massimo di 20 giorni** per sinistro e per anno
Diaria da immobilizzazione da infortunio	non previsto	non previsto	- **50 giorni** per sinistro e per anno - **15 giorni** per fratture senza applicazione di apparecchio di contenzione
Spese di cura da infortunio	non previsto	**100 euro** per evento	- trasferimento, effettuato con idoneo mezzo di trasporto sanitario all'istituto di cura fino alla concorrenza del **10% della somma assicurata**; - visite specialistiche, esami e accertamenti diagnostici con il **massimo del 20% della somma assicurata;** - trattamenti fisioterapici con il **massimo del 20% della somma assicurata**; - cure odontoiatriche con il **massimo del 20% della somma assicurata;** - acquisto medicinali solo a seguito di intervento chirurgico con il **massimo del 10% della somma assicurata.**

SEZIONE INFORTUNI

Formula Persona - Infortuni e Malattia

Le garanzie di questa sezione sono operanti se acquistata la Formula Persona - Infortuni e Malattia.

Nella Sezione *Infortuni* è necessario acquistare la garanzia *invalidità permanente* da *infortunio* oppure la garanzia *diaria* da *ricovero* da *infortunio* abbinata alla garanzia della sezione Malattia - *diaria* da *ricovero* da *malattia*.

COSA È ASSICURATO

ART. 3.1 - OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE

L'*assicurazione* vale per gli *infortuni* che l'*assicurato* subisce nello svolgimento delle attività professionali principali e secondarie dichiarate nella *scheda di* polizza, nonché di ogni altra attività non professionale nei limiti delle garanzie, delle *somme assicurate* e della combinazione di rischio indicate nella *scheda di polizza*, nonché secondo le condizioni che seguono, anche aggiuntive, se richiamate in *polizza* e rese operanti.

Cosa si intende per infortunio?
L'infortunio è un evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna che produce lesioni corporali oggettivamente constatabili. Un esempio di infortunio può essere la caduta dalle scale dovuta a disattenzione o a una spinta.

La rottura di un tendine non conseguente a un trauma ma causata da prolungata attività sportiva nonché un infarto, anche se dovuto a uno spavento improvviso, non sono infortuni e quindi non rientrano nella copertura.

Sono compresi gli *infortuni* subiti:

- in conseguenza di malore o in stato di incoscienza non dovuti a condizioni patologiche;
- a causa di imperizia, imprudenza, negligenza, anche gravi;
- in conseguenza di atti di temerarietà, soltanto se compiuti per dovere di solidarietà umana o per legittima difesa;
- a causa di ustioni provocate da animali o vegetali.

La copertura assicurativa è estesa ai seguenti casi:

- asfissia (non dipendente da malattia);
- annegamento, assideramento o congelamento, folgorazione, colpi di sole o di calore o di freddo;
- avvelenamenti acuti da ingestione o da assorbimento di sostanze per causa fortuita e involontaria;
- a causa di morsicature di animali, punture di insetti o aracnidi (**con esclusione della malaria, delle malattie tropicali**) e affezioni, intendendosi per tale qualsiasi condizione morbosa o patologica che colpisca un individuo, e di cui gli insetti siano portatori necessari, nonché le conseguenze della puntura di zecca (**esclusa la sindrome di Lyme**);
- avvelenamento del sangue o infezione purché il germe infettivo si sia introdotto nell'organismo al momento del verificarsi di una lesione esterna traumatica.

Sono considerati *infortuni* le lesioni determinate da *sforzo,* cioè le lesioni derivanti da un atto fisico sproporzionato rispetto alla struttura corporea dell'*assicurato* e/o un atto fisico non rientrante tra le azioni della normale vita lavorativa e/o privata. **Sono esclusi gli infarti da qualsiasi causa determinati.**

Art. 3.1.1 - Combinazione di rischio

È possibile assicurare una delle seguenti combinazioni di rischio:

A) Infortuni Professionali ed Extraprofessionali

Quelli subiti dall'*assicurato* nell'esercizio delle attività professionali principali e secondarie dichiarate nonché di ogni altra attività non professionale, **salvo quanto previsto dall'art. 3.2.4 - Attività sportive, nonché quanto previsto dall'art. 3.17 - Esclusioni**.

B) Infortuni Professionali

Quelli subiti dall'*assicurato* nell'esercizio delle attività professionali indicate in *polizza*, compreso il *rischio in itinere*, **salvo quanto previsto dall'art 3.17 - Esclusioni.**

C) Infortuni Extraprofessionali

Quelli subiti dall'*assicurato* nello svolgimento di ogni attività che non abbia carattere professionale, **salvo quanto previsto dall'art. 3.2.4 - Attività sportive e dall'art. 3.17 - Esclusioni**.

Tutte le categorie lavorative (lavoratore dipendente, lavoratore autonomo o libero professionista e altro) possono acquistare le combinazioni di rischio sopra descritte?

No, le combinazioni di rischio assicurato:

B) Infortuni Professionali e
C) Infortuni Extraprofessionali

possono essere acquistate solo dai lavoratori dipendenti in quanto, in caso di sinistro, è possibile identificare l'ambito nel quale è avvenuto l'infortunio, cioè durante l'attività lavorativa oppure in ambito extra lavorativo.

ART. 3.2 - ESTENSIONI ALL'OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE (sempre operanti)

ART. 3.2.1 - RISCHIO VOLO

La garanzia vale per gli *infortuni* che *l'assicurato* subisce in qualità di:

1) passeggero durante i viaggi aerei effettuati su velivoli o elicotteri di trasporto pubblico, da chiunque gestiti, condotti da piloti professionisti;
2) passeggero durante i viaggi aerei effettuati su velivoli plurimotori di ditte o privati condotti da piloti professionisti con **esclusione delle trasvolate oceaniche**.

Limitatamente a questa estensione, **la garanzia assicurativa è prestata solo per il caso di Morte e *Invalidità permanente* se richiamate in *polizza*, con esclusione di qualsiasi altra garanzia eventualmente pattuita.**

ART. 3.2.1.1 - ESCLUSIONI

Sono esclusi gli *infortuni* subiti durante voli:

a) su velivoli ed elicotteri di proprietà di aeroclub, del *contraente* o dell'*assicurato;*

b) effettuati dall'*assicurato* in qualità di pilota o personale di bordo di qualsiasi velivolo, sia pubblico che privato.

ART. 3.2.2 - RISCHIO GUERRA E TERRORISMO

La copertura assicurativa è estesa agli *infortuni* causati o determinati da:

1) aggressioni e/o atti violenti avvenuti in occasione di tumulti popolari, atti di terrorismo, **a condizione che l'*assicurato* non vi abbia preso parte attiva**;
2) stato di guerra nel Paese in cui l'*assicurato* si trova, se l'*assicurato* risulti sorpreso dallo scoppio degli eventi bellici mentre si trova in tale stato e purché l'*infortunio* si verifichi entro 14 giorni dall'inizio delle ostilità. Questa garanzia è valida solo se l'*assicurato* si trova in un paese estero.

Art. 3.2.2.1 - ESCLUSIONI

Sono esclusi:

a) gli *infortuni* subiti dall'*assicurato* che si rechi volontariamente in Paesi interessati da operazioni belliche;
b) i danni provocati da sostanze radioattive, biologiche e chimiche.

ART. 3.2.3 - CALAMITA' NATURALI

La copertura assicurativa è estesa agli *infortuni* conseguenti a eventi sismici, maremoti, eruzioni vulcaniche, inondazioni ed alluvioni **che colpiscono l'*assicurato* al di fuori della regione in cui ha la sua residenza o dimora abituale**.

ART. 3.2.4 - ATTIVITA' SPORTIVE

La seguente estensione di copertura è operante solo per le seguenti combinazioni di rischio:

- **Infortuni professionali ed extra- professionali;**
- **Infortuni solo extra- professionali.**

L'*assicurazione* vale per gli *infortuni* che l'*assicurato* subisce in occasione della pratica di attività sportive, anche se svolte sotto l'egida di federazioni o associazioni sportive e purché praticate in base alle norme di legge e/o da disposizioni regionali, **salvo quanto previsto dal successivo art. 3.2.4.1 - Esclusioni e da quanto previsto nelle condizioni aggiuntive: 1) Sport a basso rischio e 2) Sport ad alto rischio.**

ART. 3.2.4.1 - ESCLUSIONI

Sono escluse:

1. **le attività sportive praticate in forma professionistica (*sport professionistici*);**
2. **le attività sportive svolte dall'*assicurato* in modo prevalente, per impegno temporale, rispetto a ogni altra occupazione;**
3. **le attività sportive di seguito elencate <u>SOLO SE SVOLTE</u>** sotto l'egida di federazioni od associazioni sportive:
   - **calcio,**
   - **calcetto,**
   - **pallacanestro,**
   - **sci alpino (slalom e/o discesa) e snowboard,**
   - **ginnastica (artistica e trampolino),**
   - **ciclismo,**
   - **pattinaggio su ghiaccio e/o pista,**
   - **sport equestri in genere.**
4. **le attività sportive di alta pericolosità e comunque gli *sport estremi*, quali per esempio a titolo esemplificativo e non limitativo:**
   - **pugilato;**
   - **atletica pesante;**
   - **lotta e arti marziali nelle loro varie forme;**
   - **alpinismo con scalata di rocce od accesso a ghiacciai oltre il 3° grado U.I.A.A. (Unione Internazionale Associazioni Alpinistiche), e se inferiori al 3° grado se effettuate in solitaria;**
   - **arrampicata libera;**
   - **sci e snowboard fuori pista (ma sono compresi lo sci e lo snowboard fuori pista se effettuati ai margini delle piste da sci battute);**
   - **salto dal trampolino con sci o idrosci;**
   - **sci estremo e sci acrobatico, snowboard estremo ed acrobatico, sci alpinismo;**
   - **bob e slittino da gara;**
   - **biathlon e triathlon (ironman);**
   - **rugby;**
   - **immersione con autorespiratore;**

- **paracadutismo e sport aerei in genere (compresi quelli che utilizzano deltaplano, ultraleggeri e parapendio);**
- **football americano;**
- **hockey su ghiaccio, su pista e su prato;**
- **rafting;**
- **regate oceaniche e traversate in alto mare effettuate in solitaria;**
- **free climbing;**
- **jumping e bungee jumping;**
- **parkour;**
- **downhill;**
- **kite-surf e wakeboard;**
- **snow-kite;**
- **skeleton;**
- **torrentismo e canyoning;**
- **speleologia;**
- **guidoslitta (bobsleigh);**
- **hydrospeed;**
- **canoa e kajak che comporti discesa di rapide;**
- **sport motoristici in genere (quelli che utilizzano autoveicoli, motoveicoli e natanti a motore o motonautici, go-kart), salvo quanto previsto dall'art. 3.17 - Esclusioni, lettera f (competizioni e relative prove di regolarità pura).**

È possibile assicurare le attività sportive svolte sotto l'egida di federazione sportive?

Sì, alcune di queste attività sportive possono essere assicurate acquistando la garanzia accessoria di cui all'art. 3.18 - Attività sportive a basso rischio e alcune di queste attività acquistando la garanzia accessoria di cui all'art. 3.19 - Attività sportive ad alto rischio.

ART. 3.2.5 - INFORTUNI SUBITI DURANTE IL SERVIZIO MILITARE VOLONTARIO

Questa estensione di copertura è operante solo per la combinazione di rischio Infortuni professionali ed extra-professionali.

L'*assicurazione* è valida durante il servizio militare volontario in tempo di pace.

L'*assicurazione* non comprende gli *infortuni* subiti:

a. **durante l'arruolamento per mobilitazione o per carattere eccezionale;**
b. **durante la partecipazione a interventi militari fuori dai confini della Repubblica Italiana. In entrambi i casi di cui sopra l'*assicurato* può richiedere la risoluzione dell'*assicurazione*** e ottenere il rimborso della parte di *premio* relativa al periodo di *assicurazione* non goduto.

ART. 3.2.6 - INFORTUNI SUBITI DURANTE SERVIZIO DI VOLONTARIATO

Questa estensione di copertura è operante solo per la combinazione di rischio "Infortuni professionali ed extra- professionali".

La copertura assicurativa è estesa agli *infortuni* che l'Assicurato, in qualità di iscritto ad associazione di volontariato riconosciuta dalla legge, subisce durante lo svolgimento delle attività per ordine e per conto dell'associazione, senza remunerazione.

L'*assicurazione* non comprende le attività svolte:

- **con qualsiasi forma di remunerazione;**
- **al di fuori del Territorio Italiano, della Repubblica di San Marino e dello Stato della Città del Vaticano;**
- **con utilizzo di elicotteri o altri mezzi aerei;**
- **per conto della Protezione Civile.**

GARANZIE SEMPRE OPERANTI

ART. 3.3 - INVALIDITA' PERMANENTE DA INFORTUNIO

Cos'è l'invalidità permanente?
È la perdita completa o parziale della capacità di lavorare, qualsiasi sia la professione esercitata al momento dell'infortunio. È una forma grave di danno fisico causata da infortunio. Perché un danno si possa considerare permanente deve essere irrimediabile (non più suscettibile di miglioramento) e condizionare per sempre la vita dell'assicurato.

Quando da un *infortunio* deriva una *invalidità permanente*, la *compagnia* liquida un *indennizzo* calcolato sulla *somma assicurata*, determinato in proporzione al grado di *invalidità* accertato secondo i criteri e le percentuali indicate nell'Allegato A, o se richiamata in *polizza* la Condizione aggiuntiva 9 - Tabella per accertamento del grado di *invalidità permanente* (ex tabella INAIL, all. n.1 dpr 30 giugno 1965 n.1124). L'indennizzo viene effettuato al netto della *franchigia* indicata nella *scheda di polizza, in base a quanto previsto nel successivo Art. 3.20* e sulla base delle percentuali di liquidazione previste dalla *franchigia* richiamata.

L'*indennizzo* per *invalidità permanente* viene liquidato anche dopo la scadenza della *polizza*, purché l'*infortunio* sia avvenuto nel periodo di validità della *polizza* e l'*invalidità permanente* sia la conseguenza diretta dell'*infortunio* stesso e si sia verificata entro 2 anni dal giorno dell'*infortunio*.

ART. 3.4 - ESTENSIONI DI GARANZIE SEMPRE OPERANTI PER INVALIDITA' PERMANENTE DA INFORTUNIO

Art. 3.4.1 - Rimborso spese di adeguamento abitazione
Quando l'*infortunio* comporta una *invalidità permanente* pari o superiore al 66% e l'abitazione dell'*assicurato* necessita di adeguamenti finalizzati al superamento delle barriere architettoniche, la *compagnia* rimborsa le spese documentate e sostenute per la realizzazione delle opere all'interno dell'abitazione ove l'*assicurato* ha il proprio domicilio entro 1 *anno* dal giorno dell'*infortunio* denunciato.

Il rimborso è riconosciuto entro il limite del 5% della *somma assicurata* per *Invalidità permanente*, con il massimo di euro 10.000 per *sinistro*.

Nel corso di validità della *polizza*, considerando anche eventuali contratti sostituiti e in corso con le *compagnie* del Gruppo Helvetia, non può essere indennizzato più di un *sinistro* per abitazione e per *polizza*.

Art. 3.4.2 - Rimborso spese per adeguamento autovetture
Quando l'*infortunio* comporta una *invalidità permanente* pari o superiore al 66% e l'autovettura dell'*assicurato* o di un suo familiare convivente necessita di interventi di adeguamento o personalizzazione in riferimento alla disabilità riportata, la *compagnia* rimborsa le spese documentate e sostenute per tali adattamenti entro 1 *anno* dal giorno dell'*infortunio* denunciato.

Il rimborso è riconosciuto entro il limite del 5% della *somma assicurata* per *Invalidità permanente*, con il massimo di euro 5.000 per *sinistro*.

Nel corso di validità della *polizza*, considerando anche eventuali contratti sostituiti e in corso con le *compagnie* del Gruppo Helvetia, non può essere indennizzato più di un *sinistro* per autovettura e per *polizza*.

Art. 3.4.3 - Perdita anno scolastico
Quando in conseguenza di *infortunio* l'alunno *assicurato*, di età inferiore ai 20 anni, abbia riportato lesioni che abbiano determinato assenze per un periodo tale da determinare la perdita dell'anno scolastico, **la *compagnia* garantisce il pagamento di una indennità forfettaria pari a euro 1.000 per *sinistro* e per anno assicurativo**.

Il pagamento dell'indennità verrà riconosciuto previa certificazione rilasciata dalla Segreteria scolastica, dalla quale risulti che la perdita dell'anno scolastico sia dovuta ad assenze e previa dimostrazione, mediante certificato medico, che tali assenze siano diretta conseguenza dell'*infortunio* verificatosi e denunciato in corso di validità della copertura.

Questa indennità viene liquidata solo nel caso in cui la mancata ammissione alla classe superiore riguardi la frequenza di scuole primarie e secondarie di I e II grado.

Art. 3.4.4 - Ernie traumatiche o da sforzo

Ad integrazione dell'art. 3.1 - Oggetto dell'*assicurazione*, l'*assicurazione* è estesa alle ernie traumatiche o da *sforzo* conseguenti a *infortunio* alle condizioni seguenti:

- se l'ernia risulta operabile **non è riconosciuto nessun *indennizzo* per l'Invalidità permanente;**
- se l'ernia, anche bilaterale, non risulta operabile secondo parere medico, verrà riconosciuto solamente il grado di *invalidità permanente* accertato **con il limite massimo del 10%** dell'*invalidità permanente* totale al netto della *franchigia* pattuita in *polizza*.

La copertura assicurativa è operante dal 181° giorno dalla decorrenza della *polizza* o dal pagamento del *premio*, se successivo.

Quando il contratto è stato emesso in sostituzione di un altro contratto in corso con le *compagnie* del Gruppo Helvetia, riguardante gli stessi assicurati e senza interruzione, o in caso di variazioni intervenute nel corso di validità della *polizza*, **i *termini di carenza* di cui sopra operano:**

- **dal giorno in cui aveva avuto effetto il contratto sostituito, per le prestazioni e le *somme assicurate* previsti da quest'ultimo;**
- **dal giorno in cui ha effetto la *polizza* che ha sostituito il precedente contratto, limitatamente alle maggiori somme e alle diverse prestazioni da essa previste.**

Qualora insorga una contestazione circa la natura e/o l'operabilità dell'ernia, troverà applicazione l'art. 7.11 - Controversie - Arbitrato irrituale della Sezione Cosa fare in caso di sinistro.

Per facilitare la comprensione delle modalità di calcolo dell'indennizzo, riportiamo di seguito un esempio.

Somma assicurata per invalidità permanente da infortunio: 100.000 euro

Sinistro: infortunio da cui deriva un'ernia addominale non operabile secondo parere medico

Franchigia Invalidità permanente da infortunio operante: "Modulata 3%", che prevede la non indennizzabilità per invalidità accertate fino a 3 punti percentuali.

Invalidità permanente da infortunio accertata: 8%; vale la percentuale riconosciuta indicata nella tabella della franchigia, cioè il 5%.

(100.000 x 5) /100 = 5.000 euro

La *compagnia* liquiderà 5.000 euro.

Art. 3.4.5 - Rotture tendinee sottocutanee

Ad integrazione dell'art. 3.1 - Oggetto dell'*assicurazione*, sono indennizzabili anche gli esiti di *rotture tendinee sottocutanee* manifestatasi a seguito di *infortunio* limitatamente a:

- Tendine di Achille (trattata chirurgicamente o meno);
- Tendine del bicipite brachiale (prossimale o distale);
- Tendine dell'estensore del pollice;
- Tendine del quadricipite femorale;
- Cuffia dei rotatori.

Per la suddetta estensione ed indipendentemente dal quadro clinico oggettivo, la *compagnia* liquida **esclusivamente un grado di *invalidità permanente* fino al 5% con il massimo di euro 5.000 per *sinistro* e per anno assicurativo ed entro 2 *anni* dal giorno dell'*infortunio* denunciato, senza l'applicazione delle *franchigie* eventualmente previste.**

Per questa tipologia di evento non risultano operanti altre garanzie oltre a quella esclusiva della Invalidità permanente da infortunio, come sopra descritta.

In corso di validità della *polizza*, considerando anche eventuali contratti sostituiti e in corso con le *Compagnie* del Gruppo Helvetia**, non può esser indennizzato, per ogni arto, più di un *sinistro* relativo a ciascuna delle lesioni sopra indicate.**

La copertura assicurativa è operante dal 181° giorno dalla data di decorrenza di *polizza* o dal pagamento del *premio*, se successivo.

Quando il contratto è stato emesso in sostituzione di altro contratto in corso con le *Compagnie* del Gruppo Helvetia, riguardante gli stessi assicurati e senza interruzione**, i *termini di carenza* di cui sopra operano:**

- **dal giorno in cui aveva avuto effetto il contratto sostituito, per le prestazioni e le somme assicurate previsti da quest'ultimo;**
- **dal giorno in cui ha effetto il presente contratto, limitatamente alle maggiori somme ed alle diverse prestazioni da esso previste.**

La norma di cui al comma precedente vale anche nel caso di variazioni intervenute nel corso di uno stesso contratto.

La presente garanzia non è operante per le attività sportive previste nelle condizioni aggiuntive 1 e 2, se richiamate.

Qualora insorga una contestazione circa la natura e/o l'operabilità delle rotture tendinee troverà applicazione l'art. 7.11 - Controversie - Arbitrato irrituale della Sezione Cosa fare in caso di sinistro.

Per facilitare la comprensione delle modalità di calcolo dell'indennizzo, riportiamo di seguito un esempio.

1) *Somma assicurata* per invalidità permanente da infortunio: 200.000 euro (franchigia operante Modulata 3%) con Tabella di riferimento IP (Allegato B - INAIL)

Combinazione di rischio: Infortuni professionali ed extra-professionali
Sinistro: l'assicurato inciampando sulle scale è caduto e si è procurato la lesione della cuffia dei rotatori
IP accertata 4%
La *compagnia* liquida l'indennizzo come segue: (200.000 x 4) /100 = 8.000 euro. L'indennizzo viene ridotto a 5.000 euro come previsto dall'Art. 3.6.5 Rotture tendinee sottocutanee
La *compagnia* liquida 5.000 euro.

2) Somma assicurata per invalidità permanente da infortunio: 200.000 euro (franchigia operante Modulata 3%) con Tabella di riferimento IP (Allegato B - INAIL)
Combinazione di rischio: Infortuni professionali ed extra-professionali con estensione alle attività sportive ad alto rischio (condizione aggiuntiva 2).
Sinistro: l'assicurato durante un incontro di pugilato si è procurato la lesione della cuffia dei rotatori.
La *compagnia* non riconosce alcun indennizzo in quanto le lesioni tendinee sottocutanee non sono riconosciute durante la pratica delle attività sportive previste nelle condizioni aggiuntive 1 e 2 - Sport a basso e alto rischio.

Art. 3.4.6 - Danni estetici

Quando l'*infortunio* ha come conseguenza lesioni al viso che determinino deturpazioni o sfregi permanenti, la *compagnia* rimborsa le spese documentate e sostenute dall'*assicurato* entro un *anno* dal giorno dell'*infortunio*, per cure ed applicazioni effettuate allo scopo di eliminare o ridurre il danno estetico nonché per interventi di chirurgia plastica o estetica Le spese sono rimborsate **solo se le lesioni sono comprovate da referto di Pronto Soccorso o Ospedale Pubblico ed entro il limite di euro 5.000 per *sinistro*.**

Nel corso di validità della *polizza*, considerando anche eventuali contratti sostituiti e in corso con le *compagnie* del Gruppo Helvetia, non può essere indennizzato per ogni *assicurato* più di un *sinistro* relativo al danno estetico.

GARANZIE ACCESSORIE

Le garanzie che seguono sono operanti solo se espressamente richiamate *nella scheda di polizza* e se risulta pagato il relativo *premio.*

ART. 3.5 - MORTE DA INFORTUNIO

Se l'*infortunio* ha come conseguenza la morte, la *compagnia* corrisponde la *somma assicurata* ai *beneficiari* designati nella *scheda di polizza* o, in difetto di designazione, agli eredi legittimi dell'*assicurato* in parti uguali o, in caso di successione testamentaria, in base alle quote attribuite agli eredi nel testamento.

L'*indennizzo* per il caso di morte non è cumulabile con quello per *invalidità permanente da infortunio*.

Pertanto, se dopo il pagamento di un *indennizzo* per *invalidità permanente* l'*assicurato* muore in conseguenza del medesimo *infortunio*, la *compagnia* corrisponde ai *beneficiari* soltanto la differenza tra l'*indennizzo* per morte - se superiore - e quello già pagato per *invalidità permanente*. L'*indennizzo* ai *beneficiari* è dovuto anche se la morte dell'*assicurato* avviene successivamente alla scadenza della *polizza* e comunque entro 2 anni dal giorno dell'*infortunio,* purché l'*infortunio* da cui è conseguita la morte sia avvenuto durante la validità del contratto.

ART. 3.6 - ESTENSIONI DI GARANZIE SEMPRE OPERANTI PER MORTE DA INFORTUNIO

Art. 3.6.1 - Morte presunta

Quando l'*assicurato* è scomparso a seguito di *infortunio* indennizzabile ai sensi di *polizza*, l'Autorità Giudiziaria ne ha dichiarato la morte presunta e di tale evento è stata fatta registrazione negli atti dello stato civile (ai sensi dell'Art. 60, comma 3) e dell'art. 62 del Codice Civile o dell'Art. 211 del Codice della Navigazione), la *compagnia* liquiderà ai *beneficiari* indicati nella *scheda di polizza* la *somma assicurata* per il caso di morte.

La liquidazione dell'*indennizzo* avverrà trascorsi 6 mesi dalla presentazione della domanda per la dichiarazione di morte presunta [▶Art. 60 comma 3 e art. 62 del Codice civile].

Se dopo il pagamento dell'*indennizzo* è provata l'esistenza in vita dell'*assicurato* o che l'*assicurato* non era morto a seguito di *infortunio* indennizzabile, la *compagnia* ha diritto di agire nei confronti sia dei *beneficiari* sia dell'*assicurato* stesso per la restituzione della somma corrisposta.
L'*assicurato* può fare valere i propri diritti per le lesioni eventualmente subite se indennizzabili ai sensi di *polizza* soltanto dopo che i *beneficiari* abbiano restituito la somma che gli era stata liquidata.

Art. 3.6.2 - Commorienza dei genitori

Quando lo stesso *infortunio* provochi la morte dell'*assicurato* e del coniuge o convivente more-uxorio, anche se non assicurato con questa *polizza*, lasciando figli minorenni e/o portatori di *invalidità permanente* di grado non inferiore al 66% della totale, la *compagnia* corrisponde a questi ultimi la *somma assicurata*, suddivisa in parti uguali, per il caso morte aumentata del 50%, **con il massimo di euro 150.000**, **purché i figli siano indicati come *beneficiari* nella *scheda di polizza***.
Il massimo esborso a carico della *compagnia* non può superare l'importo di euro 150.000 per singolo *assicurato*, anche in caso di più polizze infortuni stipulate con le compagnie del Gruppo Helvetia.

La presente garanzia non è operante per le attività sportive previste nelle condizioni aggiuntive 1 e 2 di cui agli artt. 3.18 e 3.19, se richiamate.

Art. 3.6.3 - Indennità per rapina e tentativo di sequestro

Quando a seguito di *infortunio* causato da rapina, tentata rapina e tentativo di sequestro che provochi la morte dell'*assicurato*, la *compagnia* indennizza ai beneficiari indicati nella *scheda di polizza* la *somma assicurata*, suddivisa in parti uguali, per il caso morte aumentata del 50% **con il massimo di euro 150.000**.

Questo indennizzo non si cumula con quello previsto all'art. 3.4.2 - Commorienza dei genitori.

Il massimo esborso a carico della *compagnia* non può superare l'importo di euro 150.000 per singolo *assicurato*, anche in caso di più polizze infortuni stipulate con le *compagnie* del Gruppo Helvetia.

ART. 3.7 - CAPITALE AGGIUNTIVO PER INVALIDITA' PERMANENTE GRAVE

La presente garanzia può essere acquistata solo:

- **per la combinazione di rischio infortuni professionali ed extra-professionali;**
- **da assicurati di età inferiore a 70 anni;**
- **per *somme assicurate* per *invalidità permanente* grave fino a euro 300.000;**
- **con il richiamo della condizione aggiuntiva 9 - Tabella per accertamento del grado IP (ex tabella INAIL, all. n.1 DPR 30 giugno 1965 n.1124).**

Quando l'*infortunio* comporta una *invalidità permanente* pari o superiore al 65% della invalidità permanente totale, accertata secondo i criteri e le percentuali indicate nell'Allegato B (ex tabella INAIL, all. n.1 DPR 30 giugno 1965 n.1124), la *compagnia* indennizza l'intera somma assicurata per la garanzia *invalidità permanente* grave indicata in *scheda di polizza*.

La presente garanzia non permette l'estensione delle seguenti condizioni aggiuntive:

- **Condizione aggiuntiva 1 - Sport a basso rischio (Art. 3.18);**
- **Condizione aggiuntiva 2 - Sport ad alto rischio (Art. 3.19);**
- **Condizione aggiuntiva 4 - Supervalutazione al 225% (Art. 3.20.3);**
- **Condizione aggiuntiva 10 - Franchigia Assoluta 50% (Art. 3.20.8).**

Per facilitare la comprensione delle modalità di calcolo dell'indennizzo, riportiamo di seguito un esempio.

Somma assicurata per invalidità permanente da infortunio: 100.000 euro (franchigia operante Modulata 3%) con Tabella di riferimento IP (Allegato B - INAIL)

Somma assicurata per capitale aggiuntivo invalidità permanente grave: 300.000 euro

Assicurato anni 50

Infortunio con IP accertata 70%

La *compagnia* liquida l'indennizzo come segue:

Indennizzo per IP = riconosciuta l'intera somma assicurata, pari a 100.000 euro come previsto dalla tabella di riferimento (dal 65% = 100%)

Indennizzo per IP grave = riconosciuta l'intera somma assicurata, pari a 300.000 euro come previsto dalla garanzia

La *compagnia* liquida 400.000 euro.

ART. 3.8 - INABILITA' TEMPORANEA

Questa garanzia può essere acquistata solo dai lavoratori autonomi e liberi professionisti e solo in caso di attivazione della combinazione di rischio *infortuni* professionali ed extraprofessionali.

Cos'è l'inabilità temporanea da infortunio?

L'inabilità temporanea è l'incapacità, totale o parziale, del soggetto assicurato di svolgere la propria attività lavorativa specifica per un determinato periodo di tempo.
Si tratta quindi di un danno reversibile e limitato nel tempo.

Quando l'*infortunio* ha per conseguenza l'*inabilità temporanea*, la *compagnia* liquida la *somma assicurata* indicata nella *scheda di polizza* per ogni giorno di inabilità, **fino ad un massimo di 365 giorni**, **a decorrere dal settimo giorno successivo a quello dell'*infortunio*** e se *l'infortunio* è stato regolarmente denunciato nei termini previsti dall'art. 7.6 - Obblighi dell'assicurato in caso di *sinistro* - Denuncia del *sinistro*
Se la denuncia è tardiva, l'indennizzo viene corrisposto dal giorno successivo a quello della denuncia.

Se l'*assicurato* non ha acquistato la garanzia *diaria* da *ricovero* da *infortunio* e/o la garanzia *diaria* da *immobilizzazione* da *infortunio* di cui ai successivi Art. 3.11 e Art. 3.12 l'indennizzo viene corrisposto:
1. senza *franchigia* in caso di *infortunio* comportante *ricovero* ospedaliero con *intervento chirurgico*;
2. dalle ore 24 del secondo giorno successivo a quello dell'*infortunio* comportante *ricovero* ospedaliero senza intervento chirurgico con almeno due pernottamenti.

Per tutta la durata dell'inabilità, l'*assicurato* deve inviare con continuità e sollecitudine i certificati medici di proroga dell'inabilità al lavoro. **In mancanza di tali certificati, è considerata come data di guarigione quella pronosticata dall'ultimo certificato inviato, salvo che la *compagnia* possa stabilire una data anteriore.**

L'*indennizzo* per *inabilità temporanea* è dovuto:
a) integralmente, per ogni giorno in cui l'*assicurato* si è trovato nella totale incapacità fisica di svolgere le attività professionali principali e secondarie dichiarate;
b) **al 50% per ogni giorno in cui l'*assicurato* ha potuto svolgere in parte le attività professionali principali e secondarie dichiarate.**

L'*indennizzo* è cumulabile con quello dovuto per i casi di morte o *invalidità permanente* da *infortunio,* capitale aggiuntivo per *invalidità permanente grave, spese di cura da infortunio*, *diaria* da *ricovero* per *infortunio, diaria* da *immobilizzazione* per *infortunio* e *diaria* da *convalescenza* post ricovero da *infortunio*.

L'*inabilità temporanea* non è corrisposta per gli *infortuni* occorsi durante l'esercizio delle attività sportive previste nelle condizioni aggiuntive 1 (Art. 3.18) e 2 (Art. 3.19), se richiamate.

ART. 3.9 - ESTENSIONE DI GARANZIA SEMPRE OPERANTE PER INABILITA' TEMPORANEA

Questa estensione di garanzia è sempre operante se è stata acquistata la garanzia Inabilità temporanea.

L'*assicurazione* è estesa alle ernie traumatiche o da *sforzo* che risultino operabili e che siano diretta conseguenza di un *infortunio* indennizzabile ai sensi di *polizza.* La *compagnia* corrisponde l'indennità per *inabilità temporanea* indicata nella *scheda di polizza* **fino ad un massimo di 30 giorni.**

La copertura assicurativa è operante dal 181° giorno dalla decorrenza della *polizza* o dal pagamento del *premio*, se successivo.

Quando il contratto è stato emesso in sostituzione di altro contratto in corso con le *Compagnie* del Gruppo Helvetia, riguardante gli stessi assicurati e senza interruzione, o in caso di variazioni intervenute nel corso di validità della *polizza*, **i *termini di carenza* di cui sopra operano:**
- **dal giorno in cui aveva avuto effetto il contratto sostituito, per le prestazioni e le *somme assicurate* da quest'ultimo previsti;**
- **dal giorno in cui ha effetto la *polizza* che ha sostituito il precedente contratto, limitatamente alle maggiori somme e alle diverse prestazioni da essa previste.**

Qualora insorga una contestazione circa la natura e/o l'operabilità dell'ernia, trova applicazione l'art. 7.11 - Controversie - Arbitrato irrituale.

ART. 3.10 - SPESE DI CURA DA INFORTUNIO

La *compagnia* rimborsa le spese mediche sostenute rese necessarie da un *infortunio*, alle condizioni di seguito specificate ed entro il limite della *somma assicurata* indicata nella *scheda di polizza* per persona e per *anno* assicurativo.

Sono esclusi i ricoveri e le spese mediche determinate da:
- **ernie di qualsiasi tipo salvo che siano conseguenza diretta di un infortunio, fermo quanto previsto all'art. 3.4.4;**
- **rotture sottocutanee dei tendini salvo che siano conseguenza diretta di un infortunio.**

A. Prestazioni sanitarie in caso di *ricovero, day hospital, day surgery (intervento chirurgico ambulatoriale)* in *Istituto di cura*

Sono incluse nella copertura le seguenti spese:

1) onorari del chirurgo, dell'aiuto, dell'assistente, dell'anestesista e di ogni altro soggetto medico o paramedico partecipante all'*intervento chirurgico*, diritti di sala operatoria e materiale di intervento, endoprotesi ed apparecchi protesici e terapeutici applicati durante l'intervento;
2) rette di degenza;
3) assistenza medica e infermieristica, medicinali, esami, *accertamenti diagnostici,* trattamenti fisioterapici e rieducativi praticati durante il *ricovero* o l'*intervento chirurgico* effettuato in *ambulatorio*;
4) trasferimento, effettuato con idoneo mezzo di trasporto sanitario all'*istituto di cura* **entro il limite del 10% della *somma assicurata*** indicata in *polizza*.

In caso di *ricovero* in *day hospital* la *compagnia* provvede al rimborso delle spese sopra indicate con le seguenti modalità:

- in caso di *day hospital* presso un *Istituto di cura* pubblico, **dal primo giorno di degenza senza pernottamento;**
- in caso di *day hospital* presso un *Istituto di cura* privato, **quando la degenza dura almeno due giorni consecutivi, senza pernottamento.**

B. Prestazioni sanitarie successive al *ricovero*, al *day hospital* e *day surgery* (*intervento chirurgico* senza *ricovero)* o successive all'*infortunio* che non abbia determinato *ricovero, day hospital* o *day surgery*

Sono incluse nella copertura le spese sostenute per:

1) *Visite specialistiche*, esami ed *accertamenti diagnostici* prescritti dal medico curante o dal medico specialista che ha in cura l'*assicurato,* **effettuati nei 180 giorni successivi:**
   - all'*infortunio*, purché corredato da referto di Pronto Soccorso pubblico o da certificato medico corredato da referto radiologico (RX, RMN o TAC) attestanti l'*infortunio* subito;
   - al ricovero;
   - al *day hospital*;
   - all'intervento *chirurgico* senza *ricovero (day surgery).*

   La garanzia opera entro il limite del 20% della *somma assicurata*.

2) Trattamenti fisioterapici e rieducativi (escluse le cure termali e similari) compreso acquisto, manutenzione, riparazione e noleggio di apparecchi protesici e terapeutici, **prescritti dal medico curante o dal medico specialista che ha in cura l'*assicurato*, effettuati e fatturati entro 180 giorni**
   - dall'*infortunio,* **purché corredato da referto di Pronto Soccorso pubblico o da certificato medico corredato da referto radiologico** (RX, RMN o TAC) o referto ecografico, attestanti l'*infortunio* subito
   - oppure dal giorno della dimissione dal *ricovero* o dell'*intervento chirurgico* senza *ricovero.*

   La garanzia opera entro il limite del 20% della *somma assicurata*.

3) Acquisto di medicinali **prescritti dal medico curante o dal medico specialista che ha in cura l'*assicurato,* solo a seguito di *ricovero* con *intervento chirurgico* e comunque entro 180 *giorni* dall'*infortunio,* con il limite del 10% della *somma assicurata.***

C. Cure odontoiatriche

Sono comprese le cure odontoiatriche e le protesi dentarie rese necessarie da *infortunio* comprovato **da referto di Pronto Soccorso pubblico.**

La garanzia opera entro il limite del 20% della *somma assicurata* con il massimo di euro 3.000, purché le cure vengano effettuate entro un *anno* dalla data dell'*infortunio*.

Agli effetti della garanzia prestata, si intende equiparata ad un *intervento chirurgico* la riduzione incruenta di *fratture ossee* praticata anche in regime di Pronto Soccorso pubblico.

Nella garanzia Spese di cura da *infortunio* è previa l'applicazione di una *franchigia* fissa di euro 100 per *sinistro.*

Per facilitare la comprensione delle modalità di calcolo del rimborso spese di cura da infortunio, riportiamo di seguito un esempio.

Somma assicurata per Spese di cura da infortunio: 5.000 euro
Sotto limite assicurato per trattamenti fisioterapici da infortuni 20% della somma assicurata = (5.000 x 20) /100= 1.000 euro
Franchigia: 100 euro per evento
Costo totale per trattamenti fisioterapici da infortunio sostenuto dall'Assicurato: 600 euro
La *compagnia* rimborsa all'*assicurato* 500 euro (600 – 100 di franchigia).

Somma assicurata per Spese di cura da infortunio: 20.000 euro

Il sotto limite assicurato per "cure odontoiatriche da infortunio" è pari all'importo minore tra il 20% del valore della somma assicurata (20.000 x 20% = 4.000) e l'importo di euro 3.000; nel caso in esame il sotto limite è quindi pari a euro 3.000.

Franchigia: 100 euro per evento

Costo totale per cure odontoiatriche sostenuto dall'Assicurato: 3.500 euro

3.500 - 100 franchigia = 3.400 euro (costo al netto della franchigia)

La *compagnia* rimborsa all'*assicurato* 3.000 euro, importo pari al sotto limite di indennizzo per la spesa indicata.

ART. 3.11 - DIARIA DA RICOVERO DA INFORTUNIO

La *compagnia* corrisponde la *diaria* pattuita nella *scheda di polizza* a seguito di *ricovero* dell'*assicurato* in *istituto di cura* conseguente a *infortunio* per ciascun giorno di degenza; ai fini liquidativi il giorno di entrata e di uscita dall'*istituto di cura* viene considerato un solo giorno. La *diaria* viene corrisposta **per la durata massima di 365 giorni per *sinistro* e per *anno* assicurativo**, compresi anche i casi di *day hospital* e *day surgery*.

La *diaria* da ricovero per *infortunio* non è corrisposta per gli Infortuni subiti durante l'esercizio delle attività sportive previste dalla condizione aggiuntiva 2 - Sport ad alto rischio (art. 3.19), se richiamata in *polizza*.

ART. 3.12 - DIARIA DA CONVALESCENZA POST RICOVERO DA INFORTUNIO

In caso di *ricovero* reso necessario da *infortunio*, la *compagnia* corrisponde la *diaria* pattuita nella *scheda di polizza* per il periodo di *convalescenza* successivo al *ricovero*, compresi casi di *day hospital* e *day surgery*, **purché il periodo di *convalescenza* venga prescritto dal medico curante dell'*assicurato.* La *diaria* viene corrisposta per un periodo massimo di 20 giorni per *sinistro* e per anno assicurativo.**

La *diaria* da *convalescenza* post *ricovero* da *infortunio* non si cumula con la *diaria* da *immobilizzazione* da *infortunio*, se richiamata in *polizza*, mentre si cumula con la garanzia di *inabilità temporanea,* se richiamata in *polizza*.

La *diaria* da *convalescenza* post ricovero da *infortunio* non è corrisposta per gli *infortuni* occorsi durante l'esercizio delle attività sportive previste dalla condizione aggiuntiva 2 - Sport ad alto rischio (art. 3.19), se richiamata in *polizza*.

Per facilitare la comprensione, riportiamo di seguito un esempio

Garanzie acquistate e richiamate in polizza:
Inabilità temporanea: 50 euro
Diaria da ricovero da infortunio: 50 euro
Diaria da convalescenza: 50 euro
Sinistro: l'assicurato subisce un intervento chirurgico per frattura ossea scomposta di tibia e perone con una degenza ospedaliera di 3 giorni; viene immobilizzato l'arto con un apparecchio di contenzione per 30 giorni dalla data di dimissione ospedaliera e con certificato del medico curante che attesta l'inabilità temporanea totale; alla rimozione dell'apparecchio di contenzione, viene prescritto un ulteriore periodo di inabilità totale di 20 giorni.

La Compagnia indennizza il sinistro come segue:

- *Diaria* da ricovero: 50 x 2 giorni = 100 euro (riconosciuti 2 giorni in quanto il giorno di ingresso e di uscita, ai fini liquidativi viene considerato 1 giorno);
- *Diaria* da *convalescenza*: 50 x 20 giorni = 1.000 euro (durata massima del periodo di convalescenza previsto dalle condizioni di polizza – il periodo di immobilizzazione viene equiparato al periodo di convalescenza);
- Inabilità temporanea: 50 x 46 giorni = 2.300 euro (3 giorni ricovero + 30 giorni di immobilizzazione + 20 giorni di inabilità totale - 7 giorni di franchigia per inabilità).

La *compagnia* indennizza 3.400 euro.

ART. 3.13 - DIARIA DA IMMOBILIZZAZIONE DA INFORTUNIO

La *compagnia* corrisponde la *diaria* pattuita nella *scheda di polizza* a seguito di *infortunio* che comporta una *frattura ossea* o una lesione capsulo-legamentosa con l'applicazione di un *apparecchio di contenzione* che immobilizza la parte e che non è rimovibile dall'*assicurato*.

La *diaria* è corrisposta dal giorno successivo l'applicazione dell'apparecchio *di contenzione* e fino alla sua rimozione, **per una durata massima di 100 giorni per *sinistro* e per *anno* assicurativo.**

Cosa si intende per Immobilizzazione?

Per *Immobilizzazione* si intende lo stato temporaneo di incapacità fisica, totale o parziale, dell'Assicurato di svolgere le sue abituali occupazioni a seguito dell'applicazione di un apparecchio di contenzione.

Nei soli casi di *frattura ossea* o di lesione capsulo-legamentosa, clinicamente diagnosticati presso una struttura ospedaliera o da un medico specialista in ortopedia e/o traumatologia secondo il quale **non è ritenuta necessaria, fin dalla prima diagnosi, l'applicazione di un *apparecchio di contenzione***, la *compagnia* corrisponde la *diaria* pattuita nella *scheda di polizza* per il periodo di *immobilizzazione* prescritto dal medico specialista in ortopedia e/o traumatologia **fino ad un massimo di 30 giorni per *sinistro* e per *anno* assicurativo**.

Cosa si intende per lesione capsulo-legamentosa?

Per lesione capsulo-legamentosa si intende una lacerazione parziale o completa delle strutture che tengono unite le articolazioni, quali la capsula articolare ed i legamenti.

Se nella *scheda di polizza* risulta richiamata anche la *diaria* da ricovero da *infortunio*, la *diaria* da *immobilizzazione* per *infortunio* verrà corrisposta a partire dal giorno successivo le dimissioni dell'*assicurato* dall'Istituto di cura.

La *diaria* da *immobilizzazione* per *infortunio* non si cumula con la *diaria* da *convalescenza* dopo ricovero per *infortunio* se richiamata in *polizza*, mentre si cumula con la garanzia di *inabilità temporanea* se richiamata in *polizza*.

Sono escluse dalla presente garanzia:
- **le ernie di qualsiasi tipo salvo che siano una conseguenza diretta di un infortunio;**
- **le rotture sottocutanee dei tendini salvo che siano una conseguenza diretta di un infortunio.**

Per facilitare la comprensione, riportiamo di seguito un esempio

Garanzie acquistate e richiamate in polizza:
Inabilità temporanea: 50 euro
Diaria da *ricovero* da *infortunio*: 50 euro
Diaria da *convalescenza*: 50 euro
Diaria da *immobilizzazione*: 50 euro
Sinistro: l'assicurato subisce un intervento chirurgico per frattura ossea scomposta di tibia e perone con una degenza ospedaliera di 3 giorni. L'arto viene immobilizzato con un apparecchio di contenzione per 30 giorni dalla dimissione ospedaliera e con certificato del medico curante che attesta l'inabilità temporanea totale; alla rimozione dell'apparecchio di contenzione, viene prescritto un ulteriore periodo di inabilità totale di 20 giorni.
La *compagnia* indennizza il *sinistro* come segue:
- *Diaria* da *ricovero*: 50 x 2 giorni = 100 euro (riconosciuti 2 giorni in quanto il giorno di ingresso e di uscita, ai fini liquidativi viene considerato 1 giorno;
- *Diaria* da *immobilizzazione*: 50 x 30 = 1.500 euro
- *Diara* da *convalescenza*: non operante in quanto non si cumula con la *diaria* da *immobilizzazione*
- Inabilità temporanea: 50 x 46 giorni = 2.300 euro (3 giorni ricovero + 30 giorni di immobilizzazione + 20 giorni di inabilità totale - 7 giorni di franchigia per inabilità).

La *compagnia* indennizza 3.900 euro

COSA NON È ASSICURATO E QUALI SONO LE ALTRE LIMITAZIONI DI COPERTURA

ART. 3.14 - LIMITI DI ETA'

L'*assicurazione* è operante per gli *assicurati* con età massima di ottanta anni compiuti.

Nel caso il *contraente* sia l'unico soggetto assicurato e raggiunga il limite di età nel corso della durata dell'*assicurazione*, l'*assicurazione* cessa dalla prima scadenza annua successiva senza obbligo della *compagnia* di comunicare la cessazione della *polizza*.

Nel caso in cui uno degli *assicurati* compia l'ottantesimo *anno* durante l'annualità assicurativa, la copertura cessa per questo *assicurato* alla prima scadenza *annuale*; il *premio* viene, quindi, ricalcolato in base agli *assicurati* ancora presenti in *polizza* e per i quali la copertura assicurativa rimane operante.

In presenza di garanzie *malattia* con limiti di età diversi, vale quanto previsto all'art. 4.3 - Limiti di età della Sezione *Malattia*.

Per facilitare la comprensione dei limiti di età, riportiamo di seguito un esempio.

Polizza individuale con solo garanzie Infortuni
Scadenza polizza 31/12/2024
Assicurato nato il 5/4/1944 (80 anni compiuti)
In considerazione del limite di età di 80 anni, la polizza cesserà automaticamente alla scadenza del 31/12/2024 senza che venga effettuata alcuna comunicazione al *contraente/assicurato*.

ART. 3.15 - PERSONE NON ASSICURABILI

Non sono assicurabili:

a. **le persone affette da *alcolismo* e/o da dipendenza da sostanze psicoattive (stupefacenti, allucinogeni, *psicofarmaci* e *farmaci psicotropi* assunti non a scopo terapeutico), epilessia, sieropositività da H.I.V., sindrome da immunodeficienza acquisita (A.I.D.S.), sindromi organiche-cerebrali, schizofrenia, forme maniaco-depressive, stati paranoidi, Morbo di Parkinson, tutte le demenze e Alzheimer, malattie demielinizzanti (a scopo esemplificativo SLA, sclerosi multipla e simili), esiti di poliomielite;**
b. **le persone residenti all'estero (anche in qualità di *contraente*), comprese le persone residenti nella Repubblica di San Marino e Città del Vaticano.**

Art. 3.15.1 - Inassicurabilità sopravvenuta

Il *contraente* o l'*assicurato* devono comunicare tempestivamente alla *compagnia* la sopravvenuta inassicurabilità, cioè il verificarsi delle circostanze di cui all'Art. 3.15 che precede.

La *compagnia*, infatti, considera non assicurabili le persone affette dalle patologie di cui all'Art. 3.15 lettera a) e quelle residenti all'estero, come indicato all'Art. 3.15 lettera b), e quindi non avrebbe acconsentito a stipulare la *polizza* se fosse stata a conoscenza che l'*assicurato* era affetto dalle patologie di cui sopra o che si era trasferito all'estero.

Di conseguenza, nel caso in cui l'*assicurato* sia colpito dalle patologie sopra indicate nel corso del contratto, la garanzia assicurativa cessa immediatamente, senza obbligo della *compagnia* di corrispondere l'eventuale *indennizzo*; la valutazione concreta dello stato di salute dell'*assicurato* non ha alcun rilievo.

L'incasso di *premi* scaduti non può essere considerato come riconoscimento della operatività della garanzia; la *compagnia* rimborsa al contraente, entro 45 giorni dalla cessazione della polizza, la quota parte di *premio* relativa al tempo che intercorre tra il momento della cessazione del contratto ed il termine del periodo di *assicurazione* per il quale è stato corrisposto il *premio*, al netto delle imposte già pagate.

In caso di soggetto divenuto non assicurabile, se il *contraente* è l'unico soggetto assicurato, l'*assicurazione* cessa immediatamente con rimborso del *premio* nel caso la cessazione avvenga nel corso dell'annualità assicurativa.

Nel caso di *polizza* cumulativa la copertura assicurativa cessa immediatamente per il solo soggetto divenuto non assicurabile con rimborso del *premio* nel caso la cessazione avvenga nel corso dell'annualità assicurativa e il *premio* viene ricalcolato in base agli *assicurati* presenti in *polizza* e per i quali la copertura assicurativa rimane operante.

In caso di trasferimento della residenza all'estero, se il *contraente* è l'unico soggetto assicurato, l'*assicurazione* cessa dalla prima scadenza annua successiva senza obbligo della *compagnia* di comunicare la cessazione della *polizza*.

Nel caso di *polizza cumulativa* la copertura assicurativa cessa per il solo soggetto assicurato residente all'estero dalla prima scadenza annua successiva e il *premio* viene ricalcolato in base agli *assicurati* presenti in *polizza* e per i quali la copertura assicurativa rimane operante.

ART. 3.16 - PROFESSIONI NON ASSICURABILI

Non sono assicurabili le persone che svolgono le seguenti attività professionali indipendentemente dalla combinazione di rischio assicurato (art. 3.1.1):

a. **atleta sportivo professionista;**
b. **pilota o collaudatore di veicoli a motore, natanti a motore, aeromobili;**
c. **personale di bordo su aeromobili;**
d. **subacqueo professionista, sommozzatore, palombaro;**
e. **minatore, professionista a contatto con radio isotopi ed esplosivi;**
f. **militare di corpi armati dello Stato, agente di polizia, guardia giurata;**
g. **guida alpina o speleologica, istruttore di alpinismo;**
h. **stunt-man, controfigura, circense.**

Per facilitare la comprensione, riportiamo di seguito un esempio.

Attività assicurata e dichiarata in polizza: Studente
Combinazione di rischio: Infortuni professionali ed extra professionali

Sinistro: l'Assicurato subisce un infortunio durante la pratica di una attività sportiva svolta a carattere professionale.

In base a quanto previsto dall'art. 3.16, il sinistro non viene liquidato e la polizza viene annullata con rimborso del premio.

Art. 3.16.1 Inassicurabilità sopravvenuta per modifica professione
Il *contraente* o l'*assicurato* deve comunicare tempestivamente alla *compagnia* la sopravvenuta inassicurabilità, cioè il verificarsi delle condizioni di cui all'Art. 3.16 che precede.

La *compagnia*, infatti, considera non assicurabili le persone che svolgono le attività professionali di cui all'Art. 3.16 e quindi non avrebbe acconsentito a stipulare la *polizza* se fosse stata a conoscenza che l'*assicurato* svolgeva le attività di cui sopra.

Di conseguenza, nel caso in cui si riscontri che l'*assicurato* svolge una delle attività in questione, la garanzia assicurativa cessa immediatamente, senza obbligo della *compagnia* di corrispondere l'eventuale *indennizzo* qualora l'*infortunio* avvenga durante lo svolgimento dell'attività non assicurabile.

L'incasso di *premi* scaduti non può essere considerato come riconoscimento della operatività della garanzia; la *compagnia* rimborsa al contraente, entro 45 giorni dalla cessazione della *polizza*, la quota parte di *premio* relativa al tempo che intercorre tra il momento della cessazione del contratto ed il termine del periodo di *assicurazione* per il quale è stato corrisposto il *premio*, al netto delle imposte già pagate,

Se il *contraente* è l'unico soggetto assicurato, l'*assicurazione* cessa immediatamente con rimborso del *premio* nel caso la cessazione avvenga nel corso dell'annualità assicurativa.

Nel caso di *polizza cumulativa* la copertura assicurativa cessa per il solo soggetto divenuto non assicurabile e il *premio* viene ricalcolato in base agli assicurati presenti in *polizza* e per i quali la copertura assicurativa rimane operante.

ART. 3.17 - ESCLUSIONI

Sono esclusi tutti gli *infortuni* derivanti da:

a. **guida di qualsiasi veicolo o natante a motore se l'*assicurato* non è abilitato o in caso di patente scaduta salvo che, in quest'ultimo caso, al momento del *sinistro* l'*assicurato* abbia i requisiti necessari ad ottenere il rinnovo;**
b. **guida di mezzi di locomozione aerea, nonché dal loro uso in qualità di membro dell'equipaggio;**
c. **uso e guida di mezzi di locomozione subacquea;**
d. **uso, anche come passeggero, di veicoli in circuiti, anche in assenza di competizione, salvo i corsi di guida sicura, nonché uso di aeromobili (compresi deltaplani, ultraleggeri e parapendio) e di natanti a motore, in competizione e relative prove;**
e. **partecipazione, sia come conducente che come passeggero, a corse automobilistiche o motociclistiche ovvero a gare e relative prove ed allenamenti, salvo si tratti di competizioni e relative prove di regolarità pura;**
f. ***ebbrezza alcolica* alla guida di veicoli in genere, le intossicazioni conseguenti ad alcolismo, uso o *abuso di psicofarmaci* e *farmaci psicotropi* nonché dall'uso di allucinogeni, uso non terapeutico di stupefacenti e in ogni caso quando l'*assicurato* si trovi in stato di *ubriachezza*;**
g. **pratica di qualsiasi sport che costituisca per l'*assicurato* attività professionale, principale o secondaria, non dichiarata, e degli sport esclusi dall'art. 3.2.4 - Attività sportive;**
h. **partecipazione ad imprese, anche sportive, di carattere eccezionale o ad azioni temerarie (a titolo esemplificativo e non limitativo, spedizioni esplorative o artiche, himalayane e/o andine);**
i. **i *sinistri* provocati o dipendenti direttamente o indirettamente da sindrome da immunodeficienza acquisita (A.I.D.S.) e dalle patologie correlate alla infezione da HIV, *malattie mentali* e/o *disabilità mentali* e disturbi psichici in genere, ivi compresi sindromi organiche cerebrali, disturbi schizofrenici, disturbi paranoici, forme maniaco depressive, Morbo di Parkinson, tutte le demenze e Alzheimer, malattie demielinizzanti (a scopo esemplificativo SLA, sclerosi multipla e simili), epilessia, esiti di poliomielite e relative conseguenze e complicanze;**
j. **infarti, ernie di qualsiasi tipo salvo quanto previsto all'art 3.4.4 - Ernie traumatiche o da sforzo e le rotture sottocutanee dei tendini salvo quanto previsto dall'art. 3.4.5 - Rotture tendinee sottocutanee;**
k. **malattie professionali, come definite dal DPR 30/06/65, n. 1124;**
l. **operazioni chirurgiche, accertamenti e cure mediche non resi necessarie da *infortunio*;**
m. **delitti dolosi compiuti o tentati dall'*assicurato*, suicidio;**
n. **arruolamento volontario, nonché richiamo alle armi per mobilitazione o per altri motivi di carattere eccezionale (salvo quanto previsto all'art. 3.2.5 - Infortuni occorsi durante il servizio militare volontario);**
o. **trasformazioni o assestamenti energetici dell'atomo, naturali o provocati e da accelerazioni di particelle atomiche (fissione e fusione nucleare, isotopi radioattivi, macchine acceleratrici, raggi X, ecc.);**
p. **danni provocati da sostanze radioattive, biologiche e chimiche quando non utilizzate per fini pacifici, cioè quando utilizzate in caso di guerra od insurrezioni.**

COME PERSONALIZZARE LA COPERTURA

CONDIZIONI AGGIUNTIVE

Opzioni con pagamento di un *premio* aggiuntivo, operanti solo se espressamente acquistate e richiamate *nella scheda di polizza.*

Per le condizioni aggiuntive valgono tutte le esclusioni generali indicate all'art. 3.17 - Esclusioni, se non esplicitamente derogate.

ART. 3.18 - ATTIVITA' SPORTIVE A BASSO RISCHIO - CONDIZIONE AGGIUNTIVA 1

La presente condizione aggiuntiva non può essere acquistata se la combinazione di rischio assicurata è "Solo Professionale" (art. 3.1.1 - Combinazione di rischio).

L'*assicurazione* è estesa agli *infortuni* che l'*assicurato* subisce in occasione della pratica delle attività sportive di seguito elencate, svolte sotto l'egida di federazioni o associazioni sportive e purché praticate in base alle norme di legge e/o da disposizioni regionali:

- calcio, **con esclusione della pratica svolta a livello professionistico (serie A, B e C) e semi professionistico (serie D) in quanto non assicurabili**;
- calcetto;
- pallacanestro;
- sci alpino (slalom e/o discesa) e snowboard (sono però compresi i fuori pista se effettuati ai margini delle piste da sci battute);
- ginnastica (artistica e trampolino);
- ciclismo;
- pattinaggio su ghiaccio o pista;
- equitazione.

Sono esclusi gli *sport professionistici* o comunque i casi in cui l'*assicurato* svolga l'attività sportiva in modo tale da essere prevalente, per impegno temporale, ad ogni altra occupazione.

L'*assicurazione* è prestata per le garanzie previste nella *scheda di polizza* **ad esclusione di:**

- ***inabilità temporanea,* se richiamata nella *scheda di polizza;***
- **rotture tendinee sottocutanee (art. 3.4.5);**
- **condizione aggiuntiva 8 (Art. 3.20.7) - Parificazione grado *invalidità permanente* - Eliminazione *franchigia* per *invalidità permanente* grave, se richiamata nella *scheda di polizza*.**

In caso di *infortunio* che comporta *invalidità permanente*, **non è dovuto alcun *indennizzo* per *invalidità permanente* pari o inferiore al 5%; in caso di *invalidità permanente* superiore a tale percentuale, l'*indennizzo* è liquidato solo per la parte eccedente determinato in proporzione al grado di *invalidità* accertato secondo i criteri e le percentuali indicate nell'Allegato A o allegato B se richiamata la condizione aggiuntiva 9 (Art. 3.21).**

Questa *franchigia* annulla e sostituisce la *franchigia* richiamata nella *scheda di polizza.*

Per facilitare la comprensione, riportiamo di seguito un esempio.

Attività assicurata e dichiarata in polizza: Studente
Combinazione di rischio: Infortuni professionali ed extra professionali

Garanzie:
Invalidità permanente da infortunio
Spese di cura da infortunio
Operante la Condizione aggiuntiva 1 - sport a basso rischio

Sinistro: l'assicurato subisce un infortunio durante una partita di calcio del "Campionato di serie D" con lesione del menisco.

In base a quanto previsto dall'art. 3.18, il sinistro non è in garanzia in quanto l'attività sportiva praticata è esclusa dalle condizioni di polizza.

ART. 3.19 - ATTIVITA' SPORTIVE AD ALTO RISCHIO - CONDIZIONE AGGIUNTIVA 2

Questa condizione aggiuntiva non può essere acquistata se la combinazione di rischio assicurata è "Solo Professionale" (art. 3.1.1 - Combinazione di rischio).

L'*assicurazione* vale per gli *infortuni* che l'*assicurato* subisce in occasione della pratica delle attività sportive di seguito elencate, anche se svolte sotto l'egida di federazioni od associazioni sportive e purché praticate in base alle norme di legge e/o da disposizioni regionali:

- pugilato, arti marziali e lotta nelle sue varie forme, per i quali la garanzia è valida solo per gli *infortuni* subiti durante le normali esercitazioni, prove o allenamenti, **con l'esclusione di quelli subiti durante i combattimenti**;
- atletica pesante;

- alpinismo con scalata di rocce od accesso ai ghiacciai oltre il 3° grado U.I.A.A. (Unione Internazionale Associazioni Alpinistiche);
- salto dal trampolino con sci o idroscì;
- bob;
- immersioni con autorespiratore, comprese le embolie e le conseguenze della pressione dell'acqua**, a condizione che l'*assicurato* abbia il brevetto di attività subacquea rilasciato dalle competenti autorità sportive. Sono escluse tutte le lesioni all'organo dell'udito**;
- sci alpinismo;
- football americano;
- rugby;
- hockey su pista, su ghiaccio e su prato;
- sci e snowboard praticati fuori pista.

Sono esclusi gli *sport professionistici* o comunque i casi in cui l'*assicurato* svolga tale attività in modo tale da essere prevalente, per impegno temporale, ad ogni altra occupazione.

L'*assicurazione* è prestata limitatamente ai soli casi di morte, *invalidità permanente* e spese di cura da *infortunio*, se richiamate nella *scheda di polizza*.

Le *somme assicurate*, indicate nella *scheda di polizza*, per le garanzie morte ed *invalidità permanente* sono ridotte del 50% con il massimo di € 300.000,00 per ciascuna garanzia.

In caso di *infortunio* comportante un'*invalidità permanente*, **non è dovuto alcun *indennizzo* per *invalidità permanente* fino al 10%; in caso di *invalidità permanente* superiore a tale percentuale, l'*indennizzo* è liquidato solo per la parte eccedente determinato in proporzione al grado di *invalidità* accertato secondo i criteri e le percentuali indicate nell'Allegato A o Allegato B se richiamata la condizione aggiuntiva 9 (ex Tabella INAIL).**

La presente *franchigia* annulla e sostituisce la *franchigia* richiamata nella *scheda di polizza.*

Non sono operative le seguenti garanzie:

- **rotture tendinee sottocutanee (art. 3.4.5);**
- **danni estetici (art. 3.4.6);**
- **perdita e/o rottura di denti o protesi dentarie;**
- **condizione aggiuntiva 8 (art. 3.20.7) - Parificazione grado *invalidità permanente* - Eliminazione *franchigia* per *invalidità permanente* grave, se richiamata nella *scheda di polizza*.**

La garanzia di cui all'art. 3.4.6 - Danni estetici, compresa la perdita e/o rottura di denti o protesi dentarie è operante solo in riferimento alle attività sportive di atletica pesante ed immersioni con autorespiratore.

Per facilitare la comprensione, riportiamo di seguito un esempio.

Attività assicurata e dichiarata in polizza: Dirigente
Combinazione di rischio: Infortuni professionali ed extra professionali

Garanzie:
Morte = 600.000 euro
Invalidità permanente da infortunio = 600.000 euro
Operante la Condizione aggiuntiva 2 – sport ad alto rischio

Sinistro: l'*assicurato* subisce un infortunio mortale durante un'arrampicata oltre il 3° scala U.I.A.A.

In base a quanto previsto dalla condizione aggiuntiva 2, la somma assicurata per il caso di morte da infortunio è ridotta del 50%. L'indennizzo riconosciuto agli eredi dell'Assicurato ammonta pertanto a:

600.000 x (50 / 100) = 300.000 euro
La *compagnia* indennizza 300.000 euro

FRANCHIGIE OPZIONABILI

ART. 3.20 - FRANCHIGIE INVALIDITA' PERMANENTE DA INFORTUNIO

La garanzia *invalidità permanente* da *infortunio* è operante con applicazione della *franchigia* prevista all'art. 3.20.1 - Franchigia Invalidità permanente modulata 3%; è, però, possibile scegliere una diversa *franchigia* tra quelle previste dalle condizioni aggiuntive di seguito riportate.

Art. 3.20.1 Franchigia invalidità permanente modulata 3%

Fermo quanto previsto all'art. 3.3 - Invalidità permanente da infortunio, **la *somma assicurata* per l'*invalidità permanente* da *infortunio* è soggetta ad una *franchigia* del 3%; pertanto la *compagnia* non liquida alcuna indennità per l'*invalidità permanente* fino al 3% della invalidità permanente totale.**
Se invece l'*invalidità permanente* è di grado superiore al 3%, la *compagnia* liquida una indennità calcolata sulla *somma assicurata* in base alle seguenti percentuali:

% I.P. ACCERTATA	% I.P. DA LIQUIDARE
1	0
2	0
3	0
4	1
5	2
6	3
7	4
8	5
9	6
10	10
11	11
12	12
13	13
14	14
15	15
16	16
17	17
18	18
19	19
20	20
21	21
22	22

% I.P. ACCERTATA	% I.P. DA LIQUIDARE
23	23
24	24
25	25
26	26
27	27
28	28
29	29
30	30
31	33
32	35
33	37
34	39
35	41
36	43
37	45
38	47
39	49
40	51
41	53
42	55
43	57
44	59

% I.P. ACCERTATA	% I.P. DA LIQUIDARE
45	61
46	63
47	65
48	67
49	69
50	71
51	73
52	75
53	77
54	79
55	81
56	83
57	85
58	87
59	89
60	91
61	93
62	95
63	97
64	99
65 e oltre	100

Per facilitare la comprensione dell'applicazione della franchigia, riportiamo di seguito alcuni esempi.

1) Somma assicurata Invalidità permanente: 100.000 euro
Franchigia modulata 3%
Invalidità permanente da infortunio accertata: 3%
La compagnia non liquida alcun indennizzo perché l'*invalidità permanente* accertata è pari alla franchigia.

2) Somma assicurata Invalidità permanente: 300.000 euro
Franchigia modulata 3%
Invalidità permanente accertata: 25%
(300.000 x 25) /100 = 75.000 euro
La *compagnia* liquida la percentuale di *invalidità permanente* accertata in base a quanto previsto nella tabella, per un importo di 75.000 euro.

Art. 3.20.2 Franchigia Invalidità permanente modulata 5% - Condizione aggiuntiva 3

Fermo quanto previsto all'art. 3.3 - Invalidità permanente da infortunio, **la *somma assicurata* per *Invalidità Permanente* da i*nfortunio* è soggetta ad una *franchigia* del 5%; pertanto la *compagnia* non liquida alcun *indennizzo* per *l'invalidità permanente* fino al 5% dell'invalidità permanente totale; se invece *l'invalidità permanente* è di grado superiore al 5%, la *compagnia* liquida un *indennizzo* calcolato sulla *somma assicurata* in base alle percentuali presenti nella seguente tabella.**

% I.P. ACCERTATA	% I.P. DA LIQUIDARE
1	0
2	0
3	0
4	0
5	0
6	1
7	2
8	3
9	4
10	5
11	6
12	7
13	8
14	9
15	15
16	16
17	17
18	18
19	19
20	20
21	21
22	22

% I.P. ACCERTATA	% I.P. DA LIQUIDARE
23	23
24	24
25	25
26	26
27	27
28	28
29	29
30	30
31	33
32	35
33	37
34	39
35	41
36	43
37	45
38	47
39	49
40	51
41	53
42	55
43	57
44	59

% I.P. ACCERTATA	% I.P. DA LIQUIDARE
45	61
46	63
47	65
48	67
49	69
50	71
51	73
52	75
53	77
54	79
55	81
56	83
57	85
58	87
59	89
60	91
61	93
62	95
63	97
64	99
da 65 a 100	100

Per facilitare la comprensione dell'applicazione della franchigia, riportiamo di seguito alcuni esempi.

1) Somma assicurata: 100.000 euro
Franchigia modulata 5%
Invalidità permanente da infortunio accertata: 4%
La *compagnia* non liquida alcun indennizzo perché l'invalidità permanente accertata è inferiore alla franchigia.

2) Somma assicurata: 300.000 euro
Franchigia modulata 5%
Invalidità permanente accertata: 10% = Invalidità permanente liquidata 5%
(300.000 x 5) /100 = 15.000 euro
La *compagnia* liquida la percentuale di invalidità permanente accertata in base al valore indicato nella tabella, per un importo di 15.000 euro.

Art. 3.20.3 Franchigia Invalidità Permanente con Supervalutazione al 225% - Condizione aggiuntiva 4

Questa *franchigia* può essere acquistata solo:
- **per la combinazione di rischio *infortuni* professionali ed extra-professionali;**
- **per *somme assicurate* di *invalidità permanente* fino a euro 300.000.**

Fermo quanto previsto all'art. 3.3 - *Invalidità permanente* da *infortunio,* **la *compagnia* liquida un *indennizzo* calcolato sulla *somma assicurata* in base alle percentuali presenti nella seguente tabella**.

% I.P. ACCERTATA	% I.P. DA LIQUIDARE
1	0,3
2	0,6
3	1
4	2
5	2,5
6	3
7	4
8	6
9	8
10	10
11	11
12	12
13	13
14	14
15	15
16	16
17	17
18	18
19	19
20	20
21	22
22	24
23	26
24	28
25	30
26	32

% I.P. ACCERTATA	% I.P. DA LIQUIDARE
27	34
28	36
29	38
30	40
31	42
32	44
33	46
34	48
35	50
36	52
37	54
38	56
39	58
40	60
41	62
42	64
43	66
44	68
45	70
46	72
47	74
48	76
49	78
50	80
51	83
52	86

% I.P. ACCERTATA	% I.P. DA LIQUIDARE
53	89
54	92
55	95
56	98
57	101
58	104
59	107
60	110
61	113
62	116
63	119
64	122
65	125
66	128
67	131
68	134
69	137
70	140
71	143
72	146
73	149
74	152
75	155
Da 76 a 100	225
-------	-------

Per facilitare la comprensione dell'applicazione della franchigia, riportiamo di seguito alcuni esempi.

1) Somma assicurata Invalidità Permanente da infortunio: 150.000 euro

Franchigia Invalidità Permanente con Supervalutazione al 225%

Invalidità permanente accertata: 8%

Invalidità permanente da liquidare in base alla tabella operante: 6%

(150.000 x 6) /100 = 9.000 euro

La *compagnia* liquida la percentuale di *invalidità permanente* accertata in base al valore indicato nella tabella, per un importo di 9.000 euro.

2) Somma assicurata Invalidità Permanente da infortunio: 300.000 euro

Franchigia Invalidità Permanente con Supervalutazione al 225%

Invalidità permanente accertata: 60%

Invalidità permanente da liquidare in base alla tabella operante: 110%

(300.000 x 110) /100 = 330.000 euro

La *compagnia* liquida la percentuale di *invalidità permanente* accertata in base al valore indicato nella tabella, per un importo di 330.000 euro.

Art. 3.20.4 - Franchigia Invalidità Permanente a scaglioni di somme - Condizione aggiuntiva 5
Fermo quanto previsto all'Art. 3.3 - *Invalidità permanente* da *infortunio*, **la liquidazione dell'*indennizzo* per *Invalidità permanente* viene effettuata con le seguenti modalità:**

a) **sulla parte della *somma assicurata* fino a euro 100.000 la *compagnia* corrisponde l'*indennizzo* dovuto senza applicazione di alcuna *franchigia*;**

b) **sulla parte della *somma assicurata* eccedente euro 100.000 e fino a euro 200.000 non viene corrisposto alcun *indennizzo* fino al 5% dell'invalidità permanente totale; se invece l'*Invalidità permanente* risulta superiore a tale percentuale, l'*indennizzo* viene liquidato solo per la parte eccedente.**

c) **sulla parte della *somma assicurata* eccedente euro 200.000 e fino a euro 500.000 non viene corrisposto alcun *indennizzo* fino al 10% dell'invalidità permanente totale; se invece l'*Invalidità permanente* risulta superiore a tale percentuale, l'*indennizzo* viene liquidato solo per la parte eccedente.**

d) **sulla parte della *somma assicurata* eccedente euro 500.000 non viene corrisposto alcun *indennizzo* fino al 15% dell'invalidità permanente totale; se invece l'*Invalidità permanente* risulta superiore a tale percentuale, l'*indennizzo* viene liquidato solo per la parte eccedente.**

Per facilitare la comprensione dell'applicazione della franchigia, riportiamo di seguito un esempio.

Somma assicurata Invalidità permanente: 500.000 euro

Franchigia Invalidità permanente a scaglioni di somme

Invalidità permanente accertata pari al 35%

In questo caso si applicano delle differenti franchigie a scaglioni di somme assicurate e l'indennizzo viene così calcolato:

- sul **primo scaglione** di somma assicurata pari a **100.000 euro** si riconosce la percentuale di invalidità accertata senza applicazione di franchigia cioè **(100.000 x 35) / 100 = 35.000 euro**
- sul **secondo scaglione** di somma assicurata eccedente **100.000 euro** e fino alla somma assicurata di **200.000 euro** si riconosce la percentuale di invalidità accertata dedotti 5 punti percentuali di franchigia ossia (35% – 5%) = 30% = **(100.000 x 30) / 100 = 30.000 euro**
- sul **terzo scaglione** di somma assicurata eccedente **200.000 euro** e fino alla somma assicurata di **500.000 euro** si riconosce la percentuale di invalidità accertata dedotti 10 punti percentuali di franchigia ossia (35% – 10%) = 25% = **(300.000 x 25) / 100 = 75.000 euro**

L'indennizzo complessivo corrisposto dalla *compagnia* ammonta a 35.000 + 30.000 + 75.000 = 140.000 euro.

Art. 3.20.5 Franchigia Invalidità permanente assoluta 5% - Condizione aggiuntiva 6
Fermo quanto previsto all'Art. 3.3 - *Invalidità permanente* da *infortunio*, **non è dovuto alcun *indennizzo* fino al 5% dell'*invalidità permanente* totale. In caso di *invalidità permanente* superiore a tale percentuale, l'*indennizzo* è liquidato solo per la parte eccedente.**

Art. 3.20.6 Franchigia Invalidità permanente assoluta 10% - Condizione aggiuntiva 7
Fermo quanto previsto all'Art. 3.3 - *Invalidità permanente* da *infortunio*, **non è dovuto alcun *indennizzo* fino al 10% dell'*invalidità permanente* totale. In caso di *invalidità permanente* superiore a tale percentuale, l'*indennizzo* è liquidato solo per la parte eccedente.**

Art. 3.20.7 Parificazione grado Invalidità permanente - Eliminazione franchigia per Invalidità Permanente grave - Condizione aggiuntiva 8

La presente condizione aggiuntiva può essere acquistata solo in abbinamento a una delle seguenti *franchigie*:
- **Art. 3.20.4 - *Franchigia Invalidità Permanente* a scaglioni di somme;**
- **Art. 3.20.5 - *Franchigia Invalidità permanente* assoluta 5%;**
- **Art. 3.20.6 - *Franchigia Invalidità permanente* assoluta 10%.**

Fermo quanto previsto dall'Art. 3.3 - *Invalidità permanente* da *infortunio*, in caso di *Invalidità Permanente* accertata in misura pari o superiore al 65%, la *compagnia* liquida all'*assicurato* il 100% della *somma assicurata*.

Fermo quanto previsto dall'Art. 3.3 - *Invalidità permanente* da *infortunio*, in caso di *Invalidità Permanente* accertata in misura pari o superiore al 30%, la *compagnia* liquida l'*indennizzo* senza applicazione delle *franchigie* pattuite in *polizza*.

Questa garanzia non opera per gli *infortuni* previsti nelle condizioni aggiuntive "Attività sportive a basso rischio" (Art. 3.18) e "Attività sportive ad alto rischio" (Art. 3.19), se acquistate e indicate nella *scheda di polizza*.

Art. 3.20.8 Franchigia Invalidità permanente assoluta 50% - Condizione aggiuntiva 10

Questa garanzia può essere acquistata solo dagli *assicurati* che hanno attivato nella *scheda di polizza* la combinazione di rischio "Infortuni professionali ed extra-professionali".

Fermo quanto previsto all'Art. 3.3 - *Invalidità permanente* da *infortunio*, **non è dovuto alcun *indennizzo* per *invalidità permanente* pari o inferiore al 50%. In caso di *invalidità permanente* superiore a tale percentuale, l'*indennizzo* è liquidato solo per la parte eccedente.**

Questa garanzia non può essere acquistata in abbinamento alle seguenti condizioni aggiuntive:
- **Condizione aggiuntiva 1 - Sport a basso rischio;**
- **Condizione aggiuntiva 2 - Sport ad alto rischio;**
- **Condizione aggiuntiva 8 - Parificazione grado *invalidità permanente* - Eliminazione *franchigia* per *invalidità permanente* grave;**
- **Capitale aggiuntivo per invalidità permanente grave (art. 3.7).**

ART. 3.21 - TABELLA PER ACCERTAMENTO DEL GRADO DI INVALIDITA' PERMANENTE (ex tabella INAIL, all. n.1 DPR 30 giugno 1965 n.1124) - CONDIZIONE AGGIUNTIVA 9

Questa condizione aggiuntiva può essere acquistata in abbinamento a tutte le *franchigie* di cui all'art. 3.20.

L'*indennizzo* è calcolato - **al netto della *franchigia* operante** - sulla *somma assicurata* per *invalidità permanente* in proporzione al grado di invalidità accertata facendo riferimento ai valori delle menomazioni presenti nella tabella di cui all'Allegato B - allegata alle presenti condizioni, che annulla e sostituisce la tabella di cui all'Allegato A.

ART. 3.22 - CALAMITA' NATURALI NELLA REGIONE DI RESIDENZA - CONDIZIONE AGGIUNTIVA 11

In deroga a quanto previsto dall'art. 3.2.3 - Calamità naturali, la copertura assicurativa è estesa agli *infortuni* conseguenti a eventi sismici, maremoti, eruzioni vulcaniche, inondazioni ed alluvioni che colpiscono l'*assicurato* nella regione in cui ha la sua residenza o dimora abituale.

ART. 3.23 - ESTENSIONE DURATA PER TERAPIE FISIOTERAPICHE E RIABILITATIVE - CONDIZIONE AGGIUNTIVA 12

A parziale deroga di quanto previsto dall'art. 3.10 - Spese di cura da *infortunio*, il punto B) lettera b) dell'Art. 3.10è integralmente sostituito dal seguente:

b) trattamenti fisioterapici e rieducativi (**escluse le cure termali e similari)** compreso acquisto, manutenzione, riparazione e noleggio di apparecchi protesici e terapeutici, **prescritti dal medico curante o dal medico specialista che ha in cura l'*assicurato*, effettuati e fatturati entro 365 giorni dall'*infortunio*, purché corredati da referto di Pronto Soccorso pubblico** o da certificato medico corredato da referto radiologico (RX,

RMN o TAC) attestanti l'*infortunio* subito **o dal giorno della dimissione del *ricovero* o dell'*intervento chirurgico* senza *ricovero,* con il limite del 20% della *somma assicurata*.**

CONDIZIONI DI OPERATIVITÀ

ART. 3.24 - ADEGUAMENTO DEL PREMIO PER ETA'

I premi delle garanzie previste nella Sezione Infortuni sono determinati in funzione dell'età dell'*assicurato*. Ad ogni scadenza annuale della *polizza*, il corrispettivo *premio* per ogni *assicurato* si adegua automaticamente con applicazione delle percentuali di aumento previste dalla tabella di cui all'Allegato D delle presenti condizioni di *assicurazione*.

Per facilitare la comprensione dell'applicazione dei coefficienti di aumento del premio per età, riportiamo di seguito un esempio.

Assicurato di 66 anni di età al momento della stipulazione della polizza.

Totale premio annuo lordo € 791

In base a quanto previsto dall'art. 3.24 - Adeguamento automatico del premio e con riferimento alla tabella di cui all'Allegato D - Coefficienti adeguamento del premio per età, i nuovi premi annui delle sezioni di polizza alla scadenza annua successiva all'effetto saranno i seguenti:

Nuovo premio annuo lordo € 794 (aumento dello 0,50% rispetto al premio dell'anno precedente).

ART. 3.25 - MODIFICA DELLA PROFESSIONE

Il *contraente* e/o l'*assicurato* hanno l'onere di comunicare in forma scritta alla *compagnia* ogni modifica della professione principale e secondaria indicata nella *scheda di polizza*, così come della relativa categoria professionale (lavoratore dipendente o libero professionista).

Se durante il periodo di validità della *polizza* si verifica un cambiamento dell'attività professionale dichiarata senza che ne sia stata data comunicazione scritta alla *compagnia*, in caso di *sinistro* l'*indennizzo* sarà corrisposto:

a) integralmente quando la diversa attività rientra nella stessa classe di rischio dell'attività dichiarata in *polizza*;
b) **in misura ridotta, secondo le percentuali previste dalla tabella sotto riportata, qualora la diversa attività risulti essere più rischiosa di quella dichiarata nella *scheda di polizza*.**

PERCENTUALE DI INDENNIZZO PER ATTIVITÀ SVOLTA DIVERSA DA QUELLA DICHIARATA				
Dichiarata	**Attività svolta al momento del sinistro**			
	CLASSE A	**CLASSE B**	**CLASSE C**	**CLASSE D**
CLASSE A	100%	80%	52%	41%
CLASSE B	100%	100%	65%	52%
CLASSE C	100%	100%	100%	80%
CLASSE D	100%	100%	100%	100%

Per determinare il livello di rischio delle attività si fa riferimento alla Tabella CLASSIFICAZIONE ATTIVITÀ PROFESSIONALI (Allegato C delle Condizioni di *assicurazione*). Per l'identificazione della classe di rischio delle attività professionali non presenti nella Tabella di cui sopra, si considera il criterio di analogia/equivalenza dell'attività esercitata con una delle attività elencate.

Se l'attività svolta dall'*assicurato* al momento del *sinistro* rientra tra quelle non assicurabili indicate all'art. 3.16 - Professioni non assicurabili e non rientra tra le professioni indicate nell'Allegato C - Classificazione delle attività professionali, ferma l'applicazione del criterio analogico, non verrà corrisposto l'*indennizzo.*

Per facilitare la comprensione della regola proporzionale in caso di sinistro avvenuto durante lo svolgimento di una professione diversa da quella dichiarata nella scheda di polizza, riportiamo di seguito alcuni esempi.

1) Garanzie attive nella polizza sottoscritta dall'Assicurato:
2. Morte
3. Invalidità permanente da infortunio

Somma assicurata in caso di morte: 600.000 euro

Professione dichiarata nella scheda di polizza: imprenditore edile che non prende parte ai lavori.

Sinistro: l'Assicurato muore in cantiere cadendo da un ponteggio durante l'installazione del cappotto termico sulla facciata del condominio.

La professione dichiarata nella scheda di polizza (*imprenditore edile che non prende parte ai lavori)* su cui è stato calcolato il premio è un'attività classificata in "Classe di rischio B" nella tabella delle professioni, mentre al momento del sinistro emerge che l'Assicurato svolgeva lavori manuali nella propria impresa edile, ovvero attività individuata nella tabella con classe di rischio D, quindi più elevata. La liquidazione della somma assicurata per morte viene, quindi, effettuata nella misura del 52% in base a quanto indicato nella tabella prevista nell'art. 3.25:

(600.000 x 52) /100 = 348.000 euro
La Compagnia liquida l'importo di 348.000 euro.

2) Garanzie attive nella polizza sottoscritta dall'Assicurato:

1. Morte
2. Invalidità permanente da infortunio;

Somma assicurata per invalidità permanente: 200.000 euro

Professione dichiarata nella scheda di polizza: studente

Sinistro: l'Assicurato subisce un infortunio sulle piste da sci.

Durante la gestione del sinistro emerge che l'Assicurato in realtà svolge l'attività professionale di Maestro di sci, attività non presente nell'Allegato C - Classificazione delle attività professionali e non trova applicazione il criterio analogico per un'attività corrispondente.

Il sinistro non è in garanzia.

ART. 3.26 - LIMITE PER CUMULO INDENNIZZI

In caso di *sinistro* che colpisca contemporaneamente più persone assicurate con la *compagnia*, in conseguenza di un unico evento rientrante nei seguenti rischi:

- **Rischio volo (Art. 3.2.1)**
- **Rischio guerra e terrorismo (Art. 3.2.2)**
- **Calamità naturali fuori dalla regione di residenza o della dimora abituale (Art. 3.2.3)**
- **Calamità naturali nella regione di residenza - Condizione aggiuntiva 11 (Art. 3.22)**

l'esborso massimo complessivo a carico della *compagnia* non può comunque superare l'importo di euro 20.000.000. Qualora gli indennizzi liquidabili ai sensi di *polizza* eccedano nel loro complesso tale importo, essi saranno proporzionalmente ridotti.

ART. 3.27 - LIMITE CATASTROFALE

Nel caso di un unico evento che provochi l'*infortunio* di più persone assicurate con questa *polizza*, l'esborso massimo complessivo a carico della *compagnia* non può comunque superare l'importo di euro 5.000.000.

Qualora gli *indennizzi* liquidabili a sensi di *polizza* eccedano nel loro complesso tale importo, essi verranno proporzionalmente ridotti.

ART. 3.28 - VALIDITA' TERRITORIALE

L'*assicurazione* vale per il mondo intero, salvo le limitazioni previste nell'art. 3.2.2.1 - Esclusioni.

TABELLA RIEPILOGO GARANZIE, LIMITI, FRANCHIGIE E SCOPERTI

GARANZIE BASE	SCOPERTI	FRANCHIGIE	LIMITI DI INDENNIZZO
Morte da infortunio	non previsto	non previsto	non previsto
Invalidità permanente da infortunio	non previsto	**Franchigie opzionali:** ***Franchigia Modulata 3% (sempre operante se non viene scelta un'altra franchigia prevista dalle condizioni aggiuntive)*** Non è liquidato alcun indennizzo fino al 3% dell'invalidità permanente totale; se invece l'invalidità permanente è di grado superiore al 3%, si liquida la differenza tra l'invalidità permanente accertata e la franchigia stessa fino ad un grado di invalidità del 10%. Per invalidità permanenti comprese tra il 10% e il 30% l'invalidità permanente liquidata corrisponde a quella accertata, mentre per invalidità accertate superiori al 30% l'invalidità liquidata è superiore a quella accertata; a partire da un'invalidità permanente pari o superiori al 65%, è liquidata l'intera somma assicurata. ***Franchigia Modulata 5%*** Non è liquidato alcun indennizzo fino al 5% dell'invalidità permanente totale; se invece l'invalidità permanente è di grado superiore al 5%, si liquida la differenza tra l'invalidità permanente accertata e la franchigia stessa fino ad un grado di invalidità del 14%. Per invalidità permanenti comprese tra il 15% e il 30% l'invalidità permanente liquidata corrisponde a quella accertata, mentre per invalidità accertate superiori al 30% l'invalidità liquidata è superiore a quella	non previsto

GARANZIE BASE	SCOPERTI	FRANCHIGIE	LIMITI DI INDENNIZZO
		accertata; a partire da un'invalidità permanente pari o superiori al 65%, è liquidata l'intera somma assicurata. ***Franchigia con tabella di super-valutazione al 225%*** - Dall'1% al 9% di invalidità permanente accertata, viene liquidata una percentuale di invalidità permanente inferiore a quella accertata. - Dal 10% al 20% viene liquidata la stessa percentuale accertata. - Da 21% al 100% viene liquidata una percentuale maggiore rispetto a quella accertata. ***Franchigia a scaglioni di somme*** a) sulla parte di somma fino a € 100.000, l'indennizzo per invalidità permanente viene liquidato senza applicazione di alcuna franchigia. b) sulla parte di somma eccedente € 100.000 e fino a € 200.000, non viene liquidato alcun indennizzo per invalidità permanente fino al 5%. c) sulla parte di somma eccedente € 200.000 e fino a € 500.000 non viene liquidato alcun indennizzo per invalidità permanente fino al 10%. d) sulla parte di somma eccedente € 500.000, non viene liquidato alcun indennizzo per invalidità permanente fino al 15%. ***Franchigia Assoluta 5%*** Non è liquidato alcun indennizzo l'invalidità permanente fino al 5% . In caso di invalidità permanente superiore a tale percentuale, l'indennizzo è liquidato solo per la parte eccedente. ***Franchigia Assoluta 10%*** Non è liquidato alcun indennizzo per l'invalidità permanente fino al 10% della totale. In caso di invalidità permanente superiore a tale percentuale, l'indennizzo è liquidato solo per la parte eccedente. ***Parificazione grado Invalidità permanente - Eliminazione franchigia per Invalidità Permanente grave*** Se acquistata una delle seguenti franchigie: ▪ Franchigia Invalidità Permanente a scaglioni di somme; ▪ Franchigia Invalidità	

GARANZIE BASE	SCOPERTI	FRANCHIGIE	LIMITI DI INDENNIZZO
		permanente assoluta 5%; ▪ Franchigia Invalidità permanente assoluta 10%; - in caso di Invalidità Permanente accertata fino al 30%, la compagnia liquida l'indennizzo senza applicazione delle franchigie pattuite in polizza; - in caso di Invalidità Permanente accertata fino al 65%, la compagnia liquida all'Assicurato il 100% della somma assicurata. ***Franchigia Assoluta 50%*** Non è liquidato alcun indennizzo per l'invalidità permanente fino al 50% della totale. In caso di invalidità permanente superiore a tale percentuale, l'indennizzo è liquidato solo per la parte eccedente. ***Sport praticati sotto l'egida di associazioni o federazioni sportive*** Non è liquidato alcun indennizzo per l'invalidità permanente fino al 5%; se invece l'invalidità permanente è di grado superiore al 5%, viene liquidata la differenza tra la invalidità permanente accertata e la franchigia stessa.	
Rimborso spese di adeguamento abitazione	non previsto	non previsto	In caso di invalidità permanente pari o superiore al 66%, e l'abitazione dell'Assicurato necessiti di adeguamenti finalizzati al superamento delle barriere architettoniche, la compagnia rimborsa le spese documentate e sostenute **entro il limite** del **5%** della somma assicurata per Invalidità permanente, con il massimo di **€ 10.000** per sinistro.
Rimborso spese di adeguamento autovettura	non previsto	non previsto	In caso di invalidità permanente pari o superiore al **66%**, e l'autovettura dell'Assicurato o di un suo familiare convivente necessiti di interventi di adeguamento/ personalizzazione in base alla disabilità riportata, la compagnia rimborsa le spese sostenute entro il limite del **5%** della somma assicurata per Invalidità permanente, con il massimo di **€ 5.000** per sinistro.
Perdita anno scolastico	non previsto	non previsto	In conseguenza di infortunio indennizzabile ai sensi di polizza, quando l'alunno Assicurato, di età inferiore ai 20 anni, abbia riportato lesioni che abbiano comportato un'assenza per un periodo tale da determinare la perdita dell'anno scolastico, la compagnia garantisce il pagamento dell'indennità forfettaria pari a

GARANZIE BASE	SCOPERTI	FRANCHIGIE	LIMITI DI INDENNIZZO
			€ 1.000 per sinistro e per anno assicurativo
Ernie traumatiche o da sforzo	non previsto	non previsto	- nel caso di ernia operabile in corso di copertura è riconosciuta l'inabilità temporanea, se acquistata. - nel caso di ernia addominale non operabile secondo parere medico è riconosciuto un indennizzo **fino ad un massimo del 10% della somma assicurata** per invalidità permanente.
Rotture tendinee sottocutanee	non previsto	non previsto	In caso di esiti di rotture tendinee sottocutanee di: • Tendine di Achille (trattata chirurgicamente e non); • Tendine del bicipite brachiale (prossimale o distale); • Tendine dell'estensore del pollice; • Tendine del quadricipite femorale; • Cuffia dei rotatori. La compagnia liquida, indipendentemente dal quadro clinico oggettivo, un grado di **invalidità permanente pari al 5% con il massimo di € 5.000 per sinistro e per anno assicurativo ed entro 2 anni** dal giorno dell'infortunio denunciato, senza l'applicazione delle franchigie, se previste
Danni estetici	non previsto	non previsto	**€ 5.000** per sinistro
Capitale aggiuntivo per IP grave	non previsto	**65%**	**€ 300.000**
Inabilità temporanea da infortunio	non previsto	**7 giorni**	Non corrisposta per gli infortuni avvenuti durante l'esercizio delle attività sportive previste dalle condizioni aggiuntive 1 e 2, se richiamate
Spese di cura da infortunio	non previsto	**100 euro** per sinistro	- trasferimento, effettuato con idoneo mezzo di trasporto sanitario all'istituto di cura entro il limite del **10%** della somma assicurata indicata nella scheda di polizza; - trattamenti fisioterapici con il massimo del **20%** della somma assicurata indicata nella scheda di polizza; - cure odontoiatriche con il massimo del **20%** della somma assicurata indicata nella scheda di polizza ed entro il limite di **€ 3.000**. - visite specialistiche, esami e accertamenti diagnostici entro il limite del **20%** della somma assicurata indicata nella scheda di polizza. - acquisto medicinali entro il limite del **10%** della somma assicurata indicata nella scheda di polizza
Diaria da ricovero per infortunio	non previsto	non previsto	**365 giorni** per sinistro e per anno

GARANZIE BASE	SCOPERTI	FRANCHIGIE	LIMITI DI INDENNIZZO
Diaria da convalescenza post ricovero	non previsto	non previsto	**20 giorni** per sinistro e per anno
Diaria da immobilizzazione da infortunio	non previsto	non previsto	- **100 giorni** per sinistro e per anno assicurativo - **30 giorni** per fratture che non prevedono applicazione di un apparecchio di contenzione
Condizione aggiuntiva 1 - Attività sportiva a basso rischio	non previsto	5% assoluta	Se acquistate, non sono operanti le seguenti garanzie: - Inabilità temporanea - Rotture tendinee sottocutanee
Condizione aggiuntiva 2 - Attività sportiva ad alto rischio	non previsto	10% assoluta	Garanzie operanti: solo Morte, Invalidità permanente da infortuni e Spese di cura da infortunio

SEZIONE MALATTIA

Formula Persona - Infortuni e Malattia

Le garanzie della presente sezione sono operanti se acquistata la Formula Persona - Infortuni e Malattia.

L'acquisto della sezione malattia è facoltativo. La *Diaria* da *ricovero* da *infortunio* (sezione infortuni) deve essere acquistata in abbinamento alla *Diaria* da *ricovero* da *malattia*.

COSA È ASSICURATO

Le garanzie sono operanti solo se espressamente richiamate nella *scheda di polizza* e quando risulta pagato il relativo *premio.*

ART. 4.1 - DIARIA DA RICOVERO DA MALATTIA

La *compagnia* corrisponde la *diaria* pattuita nella *scheda di polizza* nei seguenti casi:

- a seguito di *ricovero* dell'*assicurato* in *Istituto di cura* conseguente a *malattia*, parto naturale o con taglio cesareo e *aborto terapeutico*;

- per ciascun giorno di degenza e **per la durata massima di 365 giorni per *sinistro* e per anno assicurativo**, compreso il *day surgery*.

La *diaria* viene corrisposta anche in caso di *day hospital*, ma **per una durata massima di 100 giorni per *sinistro* e per anno assicurativo, con le seguenti limitazioni:**

- **in caso di *day hospital* presso un *istituto di cura* pubblico, la *diaria* viene corrisposta dal 1° giorno di degenza senza pernottamento;**
- **in caso di *day hospital* in *istituto di cura* privato, la degenza deve avere la durata di almeno 2 giorni consecutivi senza pernottamento.**

ART. 4.2 - INVALIDITA' PERMANENTE DA MALATTIA

L'*assicurazione* è prestata per il caso di *Invalidità Permanente* conseguente a *malattia* **manifestatasi dopo la data di effetto della *polizza* e comunque non oltre la data della cessazione della *polizza* stessa.**

COSA NON È ASSICURATO E QUALI SONO LE ALTRE LIMITAZIONI DI COPERTURA

ART. 4.3 - LIMITI DI ETA'

L'*assicurazione* è operante per gli Assicurati con età massima di:

- **80 anni compiuti per la garanzia *diaria* da ricovero da *malattia*;**
- **70 anni compiuti per la garanzia *invalidità permanente* da *malattia*.**

Nel caso in cui il *contraente* sia l'unico soggetto assicurato e raggiunga il limite di età nel corso della durata dell'*assicurazione*, l'*assicurazione* cessa dalla prima scadenza annua successiva senza obbligo della *compagnia* di comunicare la cessazione della *polizza*.

Quando uno degli *assicurati* raggiunge i limiti di età sopra indicati durante l'annualità assicurativa, la copertura cessa per questo *assicurato* alla prima scadenza *annuale*; il *premio* viene, quindi, ricalcolato in base agli *assicurati* ancora presenti in *polizza* e per i quali la copertura assicurativa rimane operante.

In presenza di garanzie con limiti di età diversi, è operante il limite di età inferiore, pertanto la copertura cessa alla prima scadenza annuale successiva al raggiungimento di tale limite.

Per facilitare la comprensione dei limiti di età, riportiamo di seguito un esempio.

Polizza Cumulativa con presenza di garanzie infortuni e invalidità permanente da malattia
Scadenza polizza 31/12/2024
Assicurato n. 1 nato il 05/04/1964 (60 anni compiuti)
Assicurato n. 2 nato il 18/08/1954 (70 anni compiuti)

In considerazione del limite di età di 70 anni operante per la garanzia invalidità permanente da malattia, la copertura cessa per l'Assicurato n. 2 alla scadenza del 31/12/2024 e prosegue per l'Assicurato n. 1 con relativo ricalcolo del premio.

ART. 4.4 - PERSONE NON ASSICURABILI

Non sono assicurabili:

a) **le persone affette da *alcolismo* e/o da dipendenza da sostanze psicoattive (stupefacenti, allucinogeni, *psicofarmaci* e *farmaci psicotropi* assunti non a scopo terapeutico), sieropositività da H.I.V., sindrome da immunodeficienza acquisita (A.I.D.S.), sindromi organiche-cerebrali, schizofrenia, forme maniaco-depressive, stati paranoidi, Morbo di Parkinson, tutte le demenze e Alzheimer, malattie demielinizzanti (a scopo esemplificativo SLA, sclerosi multipla e simili), esiti di poliomielite;**
b) **le persone residenti all'estero, comprese le persone residenti nella Repubblica di San Marino e Città del Vaticano.**

Art. 4.4.1 Inassicurabilità sopravvenuta

Il *contraente* o l'*assicurato* devono comunicare tempestivamente alla *compagnia* la sopravvenuta inassicurabilità, cioè il verificarsi delle circostanze di cui all'Art. 4.4 che precede.

La *compagnia*, infatti, considera non assicurabili le persone affette dalle patologie di cui all'Art. 4.4 lettera a) e quelle residenti all'estero, come indicato all'Art. 4.4 lettera b) e quindi non avrebbe acconsentito a stipulare la *polizza* se fosse stata a conoscenza che l'assicurato era affetto dalle patologie di cui sopra o che si era trasferito all'estero.

Di conseguenza, nel caso in cui l'assicurato sia colpito dalle patologie sopra indicate nel corso del contratto, la garanzia assicurativa cessa immediatamente, senza obbligo della *compagnia* di corrispondere l'eventuale *indennizzo*; la valutazione concreta dello stato di salute dell'assicurato non ha alcun rilievo.

L'incasso di premi scaduti non può essere considerato come riconoscimento della operatività della garanzia; la *compagnia* rimborsa al *contraente*, entro 45 giorni dalla cessazione della *polizza*, la quota parte di *premio* relativa al tempo che intercorre tra il momento della cessazione del contratto ed il termine del *periodo di assicurazione* per il quale è stato corrisposto il *premio,* al netto delle imposte già pagate,

In caso di soggetto divenuto non assicurabile, se il *contraente* è l'unico soggetto assicurato, l'*assicurazione* cessa immediatamente con rimborso del *premio* nel caso la cessazione avvenga nel corso dell'annualità assicurativa.

Nel caso di *polizza cumulativa* la copertura assicurativa cessa immediatamente per il solo soggetto divenuto non assicurabile con rimborso del *premio* nel caso la cessazione avvenga nel corso dell'annualità assicurativa e il *premio* viene ricalcolato in base agli assicurati presenti in *polizza* e per i quali la copertura assicurativa rimane operante.

In caso di trasferimento della residenza all'estero, se il *contraente* è l'unico soggetto assicurato, l'*assicurazione* cessa dalla prima scadenza annua successiva senza obbligo della *compagnia* di comunicare la cessazione della *polizza*.

Nel caso di *polizza cumulativa* la copertura assicurativa cessa per il solo soggetto assicurato residente all'estero dalla prima scadenza annua successiva e il *premio* viene ricalcolato in base agli assicurati ancora presenti in *polizza* e per i quali la copertura assicurativa rimane operante.

ART. 4.5 - TERMINI DI CARENZA

Art. 4.5.1 Termini di carenza per la garanzia Diaria da ricovero da malattia

L'*assicurazione* ha effetto a partire dalle ore 24.00:

- **del 365° giorno successivo a quello di effetto della *polizza* o di pagamento del *premio*, se successivo, per il parto naturale, cesareo, l'aborto non volontario, le *malattie* dipendenti da gravidanza e puerperio;**
- **del 180° giorno successivo a quello di effetto della *polizza* o di pagamento del *premio*, se successivo, per *malattie preesistenti* che siano l'espressione o la conseguenza di stati patologici non ancora manifestatisi al momento della stipulazione della *polizza* ma insorti anteriormente a tale data nonché per le conseguenze di stati patologici noti al *contraente*/*assicurato*, ovvero diagnosticati, sottoposti ad accertamenti o curati anteriormente alla stipulazione della *polizza*, purché dichiarati alla *compagnia* all'atto stesso della compilazione del *questionario sanitario* ed accettati senza esplicita limitazione del rischio da parte della *compagnia* stessa;**
- **del 30° giorno successivo a quello di effetto della *polizza* o di pagamento del *premio*, se successivo, per tutte le altre *malattie*.**

Quando il contratto è stato emesso in sostituzione di altro contratto in corso con le *Compagnie* del Gruppo Helvetia, riguardante gli stessi assicurati e identiche garanzie e senza interruzione**, i *termini di carenza* di cui sopra operano:**

- **dal giorno in cui aveva avuto effetto il contratto sostituito, per le prestazioni ed i massimali da quest'ultimo previsti;**
- **dal giorno in cui ha effetto il nuovo contratto, limitatamente alle maggiori somme e/o alle diverse prestazioni da esso previste.**

La norma di cui al comma precedente vale anche nel caso di variazioni intervenute nel corso di uno stesso contratto.

Art. 4.5.2 Termini di carenza per la garanzia Invalidità permanente da malattia

L'*assicurazione* ha effetto a partire dalle ore 24.00 del 90° giorno successivo a quello di decorrenza della *polizza* o di pagamento del *premio*, se successivo.

Quando il contratto è stato emesso in sostituzione di altra *polizza* in corso con le *Compagnie* del Gruppo Helvetia, riguardante gli stessi assicurati ed identiche garanzie e senza interruzione, **i *termini di carenza* cui sopra operano:**

- **dal giorno di decorrenza della *polizza* sostituita, per le prestazioni e le somme assicurate da quest'ultima previste;**
- **dal giorno di decorrenza della nuova *polizza* presente *assicurazione* per le maggiori o diverse prestazioni da essa prevista.**

La norma di cui al precedente comma vale anche nel caso di variazioni intervenute nel corso di uno stesso contratto.

Per facilitare la comprensione dell'operatività della Carenza, riportiamo di seguito alcuni esempi.

1) - Garanzia acquistata: Diaria da ricovero da malattia

Data decorrenza: 10/07/2024

Data pagamento premio: 10/07/2024

Ricovero per parto avvenuto in data: 30/10/2024

Il sinistro non è indennizzabile perché avvenuto durante il periodo di carenza previsto dalle condizioni di assicurazione (365 giorni).

2) - Garanzia acquistata: IP da malattia

Data decorrenza: 22/02/2024

Data pagamento premio: 22/02/2024

Malattia insorta in data: 29/08/2024

Il *sinistro* viene gestito perché è avvenuto dopo il periodo di carenza.

ART. 4.6 - ESCLUSIONI

Art. 4.6.1 Esclusioni relative alla garanzia Diaria da ricovero da malattia

L'*assicurazione* non è operante per *ricoveri* relativi a:

a. *infortuni* in genere;
b. conseguenze dirette di *malattie*, malformazioni e stati patologici che abbiano dato origine a cure, esami o diagnosi prima della stipula del contratto, non dichiarate alla *compagnia* dal *contraente*/*assicurato* con dolo o colpa grave all'atto della stipula del *contratto*;
c. *accertamenti diagnostici*, cure o interventi per l'eliminazione o la correzione di *difetti fisici* o malformazioni congenite preesistenti alla data di stipula della *polizza*, fatta eccezione per i *difetti fisici* o le malformazioni preesistenti non noti all'*assicurato* al momento della stipula;
d. eliminazione o correzione dei difetti di rifrazione quali miopia, astigmatismo, ipermetropia, presbiopia;
e. *sinistri* provocati o dipendenti direttamente o indirettamente da sindrome da immunodeficienza acquisita (A.I.D.S.) e le patologie correlate alla infezione da HIV, *malattie mentali* e/o *disabilità mentali* e disturbi psichici in genere, ivi compresi sindromi organiche cerebrali, disturbi schizofrenici, disturbi paranoici, forme maniaco depressive, Morbo di Parkinson, tutte le demenze e Alzheimer, malattie demielinizzanti (a scopo esemplificativo SLA, sclerosi multipla e simili), esiti di poliomielite e relative conseguenze e complicanze;
f. intossicazioni conseguenti ad *alcolismo*, uso e *abuso di psicofarmaci* e *farmaci psicotropi*, uso di stupefacenti, salvo in caso di somministrazione terapeutica, e di allucinogeni e simili;
g. interruzione volontaria non terapeutica della gravidanza;
h. ogni conseguenza di anoressia e bulimia nonché prestazioni e terapie in genere con finalità dietologica;
i. prestazioni e terapie non riconosciute dalla medicina ufficiale (D.M. del 08/11/1991 pubblicato sulla G.U. n. 262) quali per esempio quelle omeopatiche e fitoterapiche;
j. cure odontoiatriche di tipo conservativo, protesico, implantologico, estrattivo ed ortodontico, nonché quelle del parodonto, salvo che non si tratti di cure rese necessarie da neoplasie maligne;
k. conseguenze dirette o indirette di trasformazioni o assestamenti energetici dell'atomo, naturali o provocati, e accelerazioni di particelle atomiche (fissione e fusione nucleare, isotopi radioattivi, macchine acceleratrici, raggi x, ecc.), salvo che non siano causate da radiazioni utilizzate per terapie mediche;
l. degenze dovute alla necessità dell'*assicurato*, divenuto non più autosufficiente in via permanente, di avere assistenza di terzi per effettuare gli atti elementari della vita quotidiana, nonché ricoveri per lungodegenza, quando le degenze e i ricoveri siano resi necessari prevalentemente da misure di carattere assistenziale o fisioterapico di mantenimento;
m. degenze in case di riposo, di *convalescenza*, di soggiorno o di terapie termali, ancorché nell'ambito di istituti di cura;
n. terapie della fecondità assistita di qualsivoglia tipo, nonché terapie della sterilità acquisita e/o dell'impotenza dei singoli partner della coppia;

o. conseguenze di azioni dolose compiute o tentate dall'*assicurato*, nonché da lui volontariamente attuate o consentite contro la sua persona;
p. prestazioni aventi finalità estetiche nonché i ricoveri allo scopo di effettuare check-up clinici;
q. malattie provocate da sostanze radioattive, biologiche e chimiche quando non utilizzate per fini pacifici, cioè in caso di guerra e insurrezioni.

Per le maggiori somme e le diverse prestazioni conseguenti a variazioni intervenute nel corso del contratto le disposizioni di cui alle lettere b) e c) si applicheranno con riguardo alla data di variazione, anziché a quella di stipula del contratto.

Art. 4.6.2 Esclusioni relative alla garanzia Invalidità permanente da malattia
L'*assicurazione* non è operante per le *invalidità permanenti* preesistenti alla data di effetto dell'*assicurazione.*

Sono inoltre escluse le *invalidità permanenti* provocate o derivanti direttamente o indirettamente da:

a) malattie che abbiano dato origine a cure, esami o diagnosi prima della stipula della *polizza*, non dichiarate alla *compagnia* dal *contraente*/*assicurato* con dolo o colpa grave all'atto della stipula della *polizza*;
b) *difetti fisici* e/o malformazioni congenite preesistenti alla data di stipulazione della *polizza* non dichiarati alla *compagnia* dal *contraente*/*assicurato* con dolo o colpa grave, fatta eccezione per i *difetti fisici* e/o le malformazioni preesistenti non noti all'*assicurato* al momento della stipula;
c) sindrome da immunodeficienza acquisita (A.I.D.S.) e le patologie correlate alla infezione da HIV, *malattie mentali* e/o *disabilità mentali* e disturbi psichici in genere, ivi compresi sindromi organiche cerebrali, disturbi schizofrenici, disturbi paranoici, forme maniaco depressive, Morbo di Parkinson, tutte le demenze e Alzheimer, malattie demielinizzanti (a scopo esemplificativo SLA, sclerosi multipla e simili), esiti di poliomielite e relative conseguenze e complicanze;
d) malattie tropicali;
e) intossicazioni conseguenti ad *alcolismo*, uso e *abuso di psicofarmaci* e *farmaci psicotropi*, uso di stupefacenti, salvo la somministrazione terapeutica, e di allucinogeni e simili;
f) trattamenti estetici, cure dimagranti e dietetiche;
g) conseguenze dirette o indirette di trasformazioni o assestamenti energetici dell'atomo, naturali o provocati, e accelerazioni di particelle atomiche (fissione e fusione nucleare, isotopi radioattivi, macchine acceleratrici, raggi X, etc.);
h) *malattie* provocate da sostanze radioattive, biologiche e chimiche quando non utilizzate per fini pacifici, cioè quando utilizzate in caso di guerra od insurrezioni.

ART. 4.7 - FRANCHIGIA INVALIDITA' PERMANENTE DA MALATTIA

Nessun *indennizzo* spetta in caso di *Invalidità Permanente*, accertata secondo i criteri e le percentuali indicate nell'Allegato B - Tabella delle valutazioni del grado di Invalidità permanente (ex tabella I.N.A.I.L. allegato n. 1 D.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124), **fino al 25% dell'invalidità permanente totale**.

Quando l'*invalidità permanente* accertata è invece di grado superiore al 25%, la *compagnia* liquida un *indennizzo* calcolato sulla somma assicurata in base alle seguenti percentuali:

Percentuale IP accertata	Percentuale da liquidare
Dall'1 al 25	0
26	2
27	4
28	6
29	8
30	10
31	12
32	14
33	16
34	18
35	20
36	22
37	24
38	26
39	28
40	30

Percentuale IP accertata	Percentuale da liquidare
46	42
47	44
48	46
49	48
50	50
51	53
52	56
53	59
54	62
55	65
56	68
57	71
58	74
59	77
60	80
61	83

Percentuale IP accertata	Percentuale da liquidare
41	32
42	34
43	36
44	38
45	40

Percentuale IP accertata	Percentuale da liquidare
62	86
63	89
64	92
65	95
66 e oltre	100

Per facilitare la comprensione dell'applicazione della franchigia, riportiamo di seguito un esempio.

Somma assicurata: 200.000 euro
Franchigia 25%
Invalidità permanente da malattia accertata: 35%
(200.000 x 20) /100 = 40.000 euro

In base alla tabella di accertamento presente nelle condizioni di assicurazione, per l'invalidità permanente accertata in misura del 35% è prevista la liquidazione di 20 punti percentuali.

La *compagnia* liquida, quindi, all'*assicurato* 40.000 euro.

COME PERSONALIZZARE LA COPERTURA

CONDIZIONI AGGIUNTIVE GARANZIA DIARIA DA RICOVERO

Queste garanzie possono essere acquistate solo in abbinamento alla garanzia *Diaria* da ricovero da *malattia*.

Sono operative solo se espressamente richiamate nella *scheda di polizza* e se risulta pagato il relativo *premio.*

ART. 4.8 - DIARIA SUPPLEMENTARE POST RICOVERO PER CONVALESCENZA - CONDIZIONE AGGIUNTIVA 1

In caso di *ricovero* reso necessario da *malattia* indennizzabile a termini di *polizza*, la *compagnia* corrisponde un'indennità giornaliera

- per il periodo di *convalescenza* successivo al *ricovero* prescritto dall'*Istituto di Cura* all'atto della dimissione dell'*assicurato* o dal Medico curante dell'*assicurato*

- per la medesima *somma assicurata* pattuita per la garanzia *diaria* da ricovero da *malattia*;

- e per una durata massima di 20 giorni per *sinistro* e per anno assicurativo.

La *diaria* supplementare post *ricovero* per *convalescenza* non è corrisposta nei seguenti casi:

- **a seguito di *ricoveri* per parto naturale, *aborto terapeutico* e interventi sulle tonsille e vegetazioni adenoidi su persone di età inferiore a 9 anni;**
- **a seguito di *ricovero* in *day hospital*.**

ART. 4.9 - RADDOPPIO DELLA DIARIA DA RICOVERO IN CASO DI PATOLOGIA ONCOLOGICA - CONDIZIONE AGGIUNTIVA 2

In caso di *ricovero* reso necessario da una *malattia* oncologica indennizzabile a termini di *polizza*, la *compagnia* corrisponde, per ciascun giorno di degenza **il doppio della *somma assicurata* per la garanzia *diaria* da ricovero da *malattia* pattuita nella *scheda di polizza*:**

- con il massimo di € 200 al giorno;

- per la durata massima di 365 giorni per *sinistro* e per *anno* assicurativo.

! Ai fini liquidativi il giorno di entrata e di uscita dall'*Istituto di cura* viene considerato un solo giorno.

Il raddoppio della somma assicurata non si applica alla condizione aggiuntiva 1 - *Diaria* supplementare post *ricovero* per *convalescenza*, se pattuita.

Per facilitare la comprensione delle condizioni aggiuntive 1 e 2, riportiamo di seguito un esempio.

Somma assicurata *diaria* da *ricovero* 100 euro con operanti le condizioni aggiuntive 1 e 2.
Ricovero di 7 giorni per una malattia oncologica + 30 giorni di *convalescenza*
Indennizzo per *diaria* da *ricovero* da *malattia*:
(100 x 2 x 6 giorni - giorno di entrata e di uscita viene considerato un solo giorno) = 1.200 euro
In base a quanto previsto dalla condizione aggiuntiva 2, la *diaria* giornaliera di 100 euro viene raddoppiata in quanto il ricovero è avvenuto per una patologia oncologica.
Indennizzo per *diaria* da *convalescenza* post *ricovero*:
(100 x 20 giorni) = 2.000 euro
In base a quanto previsto dalla condizione aggiuntiva 1, la *diaria* giornaliera da *convalescenza* non viene raddoppiata e i giorni di indennizzo sono limitati a 20 giorni

La *compagnia* liquida all'*assicurato* 3.200 euro.

CONDIZIONE AGGIUNTIVA GARANZIA INVALIDITA' PERMANENTE DA MALATTIA

! **Questa garanzia può essere acquistata solo in abbinamento alla garanzia *Invalidità permanente* da *malattia*.**

! **È operativa solo se espressamente richiamata nella *scheda di polizza.***

ART. 4.10 - FRANCHIGIA PER INVALIDITA' PERMANENTE DA MALATTIA GRAVE - CONDIZIONE AGGIUNTIVA 1

Nessun *indennizzo* spetta in caso di *Invalidità Permanente da malattia*, accertata secondo i criteri e le percentuali indicate nell'Allegato B - Tabella delle valutazioni del grado di Invalidità permanente (ex tabella I.N.A.I.L. allegato n. 1 D.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124), **fino al 65% dell'invalidità permanente totale**.

Quando l'*invalidità permanente* accertata è di grado superiore al 65%, la *compagnia* liquida l'intera somma assicurata indicata nella *scheda di polizza*.

CONDIZIONI DI OPERATIVITÀ

ART. 4.11 - ADEGUAMENTO DEL PREMIO PER ETA'

I premi delle garanzie previste nella Sezione Malattia sono determinati in funzione dell'età dell'*assicurato*. Ad ogni scadenza annuale della *polizza*, il corrispettivo del *premio* per ogni *assicurato* si adegua automaticamente con l'applicazione delle percentuali di aumento previste nelle tabelle di cui all'Allegato D delle condizioni *di assicurazione*.

Per facilitare la comprensione dell'applicazione dei coefficienti di aumento del premio per età, riportiamo un esempio.

Assicurato di 45 anni al momento della stipulazione della polizza.

Premio annuo lordo sezione infortuni € 1.212 - Premio annuo lordo sezione malattia (IPM) € 265

Totale premio annuo lordo € 1.212 + 265 = € 1.477

In base a quanto previsto dall'art. 3.24 - Adeguamento automatico del premio e con riferimento all'Allegato D - Coefficienti adeguamento del premio per età, i nuovi premi annui delle sezioni di polizza alla scadenza annua successiva all'effetto saranno i seguenti:

Nuovo premio annuo lordo sezione infortuni € 1.212 (aumento dello 0,00% rispetto al premio dell'anno precedente)

Nuovo premio annuo lordo sezione malattia € 273 (aumento del 3,10% rispetto al premio dell'anno precedente)

Nuovo premio annuo lordo € 794 + 523= € 1.486

ART. 4.12 - STATO DI SALUTE E RELATIVE DICHIARAZIONI

L'*assicurazione* è prestata in base alle dichiarazioni fornite dall'*assicurato* nel *questionario sanitario*, che forma parte integrante della *polizza*; tali dichiarazioni sono fondamentali per la valutazione ed accettazione del rischio da parte della *compagnia*, e la loro veridicità è alla base della validità della *polizza* stessa.

Pertanto, in caso di dichiarazioni non veritiere, inesatte o reticenti rese dall'*assicurato* al momento della stipula della *polizza*, vale quanto disposto dall'art. 1.1 - Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio delle Norme Comuni e da quanto previsto all'art. 4.6 - Esclusioni.

ART. 4.13 - VALIDITA' TERRITORIALE

L'*assicurazione* vale per il mondo intero.

TABELLA RIEPILOGO GARANZIE, LIMITI, FRANCHIGIE E SCOPERTI

GARANZIE BASE	SCOPERTI	FRANCHIGIE	LIMITI DI INDENNIZZO
Diaria da ricovero da malattia	non previsto	non previsto	- **365 giorni** per sinistro e per anno - **100 giorni** per sinistro e per anno in caso di day hospital
Invalidità permanente da malattia	non previsto	**25%**	somma assicurata indicata in scheda di polizza
CONDIZIONI AGGIUNTIVE DIARIA DA RICOVERO DA MALATTIA			
Diaria supplementare post ricovero per convalescenza - Condizione aggiuntiva 1	non previsto	non previsto	fino **a 20 giorni** per sinistro e per anno
Raddoppio diaria da ricovero in caso di patologia oncologica - Condizione aggiuntiva 2	non previsto	non previsto	fino **a 365 giorni** per sinistro e per anno con il **massimo di € 200 al giorno**
CONDIZIONI AGGIUNTIVE INVALIDITA' PERMANENTE DA MALATTIA			
Franchigia Invalidità permanente da malattia - Condizione aggiuntiva 1	non previsto	**65%**	somma assicurata indicata in scheda di polizza

SEZIONE ASSISTENZA

L'acquisto delle garanzie di questa sezione è facoltativo e può essere effettuato sia in abbinamento alla Formula Persona - Diarie, sia in abbinamento alla Formula Persona - Infortuni e malattia

La gestione dei sinistri relativi alle garanzie di Assistenza è stata affidata dalla *compagnia* ad EUROP ASSISTANCE ITALIA S.p.A.

Per la fornitura delle prestazioni l'*assicurato* deve rivolgersi direttamente ed esclusivamente alla *Struttura Organizzativa* di EUROP ASSISTANCE ITALIA S.p.A.

Alla scadenza di ogni annualità assicurativa, la *compagnia* ha la facoltà di cambiare la *Struttura Organizzativa*, dandone tempestivo avviso al *contraente* e garantendo le medesime *prestazioni* previste dalla *polizza.* In questo caso il *contraente* ha la facoltà di rinunciare alle garanzie previste dandone comunicazione scritta alla *compagnia*.

! Il *contraente* può scegliere di attivare le garanzie di questa sezione. In questo caso la garanzia è operante per tutti gli *assicurati* indicati in *polizza*.

COSA È ASSICURATO

ART. 5.1 - OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE

La *compagnia* mette a disposizione dell'*assicurato* tramite la *Struttura Organizzativa*:
- prestazioni di assistenza fornite 24.00 ore su 24.00 ovunque *l'assicurato si* trovi;
- prestazioni di assistenza fornite 24.00 ore su 24.00 quando l'*assicurato* si trova ad oltre 50 km dal suo comune di residenza;

per il dettaglio si rimanda ai successivi articoli 5.2 e 5.3.

ART. 5.2 - PRESTAZIONI DI ASSISTENZA FORNITE 24 ORE SU 24 OVUNQUE SI TROVI L'ASSICURATO

Art. 5.2.1 Consulenza medica
Quando a seguito di *infortunio* o *malattia* l'*assicurato* necessita di una consulenza medica, può mettersi in contatto direttamente o tramite il proprio medico curante con i medici della *Struttura Organizzativa* che forniranno la consulenza richiesta.

Art. 5.2.2 Invio di un medico generico in casi d'urgenza in Italia
Quando, a seguito di *infortunio* o *malattia* l'*assicurato*, in Italia, necessita di un medico dalle ore 20.00 alle ore 8.00 o nei giorni festivi e non riesca a reperirlo, la *Struttura Organizzativa*, accertata la necessità della *prestazione*, provvederà ad inviare a spese della *compagnia* uno dei medici convenzionati.

In caso di impossibilità dei medici convenzionati ad intervenire personalmente, la *Struttura Organizzativa* organizzerà, in via sostitutiva, il trasferimento dell'*assicurato* nel centro medico idoneo più vicino mediante autoambulanza.

Art. 5.2.3 Invio di un infermiere al domicilio
Quando l'*assicurato*, nella *settimana* successiva al rientro da un *ricovero* in ospedale a seguito di *infortunio* o *malattia improvvisa*, ha bisogno di essere assistito da un infermiere, la *Struttura Organizzativa* procurerà direttamente all'*assicurato* un infermiere a tariffa controllata. L'onorario dell'infermiere sarà a carico della *compagnia* **fino ad un massimo di euro 200 per *sinistro*.**

Art. 5.2.4 Invio di un fisioterapista al domicilio
Quando l'*assicurato*, a seguito di *infortunio*, necessita dell'assistenza di un fisioterapista al domicilio, la *Struttura Organizzativa* provvederà ad inviare al domicilio dell'*assicurato* un fisioterapista. L'onorario del fisioterapista sarà a carico della *compagnia* **fino ad un massimo di euro 200 per *sinistro*.**

Art. 5.2.5 Trasporto in autoambulanza in Italia
Quando a seguito di *infortunio* o *malattia* l'*assicurato* necessita di un trasporto in autoambulanza successivamente al *ricovero* di primo soccorso, la *Struttura Organizzativa* provvederà ad inviarla direttamente. La *compagnia* tiene a carico le spese **fino ad un massimo complessivo di 200 km di percorrenza dell'autoambulanza tra andata e ritorno**.

Art. 5.2.6 Trasporto in autoambulanza o taxi in Italia a seguito di dimissioni
Quando l'*assicurato*, a seguito di *infortunio* o *malattia*, necessita di essere trasportato dall'*Istituto di cura* presso il quale è stato ricoverato alla propria residenza, la *Struttura Organizzativa* invierà direttamente un'autoambulanza oppure un taxi per permettere all'*assicurato* e a un eventuale accompagnatore di raggiungere la propria abitazione. La *compagnia* terrà a proprio carico i costi dell'autoambulanza o del taxi **fino ad un massimo di euro 100 per *sinistro*.**

Art. 5.2.7 Trasferimento in un centro ospedaliero attrezzato
Quando l'*assicurato*, a seguito di *infortunio* o *malattia improvvisa*, è affetto da una patologia ritenuta non curabile nell'ambito dell'organizzazione ospedaliera della Regione di residenza, per caratteristiche obiettive accertate dai medici della *Struttura Organizzativa* previa analisi del quadro clinico e d'intesa con il medico curante, la *Struttura Organizzativa* provvederà:

- a individuare e a prenotare l'*istituto di cura* italiano o estero ritenuto più attrezzato per la patologia dell'*assicurato*, tenuto conto delle disponibilità esistenti;
- a organizzare il trasporto dell'*assicurato* con il mezzo più idoneo in base alle condizioni del paziente tra:
  - aereo sanitario (solo nel caso in cui il trasferimento avvenga in Italia);
  - aereo di linea, classe economica, eventualmente barellato;
  - treno, prima classe, se necessario il vagone letto;
  - autoambulanza, senza limiti di percorso;
  - ad assistere l'*assicurato* durante il trasporto con personale medico o paramedico se ritenuto necessario dai medici della *Struttura Organizzativa*.

La *compagnia* terrà a proprio carico le spese di trasferimento di cui a questo articolo.

La prestazione non è operativa in caso di:

- **infermità o lesioni che a giudizio dei medici possono essere curate presso l'unità ospedaliera della Regione di residenza dell'*assicurato*, nonché le terapie riabilitative;**
- ***malattie* infettive nel caso in cui il trasporto implichi violazione di norme sanitarie nazionali o internazionali.**

Art. 5.2.8 Rientro dal centro ospedaliero attrezzato
Quando l'*assicurato*, in conseguenza della prestazione di cui al precedente punto 5.2.7, viene dimesso dal centro ospedaliero dopo la degenza, la *Struttura Organizzativa* provvede al suo rientro al domicilio con il mezzo che i medici della *Struttura Organizzativa* stessa ritengono più idoneo in base alle condizioni del paziente tra:
- aereo di linea, classe economica, eventualmente barellato;
- treno, prima classe, e se necessario il vagone letto;
- autoambulanza, senza limiti di percorso.

Il trasporto è interamente organizzato dalla *Struttura Organizzativa* ed effettuato a spese della *compagnia*, inclusa l'assistenza medica ed infermieristica durante il viaggio, se ritenuta necessaria dai medici della *Struttura Organizzativa*. **L'*assicurato* deve comunicare alla *Struttura Organizzativa* l'ospedale presso cui è ricoverato, unitamente al nome e al recapito telefonico del medico che lo tiene in cura**, affinché la *Struttura Organizzativa* possa stabilire i necessari contatti.

Art. 5.2.9 Informazioni sanitarie specialistiche
Quando l'*assicurato* a seguito di *infortunio* o *malattia* necessita di informazioni sanitarie può telefonare alla *Struttura Organizzativa* che fornirà informazioni relativamente a:
- centri medici;
- istituti o centri di cura specializzati;
- centri fisioterapici;

adatti alla cura della patologia sofferta disponibili in Italia

Questa prestazione è operativa dalle 9 alle 18 dal lunedì al venerdì.

Art. 5.2.10 Second Opinion Internazionale
Questa prestazione consente di usufruire di consulenze di alta specializzazione, nonché di ottenere una valutazione clinico-diagnostica, in un ampio spettro di patologie, su casi che comportano un dubbio diagnostico e/o terapeutico. La prestazione viene erogata utilizzando una rete di centri clinici di primaria importanza internazionale e presuppone una prima impostazione clinica da parte del medico curante e la necessità di ottenere un parere da parte di specialisti internazionali della materia.

La prestazione è erogata utilizzando un sistema sicuro di comunicazione dei dati clinico-diagnostici, preventivamente inviati dall'*assicurato*.

Quando l'*assicurato* ha un'alterazione dello stato di salute per la quale è già stata formulata una diagnosi o un approccio terapeutico e desidera richiedere un approfondimento o una seconda valutazione clinico-diagnostica viene messo in contatto, attraverso gli operatori della Struttura Organizzativa di Europ Assistance, con i Centri Clinici per l'erogazione di un secondo parere medico.

I medici della Struttura Organizzativa, valutata la richiesta dell'*assicurato*:

-inquadrano il caso con lui ed eventualmente anche con i medici curanti;

- procedono alla raccolta della documentazione clinica e diagnostica necessaria;

- elaborano i quesiti che verranno sottoposti al Centro Medico Internazionale di riferimento per la patologia sofferta dall'*assicurato*, trasmettendo tutti i dati clinici al Centro Medico internazionale di riferimento.

Il Centro Medico internazionale di riferimento, eseguite le opportune valutazioni cliniche e diagnostiche ed ottenuti i pareri da parte dei Medici Specialisti, formula la propria risposta scritta, che viene inviata alla Struttura Organizzativa che, a sua volta, la trasmetterà all'*assicurato*, aiutandolo in caso di necessità ad interpretarla.

L'*assicurato* dovrà telefonare alla *Struttura Organizzativa* di Europ Assistance spiegando il caso clinico per il quale richiede il secondo parere e fornendo tutta la documentazione medica necessaria per l'inquadramento del caso.

Questa prestazione è operativa dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 18.00 esclusi i festivi infrasettimanali.

ART. 5.3 - PRESTAZIONI DI ASSISTENZA FORNITE 24 ORE SU 24 QUANDO L'ASSICURATO SI TROVI AD OLTRE 50 Km DAL SUO COMUNE DI RESIDENZA

Ciascuna *prestazione* è operante, quando l'assicurato subisce un *sinistro* in un luogo che si trova a più di 50 km dal suo comune di residenza e ha bisogno di assistenza nella località in cui si è verificato il *sinistro*.

Art. 5.3.1 Interprete a disposizione all'estero

Quando, in caso di *ricovero* in ospedale a seguito di *infortunio* o *malattia*, l'*assicurato* trova difficoltà a comunicare nella lingua locale, la *Struttura Organizzativa* provvede ad inviare un interprete; i costi per l'interprete sono a carico della *compagnia* **fino ad un massimo di 8 ore lavorative per *sinistro***.

La *prestazione* non è operante nei paesi in cui non esistono filiali o corrispondenti della *Struttura Organizzativa*.

Art. 5.3.2 Informazioni e segnalazioni di medicinali corrispondenti all'estero (prestazione valida solo per i residenti in Italia)

Quando a seguito di *infortunio* o *malattia* l'*assicurato* ha bisogno di assumere specialità medicinali, può richiedere informazioni alla Struttura Organizzativa, che gli segnalerà i medicinali corrispondenti a quelli registrati in Italia, se esistenti, disponibili sul posto.

I costi di acquisto dei medicinali sono a carico dell'*assicurato*.

Art. 5.3.3 Anticipo spese mediche

Quando a seguito di *infortunio* o *malattia* l'*assicurato* deve sostenere delle spese mediche impreviste e non gli è possibile provvedere direttamente e immediatamente, la *Struttura Organizzativa* pagherà, per conto dell'*assicurato*, le fatture relative alle spese mediche **fino ad un importo massimo di euro 500 per *sinistro***.

La *prestazione* non è operante:
- **nei paesi in cui non esistono filiali o corrispondenti della *Struttura Organizzativa*;**
- **se il trasferimento di valuta all'estero comporta violazione delle disposizioni in materia vigenti in Italia o nel paese in cui si trova l'*assicurato*;**
- **se l'*assicurato* non è in grado di fornire alla *Struttura Organizzativa* garanzie di restituzione da quest'ultima ritenute adeguate.**

Al rientro l'*assicurato* dovrà rimborsare la somma anticipata entro 30 giorni dalla data dell'anticipo stesso. Trascorso tale termine dovrà restituire, oltre alla somma anticipata, l'ammontare degli interessi al tasso legale corrente.

Art. 5.3.4 Rientro sanitario

Quando, a seguito di *infortunio* o *malattia improvvisa*, le condizioni dell'*assicurato*, accertate tramite contatti diretti o con altri mezzi di telecomunicazione tra i medici della *Struttura Organizzativa* e il medico curante sul posto, rendano necessario il suo trasporto in ospedale attrezzato in Italia o alla sua residenza in Italia, la *Struttura Organizzativa* provvederà ad effettuare il trasporto con il mezzo che i medici della stessa ritengono più idoneo in base alle condizioni del paziente tra:
- aereo sanitario (**solo nel caso in cui il *sinistro* avvenga in Europa**);
- aereo di linea classe economica, eventualmente in barella;
- treno prima classe e, se necessario, il vagone letto;
- autoambulanza (senza limiti di chilometraggio).

Il trasporto è interamente organizzato dalla *Struttura Organizzativa* ed effettuato a spese della *compagnia*, inclusa l'assistenza medica od infermieristica durante il viaggio, se ritenuta necessaria dai medici della *Struttura Organizzativa*.

Se la *compagnia* provvede al rientro dell'*assicurato* a proprie spese, ha il diritto di richiedere a quest'ultimo, se ne fosse in possesso, il biglietto aereo, ferroviario, ecc. non utilizzato.

La *prestazione* non è operante in caso di:
- **infermità o lesioni che a giudizio dei medici possono essere curate presso l'unità ospedaliera della Regione di residenza dell'*assicurato*, nonché le terapie riabilitative;**

- ***malattie* infettive nel caso in cui il trasporto implichi violazione di norme sanitarie nazionali o internazionali.**

La *prestazione* non è operante nel caso in cui l'*assicurato* o i suoi familiari chiedano volontariamente di essere dimessi dall'istituto di cura in cui si trovano, contro il parere dei sanitari che li hanno in cura.

Art. 5.3.5 Rientro con un familiare
Quando si provvede al rientro sanitario dell'*assicurato*, in base alle condizioni della *prestazione* "Rientro sanitario" di cui al precedente articolo 5.3.4, e i medici della *Struttura Organizzativa* non ritengono necessaria l'assistenza sanitaria durante il viaggio, la *Struttura Organizzativa* organizzerà anche il viaggio di rientro di un familiare presente sul posto, utilizzando lo stesso mezzo previsto per *l'assicurato*.
La *compagnia* terrà a proprio carico il relativo costo.
La *compagnia* ha il diritto di richiedere al familiare dell'*assicurato*, qualora ne fosse in possesso, il biglietto aereo, ferroviario, o altri documenti di viaggio non utilizzati.

Art. 5.3.6 Viaggio di un familiare
Quando a seguito di *infortunio* o *malattia improvvisa* l'*assicurato* necessita di un *ricovero* in *Istituto di cura* per un periodo superiore a 10 giorni, la *Struttura Organizzativa* metterà a disposizione di un componente della famiglia residente in Italia un biglietto aereo (classe economica) o ferroviario (prima classe) di andata e ritorno, per consentirgli di raggiungere *l'assicurato* ricoverato.
La *compagnia* terrà a proprio carico le relative spese sino ad un massimo di euro 500 per *sinistro*.
Non sono previste le spese di soggiorno del familiare.

Art. 5.3.7 Rientro anticipato
Quando l'*assicurato* deve rientrare prima della data che aveva programmato, con un mezzo diverso da quello inizialmente previsto, a causa del decesso di un familiare in Italia (coniuge, figlio/a, fratello, sorella, genitore, suocero/a, genero, nuora), la *Struttura Organizzativa* organizza il viaggio in treno, prima classe, o in aereo di linea, classe economica, fino al luogo dove è deceduto in Italia il familiare o al luogo di sepoltura.
La spesa per il rientro è a carico **della *compagnia***.
L'assicurato deve fornire alla *Struttura Organizzativa* tutte le informazioni in suo possesso sulle cause che hanno determinato la sua richiesta di rientro anticipato; di tali circostanze la *Struttura Organizzativa* si riserva di richiedere eventuale documentazione.

Art. 5.3.8 Accompagnamento minori
Quando l'*assicurato*, accompagnato da familiari minori di 18 *anni*, si trovi nell'impossibilità di occuparsi di loro in seguito ad *infortunio* o *malattia improvvisa*, la *Struttura Organizzativa* metterà a disposizione di un convivente, residente in Italia, un biglietto aereo (classe economica) o ferroviario (prima classe) di andata e ritorno, per consentirgli di raggiungere i minori, prendersene cura e ricondurli alla loro residenza in Italia.
La *compagnia* terrà a proprio carico il relativo costo.

Art. 5.3.9 Autista a disposizione
Quando l'*assicurato* si trova impossibilitato a guidare il proprio veicolo a seguito di *infortunio* o *malattia improvvisa* e nessuno degli eventuali passeggeri è in grado di sostituirlo per ragioni oggettive, la *Struttura Organizzativa* metterà a disposizione un autista per ricondurre il veicolo ed eventualmente i passeggeri fino alla città di residenza dell'*assicurato* stesso, secondo l'itinerario più breve.
La *compagnia* tiene a proprio carico l'onorario dell'autista, **mentre restano a carico dell'*assicurato* le spese relative al carburante e ad eventuali pedaggi (autostrade, traghetti, ecc.)**.
Nel caso in cui l'*assicurato* rientrasse senza attendere l'autista, deve specificare il luogo dove è in custodia il veicolo da ritirare e lasciare sul posto le chiavi, il libretto di circolazione, l'autorizzazione alla guida del veicolo e, se si trova all'estero, la carta verde.

Art. 5.3.10 Rientro salma
Quando a seguito di *infortunio* o *malattia* improvvisa l'*assicurato* è deceduto, la *Struttura Organizzativa* organizza ed effettua il trasporto della salma fino al luogo di sepoltura in Italia.
La *compagnia* tiene a proprio carico le relative spese **fino ad un massimo di euro 3.000 per *sinistro*, anche se sono coinvolti più *Assicurati*. Se si rende necessario un esborso maggiore di euro 3.000, la prestazione diventa operante nel momento in cui in Italia la *Struttura Organizzativa* riceve garanzie bancarie o di altro tipo ritenute da essa adeguate al fine della restituzione dell'importo eccedente la somma di euro 3.000.**

Sono escluse le spese relative alla cerimonia funebre e l'eventuale recupero della salma.

COSA NON È ASSICURATO E QUALI SONO LE ALTRE LIMITAZIONI DI COPERTURA

ART. 5.4 - ESCLUSIONI

Tutte le *prestazioni* non sono dovute per *sinistri* provocati o dipendenti da:

a) guerra, terremoti, fenomeni atmosferici aventi caratteristica di calamità naturale o fenomeni di trasmutazione del nucleo dell'atomo, radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche;
b) scioperi, rivoluzioni, sommosse o movimenti popolari, saccheggi, atti di *terrorismo* e di vandalismo;
c) dolo dell'*assicurato*;
d) suicidio o tentato suicidio;
e) *infortuni* derivanti dallo svolgimento delle seguenti attività: alpinismo con scalata di rocce o accesso a ghiacciai, salti dal trampolino con sci o idroscì, guida ed uso di guidoslitte, sport aerei in genere, atti di temerarietà, corse e gare automobilistiche, motonautiche e motociclistiche e relative prove e allenamenti, nonché tutti gli *infortuni* sofferti in conseguenza di attività sportive svolte a titolo professionale;
f) *malattie mentali* e disturbi psichici in genere, compresi sindromi organiche cerebrali, disturbi schizofrenici, disturbi paranoici, forme maniaco depressive, epilessia e relative conseguenze e complicanze;
g) *malattie* dipendenti dalla gravidanza dopo il sesto *mese* e dal puerperio;
h) *malattie* di cui l'*assicurato* era a conoscenza ma non dichiarate nel *questionario anamnestico, se compilato,* e le *malattie preesistenti* dichiarate nel *questionario anamnestico, se esistente,* ed escluse dalle coperture assicurative dalla *compagnia*;
i) abuso di alcolici, uso o *abuso di psicofarmaci* e *farmaci psicotropi* nonché uso di allucinogeni e uso non terapeutico di stupefacenti;
j) l'espianto e/o il trapianto di organi.

Le *prestazioni* non sono fornite nei paesi che si trovano in stato di belligeranza dichiarata o di fatto.

Se l'*assicurato* non usufruisce di una o più *prestazioni*, la *compagnia* non è tenuta a fornire *indennizzi* o *prestazioni* alternative di alcun genere a titolo di compensazione.

Il diritto alle assistenze fornite dalla *compagnia* decade se l'*assicurato* non ha preso contatto con la *Struttura Organizzativa* al verificarsi del *sinistro*.

CONDIZIONI DI OPERATIVITÀ

ART. 5.5 - VALIDITA' TERRITORIALE

L'*assicurazione* vale per i *sinistri* che insorgono in tutto il mondo.

La durata massima della copertura per ciascun periodo di permanenza continuata all'estero nel corso di ciascun *anno* di validità della *polizza* è di 60 giorni.

ART. 5.6 - SEGRETO PROFESSIONALE

Per i *sinistri* che sono oggetto delle garanzie della Sezione Assistenza, l'*assicurato* libera dal segreto professionale i medici che lo hanno visitato o curato dopo o anche prima del *sinistro*.

ART. 5.7 - CIRCOSTANZE FORTUITE O IMPREVEDIBILI

La *compagnia* e la *Struttura Organizzativa* non si assumono responsabilità per danni causati dall'intervento delle Autorità, conseguenti ad altre circostanze imprevedibili, o per ritardi conseguenti ad un loro mancato o ritardato intervento determinato da caso fortuito o da causa di forza maggiore.

L'operatività delle prestazioni è comunque soggetta alle limitazioni e ai provvedimenti imposti dalle Autorità governative locali e sanitarie.

ART. 5.8 - MODALITA' OPERATIVE DELLA POLIZZA

Salvo quanto diversamente specificato all'interno delle singole prestazioni, la copertura opera:

- con costi a carico della *compagnia* entro il limite di 3 sinistri per ciascun anno assicurativo;
- entro il limite del *massimale* previsto per ciascun tipo di prestazione di assistenza.

TABELLA RIEPILOGO GARANZIE, LIMITI, FRANCHIGIE E SCOPERTI

GARANZIE BASE	SCOPERTI	FRANCHIGIE	LIMITI DI INDENNIZZO
PRESTAZIONI DI ASSISTENZA FORNITE 24 ORE SU 24 OVUNQUE SI TROVI L'ASSICURATO			
Invio di un infermiere al domicilio	non previsto	non previsto	fino a **€ 200** per sinistro
Invio di un fisioterapista al domicilio	non previsto	non previsto	fino a **€ 200** per sinistro
Trasporto in ambulanza in Italia	non previsto	non previsto	fino alla concorrenza di un importo pari a quello necessario per compiere 200 Km
Trasporto in ambulanza o taxi in Italia a seguito di dimissioni	non previsto	non previsto	fino a **€ 100** per sinistro
PRESTAZIONI DI ASSISTENZA FORNITE 24 ORE SU 24 QUANDO L'ASSICURATO SI TROVI AD OLTRE 50 Km DAL SUO COMUNE DI RESIDENZA			
Interprete a disposizione all'estero	non previsto	non previsto	fino a **8 ore** lavorative per sinistro
Anticipo spese mediche	non previsto	non previsto	fino a **€ 500** per sinistro
Viaggio di un familiare	non previsto	non previsto	fino a **€ 500** per sinistro
Rientro salma	non previsto	non previsto	fino a **€ 3.000** per sinistro sono escluse le spese relative alla cerimonia funebre e l'eventuale recupero della salma

SEZIONE TUTELA LEGALE

L'acquisto della sezione di Tutela legale è facoltativo e può essere effettuato solo in abbinamento a una sezione della Formula Persona - Infortuni e malattia

La gestione dei sinistri relativi alla garanzia di Tutela Legale è stata affidata dalla Compagnia a **ARAG SE - Rappresentanza Generale e Direzione per l'Italia**, in seguito denominata ARAG.

L'Assicurato deve rivolgersi direttamente ad ARAG per la tutela dei propri interessi in sede extragiudiziale e giudiziale, nei casi indicati.

Le garanzie di questa sezione sono operanti solo se sono espressamente richiamate nella *scheda di polizza* e risulta pagato il relativo *premio.*

COSA È ASSICURATO

ART. 6.1 - SOGGETTI ASSICURATI

Le prestazioni previste nella Sezione Tutela Legale sono garantite a tutela dei diritti dei soggetti assicurati nominativamente indicati nella *scheda di polizza*.

ART. 6.2 - OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE

Se l'*assicurato* è coinvolto in una *vertenza*, la *compagnia,* nei limiti stabiliti dalla *polizza*, copre le seguenti spese:

- compensi dell'avvocato per la trattazione stragiudiziale e giudiziale della *vertenza*;
- compensi dell'avvocato per la negoziazione assistita o per la mediazione;
- compensi dell'avvocato per la querela, **se a seguito di questa la controparte è rinviata a giudizio in sede penale**;
- compensi dell'avvocato domiciliatario, **se indicato da ARAG**;

- spese di soccombenza poste a carico dell'*assicurato*;
- spese di esecuzione forzata, fino a due tentativi per *sinistro*;
- spese dell'organismo di mediazione, **se la mediazione è obbligatoria**;
- spese per l'arbitrato, sia dell'avvocato difensore che degli altri;
- compensi dei periti;
- spese di giustizia;
- spese di investigazione difensiva nel procedimento penale;

Le spese legali sono coperte per l'intervento di un avvocato per ogni stato e grado di giudizio.

Cosa si intende per spese di soccombenza?

Per spese di soccombenza si intendono le spese legali che, in caso di condanna, l'Assicurato deve pagare alla controparte.

ART. 6.3 - PRESTAZIONI GARANTITE

La *compagnia* copre le seguenti prestazioni:

1. **richiesta di risarcimento per danni subìti dall'*assicurato*** per fatti illeciti di terzi che abbiano provocato un *infortunio*. È compresa la costituzione di parte civile nel processo penale;
2. **richiesta di risarcimento per danni alla persona di natura contrattuale ed extracontrattuale** conseguenti a lesioni fisiche subite dall'*assicurato* **nei casi di malpractice medica conseguenti o legati ad *infortunio* e/o *malattia*;**
3. **controversie contrattuali con imprese di assicurazione** riferite a polizze Infortuni, Malattia, Rimborso spese mediche, purché **il valore della controversia sia superiore a € 500. Sono escluse le controversie con Helvetia Compagnia Svizzera d'Assicurazioni SA;**
4. **controversie con istituti o enti pubblici di assicurazioni Previdenziali o Sociali derivanti da infortunio e/o malattia;**
5. **controversie contrattuali per l'acquisto di strumenti od ausili medicali** resi necessari a seguito dell'*infortunio* e/o della *malattia* **purché il valore della controversia sia superiore a € 100.**

ART. 6.4 - AMBITO DI OPERATIVITA'

Le garanzie operano **in caso di *infortunio* subito** sia nello svolgimento della propria **attività professionale dichiarata in *polizza*, sia in ogni altra attività che non abbia carattere di professionalità e a seguito di *malattia*.**

COSA NON È ASSICURATO E QUALI SONO LE ALTRE LIMITAZIONI DI COPERTURA

ART. 6.5 - ESCLUSIONI

L'*assicurazione* non opera per i *sinistri* relativi a:

a) **diritto di famiglia, successioni e donazioni;**
b) **materia fiscale o amministrativa;**
c) **fatti conseguenti a tumulti popolari, sommosse popolari, eventi bellici, atti di terrorismo, atti di vandalismo, terremoto, sciopero e serrate, detenzione o impiego di sostanze radioattive, eventi naturali per i quali venga riconosciuto lo stato di calamità naturale o lo stato di allarme;**
d) **fatti dolosi degli *assicurati*;**
e) **controversie derivanti dalla proprietà di veicoli, aeromobili, imbarcazioni da diporto e natanti da diporto;**
f) **adesione ad azioni di classe (class action);**
g) **contratti finanziari, bancari e polizze RCA;**

h) controversie con la *compagnia* riferite alla presente *polizza*;
i) controversie derivanti da prestazioni mediche con finalità esclusivamente estetica, salvo gli
j) interventi di chirurgia plastica ricostruttiva;
k) controversie derivanti da parto o da *aborto terapeutico*.

ART. 6.6 - SPESE NON COPERTE

La *compagnia* non copre le seguenti spese:

- **compensi dell'avvocato determinati tramite patti quota lite;**
- **compensi dell'avvocato per la querela, se a seguito di questa la controparte non è rinviata a giudizio in sede penale;**
- **compensi dell'avvocato domiciliatario, se non indicato da ARAG;**
- **spese per l'indennità di trasferta;**
- **spese di esecuzione forzata oltre il secondo tentativo per *sinistro*;**
- **spese dell'organismo di mediazione, se la mediazione non è obbligatoria;**
- **imposte, tasse e altri oneri fiscali diversi dalle spese di giustizia;**
- **multe, ammende e sanzioni pecuniarie in genere**;
- **spese liquidate a favore delle parti civili costituite contro l'*assicurato* nei procedimenti penali;**
- **spese non concordate con ARAG;**
- **ogni duplicazione di onorari, nel caso di domiciliazione;**
- **spese recuperate dalla controparte;**
- **spese sostenute per gli accordi economici tra *assicurato* e avvocato, per la transazione della vertenza e per l'intervento del perito o del consulente tecnico di parte, se non preventivamente autorizzate da ARAG.**

ART. 6.7 - LIMITI DI COPERTURA

La garanzia opera con i seguenti limiti:

a) le spese legali sono coperte per l'intervento di un avvocato per ogni grado di giudizio;
b) nelle vertenze contrattuali con le imprese di assicurazione, le spese sostenute sono coperte se il valore della controversia è pari o superiore a € 500;
c) nelle vertenze contrattuali per l'acquisto di strumenti o ausili medicali, le spese sostenute sono coperte se il valore della controversia è pari o superiore a € 100;
d) se un assicuratore di responsabilità civile assume la gestione della lite per conto dell'*assicurato*, le garanzie previste in *polizza* operano a secondo rischio.

CONDIZIONI DI OPERATIVITÀ

ART. 6.8 - MASSIMALE

La garanzia opera fino ad un massimo di € 15.000 per *sinistro* con il limite di € 75.000 per annualità assicurativa. In caso di più *assicurati* coinvolti in un unico *sinistro*, la garanzia opera con un unico massimale che viene suddiviso in parti uguali tra tutti, indipendentemente dalle spese sostenute da ognuno.

Se un *sinistro* non esaurisce il massimale, il restante viene suddiviso tra gli *assicurati* che non hanno ricevuto integrale *indennizzo*.

ART. 6.9 - ESTENSIONE TERRITORIALE

Le garanzie operano entro il limite del massimale di cui all'Art. 6.8:

- nella Repubblica Italiana, nella Città del Vaticano e nella Repubblica di San Marino per le vertenze con istituti o enti pubblici di assicurazioni previdenziali o sociali;
- nei paesi dell'Unione Europea, nel Regno Unito, nello Stato della Città del Vaticano, nella Repubblica di San Marino, nel Principato di Monaco, nel Principato di Andorra, in Svizzera e nel Liechtenstein per le garanzie relative alla richiesta di risarcimento danni contrattuali ed extra contrattuali e alle vertenze contrattuali. **Per i sinistri**

insorti e che devono essere trattati in paesi o in territori diversi da quelli indicati sopra, la garanzia opera con il limite di rimborso di € 5.000.

TABELLA RIEPILOGO GARANZIE, LIMITI, FRANCHIGIE E SCOPERTI

GARANZIE BASE	SCOPERTI	FRANCHIGIE	LIMITI DI INDENNIZZO
Tutela Legale	non previsto	non previsto	- **€ 15.000** per sinistro con il limite di **€ 75.000** per annualità assicurativa; - **€ 5.000** per sinistro **se avvenuti al di fuori dei seguenti paesi o territori:** Unione Europea, Regno Unito, Stato della Città del Vaticano, Repubblica di San Marino, Principato di Monaco, Principato di Andorra, Svizzera e Liechtenstein

COSA FARE IN CASO DI SINISTRO

Di seguito sono riportate per tutte le sezioni delle Condizioni di Assicurazione:

- le indicazioni utili per la denuncia di sinistro
- gli obblighi in caso di sinistro
- le norme che regolano la liquidazione dei sinistri

SEZIONE INFORTUNI e MALATTIA FORMULA PERSONA - DIARIE

CHE OBBLIGHI HO

ART. 7.1 - OBBLIGHI DELL'ASSICURATO IN CASO DI SINISTRO - DENUNCIA DEL SINISTRO

In caso di *sinistro* l'*assicurato* o i suoi aventi diritto, **entro 3 giorni dal verificarsi del *sinistro* ovvero dal giorno in cui siano stati obiettivamente in grado di farlo, devono darne avviso scritto all'Intermediario al quale è assegnata la *polizza* oppure alla *compagnia.***

Il *sinistro* può essere denunciato anche accedendo all'area internet riservata MyHelvetia, selezionando in sequenza la *polizza* a cui si riferisce la denuncia e utilizzando quindi l'apposita funzione dedicata.

***L'assicurato* o i suoi aventi diritto per ottenere l'*indennizzo* o il rimborso delle spese sostenute devono:**

a. **fare quanto è possibile per evitare o diminuire il danno, sottoponendosi subito alle cure mediche e seguirne le prescrizioni, evitando di compiere atti che possano ostacolare la cura e la capacità di riprendere il lavoro [►Art. 1914 Codice Civile];**
b. **in caso di *infortunio*, inviare la denuncia con l'indicazione del luogo, giorno ed ora dell'evento, nonché una dettagliata descrizione delle sue modalità di accadimento;**
c. **inviare copia del certificato medico attestante l'*infortunio* subito o la patologia, sospetta o accertata, con indicazione della data di insorgenza;**
d. **inviare copia conforme della cartella clinica completa di tutte le pagine, contenente le generalità dell'*assicurato*, l'anamnesi patologica prossima e remota, il percorso diagnostico/terapeutico effettuato, gli esami e il diario clinico nonché la scheda di dimissione ospedaliera;**
e. **in caso di prestazione chirurgica ambulatoriale, inviare copia di idonea certificazione redatta dallo studio medico contenente le generalità dell'*assicurato* e l'anamnesi patologica prossima e remota;**
f. **inviare referto di Pronto Soccorso pubblico o in alternativa certificato medico corredato di referto radiologico (RX, RMN o TAC) che documenti oggettivamente l'*infortunio* relativamente alla garanzia Spese di cura da infortunio;**
g. **inviare la prescrizione medica dettagliata con indicazione del numero di sedute e tipologia di prestazione dei trattamenti fisioterapici e riabilitativi relativamente alla garanzia Spese di cura da *infortunio*;**

h. **inviare copia delle fatture quietanzate e i referti di tutte le prestazioni mediche sostenute prima, durante o dopo il ricovero o l'intervento chirurgico, rimborsabili a termini di *polizza* purché pertinenti all'*infortunio* che ha comportato il ricovero ospedaliero relativamente alla garanzia Spese di cura da *infortunio*;**
i. **inviare il certificato del periodo di *convalescenza* post ricovero prescritto dal medico curante o dai medici ospedalieri relativamente alla garanzia *diaria* da *convalescenza* post *ricovero* da *infortunio*;**
j. **inviare la documentazione medica attestante l'applicazione dell'*apparecchio di contenzione*, riportante la data di applicazione e rimozione dell'*apparecchio di contenzione* relativamente alla garanzia *diaria* da *immobilizzazione* da *infortunio*;**
k. **in caso di *assicurazione*** presso diversi assicuratori, darne avviso a ciascuno di essi [►art. 1910 Codice Civile].

Tutte le prestazioni assicurate devono essere effettuate presso un istituto di cura in caso di ricovero ospedaliero e i trattamenti fisioterapici e rieducativi devono essere effettuati da un professionista fornito di laurea in fisioterapia o titolo equivalente, riconosciuto in Italia.

La fattura emessa da studio medico o medico specialista dovrà riportare in modo evidente e leggibile la specializzazione del professionista che dovrà risultare coerente con la diagnosi. Tutta la documentazione dovrà essere fiscalmente in regola con le vigenti disposizioni di legge. Non sono ammessi documenti di spesa che presentano cancellature e correzioni.

! **L'inadempimento di tali obblighi può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'*indennizzo*** [►Art. 1915 del Codice Civile].

! **L'*assicurato* deve sottoporsi in Italia agli eventuali controlli medici disposti dalla *compagnia* e fornire alla stessa ogni informazione sanitaria su notizie attinenti all'*infortunio* o alla patologia denunciata, sciogliendo a tal fine dal segreto professionale i medici che l'hanno visitato e curato.**

ART. 7.2 - OBBLIGHI DELLA COMPAGNIA SULLE MODALITA' DI INDENNIZZO PER CIASCUNA GARANZIA

Art. 7.2.1 - DIARIA DA RICOVERO E DIARIA DA CONVALESCENZA DA INFORTUNIO E MALATTIA

Fermo quanto previsto dall'art. 2.3 - *Diaria* da *ricovero* da *infortunio* e *malattia*, si precisa che, **ai fini liquidativi, il giorno di entrata e di dimissione dall'Istituto di cura vengono considerati un unico giorno di ricovero.**

L'*indennizzo* viene corrisposto su presentazione della relativa *documentazione sanitaria* (cartella clinica e certificato di *convalescenza*).

La *compagnia* si impegna a comunicare all'*assicurato* l'esito della valutazione del *sinistro* entro 90 giorni dal ricevimento della documentazione sopra descritta.

Art. 7.2.2 - DIARIA DA IMMOBILIZZAZIONE DA INFORTUNIO

Fermo quanto previsto dall'art. 2.5 - *Diaria* da *immobilizzazione* da *infortunio*, **l'*indennizzo* viene corrisposto a cura ultimata, su presentazione della relativa *documentazione sanitaria* che comprovi il periodo di *immobilizzazione*.**

La *compagnia* si impegna a comunicare all'*assicurato* l'esito della valutazione del *sinistro* entro 90 giorni dal ricevimento della documentazione sopra descritta.

Art. 7.2.3 - SPESE DI CURA DA INFORTUNIO

Fermo quanto previsto dall'art. 2.6 - Spese di cura da *infortunio*, il rimborso **viene corrisposto a cura ultimata, su presentazione della relativa *documentazione sanitaria* e fatture delle spese sostenute.**

La *compagnia* si impegna a comunicare all'*assicurato* l'esito della valutazione del *sinistro* entro 90 giorni dal ricevimento della documentazione sopra descritta.

QUALI NORME REGOLANO LA LIQUIDAZIONE DEI SINISTRI

ART. 7.3 - CUMULO DI INDENNITA'

La *diaria* da *convalescenza* post *ricovero* da *infortunio* non si cumula con la *diaria* da *immobilizzazione* da *infortunio*.

ART. 7.4 - MODALITA' DI PAGAMENTO DELL'INDENNIZZO PER TUTTE LE GARANZIE

La *compagnia*, verificata l'operatività della garanzia, ricevuta la documentazione del *sinistro* e compiuti gli accertamenti del caso, come indicato all'art. 7.2, corrisponde l'*indennizzo* o comunica all'*assicurato* i motivi del rifiuto del pagamento dell'*indennizzo*.

La *compagnia* dispone il pagamento dell'*indennizzo* dovuto a termini di *polizza* entro 30 giorni dalla sottoscrizione dell'atto di quietanza, con l'intesa che la liquidazione dei *sinistri* sarà fatta in Italia.

Quando l'*assicurato* ha presentato a terzi notule, fatture o ricevute per ottenerne il rimborso, il pagamento di quanto dovuto a termini della presente *polizza* avviene previa dimostrazione delle spese effettivamente sostenute, al netto di quanto rimborsato da terzi.

Per le spese sostenute all'estero, i rimborsi vengono effettuati in Italia, in euro, al cambio medio della settimana in cui la spesa è stata sostenuta dall'*assicurato*, ricavato dalle quotazioni dell'Ufficio Italiano dei Cambi.

Ai fini di una corretta valutazione, *la compagnia* può richiedere, per verifica dell'autenticità della documentazione prodotta in copia (fatture e/o documentazione medica), che la documentazione venga prodotta anche in originale.

ART. 7.5 - CONTROVERSIE - ARBITRATO IRRITUALE

Le eventuali controversie di natura medica sulla indennizzabilità del *sinistro,* sul grado di *Invalidità permanente*, nonché sull'applicazione dei criteri di indennizzabilità, possono essere demandate per iscritto dalle *Parti* ad un collegio di tre medici, nominati uno per parte e il terzo di comune accordo; il Collegio medico risiede nel comune più vicino al luogo di residenza dell'*assicurato* che sia sede di Istituto di medicina legale. In caso di disaccordo sulla scelta del terzo medico, la nomina viene demandata al Presidente del Consiglio dell'Ordine dei medici competente per territorio del luogo in cui deve riunirsi il Collegio medico.

Ciascuna delle *Parti* sostiene le proprie spese e paga il medico da essa designato, contribuendo per metà alle spese e competenze per il terzo medico.

È data facoltà al collegio medico di rinviare, quando ne riscontri l'opportunità, l'accertamento definitivo dell'*invalidità permanente* ad epoca da definirsi dal Collegio stesso; in questo caso il Collegio può intanto concedere un acconto sull'*indennizzo*.

Le decisioni del Collegio sono prese a maggioranza di voti, con dispensa da ogni formalità di legge e sono vincolanti per le *Parti*, le quali rinunciano fin d'ora a qualsiasi impugnativa salvo i casi di violenza, dolo, errore o violazione di patti contrattuali.

I risultati delle operazioni arbitrali devono essere raccolti in apposito verbale, da redigersi in doppio esemplare, uno per ognuna delle *Parti*.

Le decisioni del Collegio medico sono vincolanti per le *Parti* anche se uno dei medici rifiuti di firmare il relativo verbale; tale rifiuto deve essere attestato dagli arbitri nel verbale definitivo.

In alternativa, l'assicurato può comunque decidere di gestire la controversia facendo ricorso all'azione giudiziaria, dopo aver esperito il procedimento di mediazione che, per le controversie in materia di assicurazioni, deve necessariamente precedere l'azione giudiziaria.

SEZIONE INFORTUNI - FORMULA PERSONE - INFORTUNI E MALATTIA

CHE OBBLIGHI HO

ART. 7.6 - OBBLIGHI DELL'ASSICURATO IN CASO DI SINISTRO - DENUNCIA DEL SINISTRO

In caso di *sinistro* l'*assicurato* o i suoi aventi diritto, **entro 3 giorni dal verificarsi del *sinistro* ovvero dal giorno in cui siano stati obiettivamente in grado di farlo**, **devono darne avviso scritto all'Intermediario al quale è assegnata la *polizza* oppure alla *compagnia.***

Il *sinistro* può essere denunciato anche accedendo all'area internet riservata MyHelvetia, selezionando in sequenza la *polizza* a cui si riferisce la denuncia e utilizzando quindi la funzione dedicata.

L'assicurato* o i suoi aventi diritto per ottenere l'*indennizzo* o il rimborso delle spese sostenute devono*:

a. **fare quanto è possibile per evitare o diminuire il danno, sottoponendosi subito alle cure mediche e seguirne le prescrizioni, evitando di compiere atti che possano ostacolare la cura e la capacità di riprendere il lavoro [►Art. 1914 Codice Civile];**
b. **inviare la denuncia con l'indicazione del luogo, giorno ed ora dell'evento, nonché una dettagliata descrizione delle sue modalità di accadimento;**
c. **documentare il decorso delle lesioni con ulteriori certificati medici; nel caso di inabilità temporanea, i certificati devono essere rinnovati alle rispettive scadenze e l'*indennizzo* viene riconosciuto a guarigione clinica ultimata;**
d. **inviare copia conforme della cartella clinica completa di tutte le pagine, contenente le generalità dell'*assicurato*, l'anamnesi patologica prossima e remota, il percorso diagnostico/terapeutico effettuato, gli esami e il diario clinico nonché la scheda di dimissione ospedaliera;**
e. **in caso di prestazione chirurgica ambulatoriale, inviare copia di idonea certificazione redatta dallo studio medico contenente le generalità dell'*assicurato* e l'anamnesi patologica prossima e remota;**
f. **inviare il referto di Pronto Soccorso pubblico o in alternativa il certificato medico corredato di referto radiologico (RX, RMN o TAC) che documenti oggettivamente l'*infortunio* relativamente alla garanzia Spese di cura da *infortunio*;**
g. **inviare la prescrizione medica dettagliata con indicazione del numero di sedute e tipologia di prestazione dei trattamenti fisioterapici e riabilitativi relativamente alla garanzia Spese di cura da *infortunio*;**
h. **inviare copia delle fatture quietanzate e i referti di tutte le prestazioni mediche sostenute prima, durante o dopo il ricovero o l'intervento chirurgico, rimborsabili a termini di *polizza* purché pertinenti all'*infortunio* che ha comportato il ricovero ospedaliero relativamente alla garanzia Spese di cura da *infortunio*;**
i. **inviare il certificato del periodo di *convalescenza* post ricovero prescritto dal medico curante o dai medici ospedalieri relativamente alla garanzia *diaria* da *convalescenza* post ricovero da *infortunio*;**
j. **inviare la documentazione medica attestante l'applicazione dell'*apparecchio di contenzione*, riportante la data di applicazione e rimozione dell'*apparecchio di contenzione* relativamente alla garanzia *diaria* da *immobilizzazione* da *infortunio*;**
k. **fornire, in ogni caso, alla *compagnia* il certificato di guarigione o equivalente documentazione attestante la stabilizzazione dei postumi invalidanti (a titolo esemplificativo e non esaustivo, una relazione medica di parte o certificati di invalidità INAIL);**
l. **in caso di *assicurazione* presso diversi assicuratori, darne avviso a ciascuno di essi** [►art. 1910 Codice Civile].

Tutte le prestazioni assicurate devono essere effettuate presso un istituto di cura in caso di ricovero ospedaliero e i trattamenti fisioterapici e rieducativi devono essere effettuati da un professionista fornito di laurea in fisioterapia o titolo equivalente, riconosciuto in Italia.

La fattura emessa da studio medico o medico specialista dovrà riportare in modo evidente e leggibile la specializzazione del professionista che dovrà risultare coerente con la diagnosi. Tutta la documentazione dovrà essere fiscalmente in regola con le vigenti disposizioni di legge. Non sono ammessi documenti di spesa che presentano cancellature e correzioni.

L'*assicurato* o, in caso di morte, i beneficiari o aventi diritto devono acconsentire alla visita di medici della *compagnia* e a qualsiasi indagine (compresa l'autorizzazione all'autopsia, con l'assistenza di un

medico scelto dalla *compagnia*) **o accertamento che la *compagnia* ritenga necessari, a tal fine sciogliendo dal segreto professionale i medici che lo hanno visitato e curato.**

L'accertamento dei postumi di *invalidità permanente* deve essere effettuato in Italia.

L'*assicurato* deve consentire eventuali controlli medici e fornire alla *compagnia* ogni informazione sanitaria su notizie attinenti la patologia denunciata, sciogliendo a tal fine dal segreto professionale i medici che l'hanno visitato e curato.

In caso di morte da *infortunio* dell'*assicurato*, il *beneficiario* identificato in *polizza* o, in mancanza di designazione, gli eredi legittimi o testamentari, devono presentare:
- documentazione medica e cartella clinica qualora ci sia stato un ricovero;
- certificato di morte;
- certificato di stato di famiglia dell'*assicurato,* se necessario;
- dichiarazione sostitutiva di atto notorio da cui risulti l'eventuale esistenza di testamenti e l'identificazione degli eredi;
- nel caso in cui ci siano minorenni o soggetti incapaci di agire tra i beneficiari, il decreto del giudice tutelare che autorizzi la liquidazione ed esoneri la *compagnia* dal reimpiego della quota spettante al minorenne o al soggetto incapace;
- eventuale ulteriore documentazione necessaria per l'accertamento delle modalità del sinistro nonché per la corretta identificazione degli aventi diritto.

Le spese relative ai certificati medici e ad ogni altra documentazione richiesta sono a carico dell'*assicurato*.

L'*assicurato* deve sottoporsi in Italia agli eventuali controlli medici disposti dalla *compagnia* e fornire alla stessa ogni informazione sanitaria su notizie attinenti all'*infortunio* o alla patologia denunciata, sciogliendo a tal fine dal segreto professionale i medici che l'hanno visitato e curato.

L'inadempimento di tali obblighi può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'*indennizzo* [►Art. 1915 del Codice Civile].

ART. 7.7 - OBBLIGHI DELLA COMPAGNIA SULLE MODALITA' DI INDENNIZZO PER CIASCUNA GARANZIA

Art. 7.7.1 - CASO MORTE - COMMORIENZA, RAPINA E TENTATIVO DI SEQUESTRO

Effettuati gli opportuni accertamenti e verifiche, la *compagnia* si impegna a comunicare ai beneficiari indicati nella *scheda di polizza*, o in mancanza di designazione agli eredi, l'esito della valutazione del *sinistro* entro 90 giorni dal ricevimento dei certificati riportati all'art. 7.6 - Obblighi dell'Assicurato in caso di *sinistro* - Denuncia del *sinistro*.

Art. 7.7.2 - INVALIDITA' PERMANENTE DA INFORTUNIO e CAPITALE AGGIUNTIVO DA IP GRAVE

Art. 7.7.2.1 - Modalità di accertamento e indennizzo

Il grado di *invalidità permanente* viene accertato con le modalità previste dall'art. 7.8 - Criteri generali di indennizzabilità e viene valutato nel momento in cui i postumi invalidanti si sono stabilizzati.
Effettuati gli opportuni accertamenti e verifiche, la *compagnia* s'impegna a comunicare all'*assicurato* l'esito della valutazione del *sinistro* entro 90 giorni dal ricevimento del certificato di guarigione o equivalente documentazione attestante la stabilizzazione dei postumi invalidanti.

Art. 7.7.2.2 - Anticipo indennizzo

Su richiesta dell'*assicurato* e previa presentazione di idonea documentazione medico legale, la *compagnia* liquida a titolo di acconto un importo pari al 50% del presumibile ammontare dell'*indennizzo* **con il massimo di euro 30.000**.
Condizione essenziale per l'operatività di questa garanzia è che siano trascorsi almeno 6 mesi dalla data di presentazione della denuncia e che la percentuale di *invalidità permanente* stimata dalla *compagnia* sia superiore al 25%.
L'acconto è erogato a condizione che non siano sorte contestazioni sull'indennizzabilità del *sinistro* e non costituisce impegno della *compagnia* riguardo l'*indennizzo* definitivo. L'*indennizzo* pagato in anticipo sarà dedotto da quanto dovuto, al netto di eventuali *franchigie*, in sede di liquidazione definitiva.

Art. 7.7.2.3 - Diritto all'indennizzo per invalidità permanente in caso di morte per cause indipendenti dall'infortunio

Il diritto all'*indennizzo* per *invalidità permanente* è di carattere personale, quindi non è trasmissibile agli eredi.

Tuttavia, se l'*assicurato* decede, per cause indipendenti dall'*infortunio* denunciato, prima che l'*indennizzo* sia stato pagato, la *compagnia*, **previa produzione del certificato di morte dell'*assicurato***, liquida agli eredi o aventi causa:

- l'importo già concordato;

oppure, in mancanza,

- l'importo offerto;

oppure, se non vi è stata ancora l'offerta, l'importo oggettivamente determinabile dalla *compagnia* **con le modalità e nei termini stabiliti dal precedente articolo 7.6 - Obblighi dell'*assicurato* in caso di *sinistro* - Denuncia del *sinistro*".**

Alla *compagnia* deve essere fornito in ogni caso il certificato di guarigione o equivalente documentazione attestante la stabilizzazione dei postumi permanenti (a titolo esemplificativo e non esaustivo, una relazione medica di parte o certificati di invalidità INAIL), corredata, se non ancora prodotta, da tutta la relativa documentazione medica e la cartella clinica, qualora ci sia stato un ricovero.

Al fine di individuare con certezza gli eredi o aventi causa, alla *compagnia* devono essere forniti, a titolo esemplificativo e non esaustivo**:**

- certificato di stato di famiglia relativo all'*assicurato*;
- dichiarazione sostitutiva di atto notorio da cui risulti l'eventuale esistenza di un testamento e l'identificazione degli eredi;
- nel caso ci siano minorenni o soggetti incapaci di agire tra gli eredi legittimi, il decreto del giudice tutelare che autorizza la liquidazione ed esonera la *compagnia* dal reimpiego della quota spettante al minorenne o al soggetto incapace;
- eventuale ulteriore documentazione necessaria per l'accertamento delle modalità del *sinistro* nonché per la corretta identificazione degli aventi diritto.

Se ritenuta necessaria per la valutazione del *sinistro* o per qualsiasi indagine e su formale richiesta della *compagnia*, gli eredi o aventi causa devono autorizzare l'autopsia dell'*assicurato*, con l'assistenza di un medico scelto dalla *compagnia* e di un medico scelto dagli eredi o aventi causa; a tal fine gli eredi o aventi causa devono sciogliere dal segreto professionale i medici che hanno visitato e curato l'Assicurato.

La *compagnia* s'impegna a comunicare agli eredi o aventi diritto l'esito della valutazione del *sinistro* entro 90 giorni dal ricevimento della documentazione e dallo svolgimento delle indagini di cui al presente articolo.

Art. 7.7.3 - INABILITÀ TEMPORANEA

Fermo quanto previsto dall'art. 3.8 - Inabilità temporanea, **l'*indennizzo* viene corrisposto, previa deduzione della *franchigia,* se prevista, a guarigione clinica ultimata.**

Se la denuncia è tardiva, la *diaria* decorre dal giorno successivo a quello della denuncia.

La *compagnia* si impegna a comunicare all'*assicurato* l'esito della valutazione del *sinistro* entro 90 giorni dal ricevimento della documentazione sopra descritta all'art. 7.6 - Obblighi dell'*assicurato* in caso di *sinistro* - Denuncia del *sinistro*.

Quando *l'inabilità temporanea* totale supera i 45 giorni, la *compagnia* - dopo aver accertato il suo prolungamento - **corrisponde, su richiesta dell'*assicurato*, l'importo pattuito nella *scheda di polizza* corrispondente a detto periodo, previa deduzione della *franchigia* se prevista.**

La *compagnia* farà altrettanto per i periodi successivi di 45 giorni sempre che ne venga accertata la proroga.

Art. 7.7.4 - SPESE DI CURA DA INFORTUNIO

Fermo quanto previsto dall'art. 3.10 - Spese di cura da infortuni, il rimborso delle spese mediche sostenute dall'*assicurato* viene effettuato con le modalità previste dal precedente art. 7.6 - Obblighi dell'*assicurato* in caso di *sinistro* - Denuncia del *sinistro*.

La *compagnia* si impegna a comunicare all'*assicurato* l'esito della valutazione del *sinistro* entro 90 giorni dal ricevimento della documentazione sopra descritta.

Art. 7.7.5 - DIARIA DA RICOVERO DA INFORTUNIO

Fermo quanto previsto dall'art. 3.11 - *Diaria* da *ricovero* da *infortunio*, si precisa che, **ai fini liquidativi, il giorno di entrata e di dimissione dall'Istituto di cura vengono considerati un unico giorno di ricovero.**

L'*indennizzo* viene corrisposto su presentazione della relativa *documentazione sanitaria* (cartella clinica e certificati medici).

La *compagnia* si impegna a comunicare all'*assicurato* l'esito della valutazione del *sinistro* entro 90 giorni dal ricevimento della documentazione sopra descritta.

Art. 7.7.6 - DIARIA DA IMMOBILIZZAZIONE DA INFORTUNIO

Fermo quanto previsto dall'art. 3.13 - Diaria da immobilizzazione da infortunio, **l'*indennizzo* viene corrisposto a cura ultimata, su presentazione della relativa *documentazione sanitaria* che comprovi il periodo di *immobilizzazione*.**

La *compagnia* si impegna a comunicare all'*assicurato* l'esito della valutazione del *sinistro* entro 90 giorni dal ricevimento della documentazione sopra descritta.

QUALI NORME REGOLANO LA LIQUIDAZIONE DEI SINISTRI

ART. 7.8 - CRITERI GENERALI DI INDENNIZZABILITA'

La *compagnia* corrisponde l'*indennizzo* per le conseguenze dirette, esclusive e oggettivamente constatabili dell'*infortunio*.

Se al momento dell'*infortunio* l'*assicurato* non è fisicamente integro e sano, sono indennizzabili soltanto le conseguenze che si sarebbero comunque verificate qualora l'*infortunio* avesse colpito una persona integra e sana.

Il grado di Invalidità permanente è accertato secondo le percentuali indicate nella "Tabella di riferimento per l'accertamento del grado di Invalidità permanente" (Allegato A o Allegato B in base alla scelta effettuata alla stipula della *polizza*) e secondo i seguenti criteri:

a) in caso di perdita anatomica o riduzione funzionale di un senso, di un organo o di un arto già minorato, le percentuali di *invalidità permanente* sono diminuite tenendo conto di quelle preesistenti;
b) nei casi di menomazioni uditive o visive le percentuali di *invalidità* tengono conto dell'eventuale possibilità di applicazione di presidi correttivi;
c) quando l'*assicurato* è mancino le percentuali previste per l'arto superiore destro si applicano all'arto superiore sinistro e viceversa;
d) la perdita totale e irrimediabile dell'uso funzionale di un organo o di un arto viene considerata come perdita anatomica dello stesso; in caso **di minorazione anziché di perdita totale, le percentuali sono ridotte in proporzione alla funzionalità persa;**
e) **in caso di menomazioni di più di uno dei distretti anatomici e/o articolari di un singolo arto, si procede a singole valutazioni la cui somma non può superare il valore corrispondente alla perdita anatomica totale dell'arto stesso**;
f) **in caso di perdita totale o parziale, anatomica o funzionale, di più organi o arti, la somma delle singole percentuali calcolate per ciascuna lesione non può superare il valore massimo del 100%;**
g) **nei casi di Invalidità permanente non specificati** nella "Tabella di riferimento per l'accertamento del grado di *invalidità permanente* (Allegato A o Allegato B), **l'*indennizzo* è stabilito** in riferimento ai valori previsti dalla tabella stessa e ai criteri sopra indicati, **tenendo conto della complessiva diminuzione della capacità generica lavorativa**, indipendentemente dalla specifica Attività professionale esercitata dall'*assicurato*.

ART. 7.9 - CUMULO DI INDENNITA'

L'*indennizzo* per il caso di morte non è cumulabile con quello per *invalidità permanente da infortunio*.

Tuttavia, se dopo il pagamento di un *indennizzo* per *invalidità permanente,* l'*assicurato* muore entro due anni dall'*infortunio* e in conseguenza del medesimo *infortunio*, gli eredi dell'*assicurato* non sono tenuti ad alcun rimborso, mentre la *compagnia* corrisponde ai *beneficiari* designati in *polizza* soltanto la differenza tra l'*indennizzo* per morte - se superiore - e quello già pagato all'*assicurato* per *invalidità permanente*.

L'*indennizzo* per *inabilità temporanea* è cumulabile con quello dovuto per i casi di morte, *invalidità permanente,* spese di cura da *infortunio*, *diaria* da *ricovero* da *infortunio, diaria* da *immobilizzazione* da *infortunio*, *diaria* da *convalescenza* dopo *ricovero* da *infortunio*.

La *diaria* da *convalescenza* post *ricovero* da *infortunio* non si cumula con la *diaria* da *immobilizzazione* da *infortunio*, se pattuita in *polizza*, mentre si cumula con la garanzia di *inabilità temporanea,* se pattuita in *polizza*.

La *diaria* da *immobilizzazione* da *infortunio* non si cumula con la *diaria* da *convalescenza* post *ricovero* da *infortunio* se pattuita in *polizza*, mentre si cumula con la garanzia di *inabilità temporanea* se pattuita in *polizza*.

ART. 7.10 - MODALITA' DI PAGAMENTO DELL'INDENNIZZO PER TUTTE LE GARANZIE INFORTUNI

La *compagnia*, verificata l'operatività della garanzia, ricevuta la documentazione del *sinistro* e compiuti gli accertamenti del caso, corrisponde l'*indennizzo* o comunica all'*assicurato* i motivi del rifiuto del pagamento del *sinistro*.

La *compagnia* dispone il pagamento dell'*indennizzo* dovuto a termini di *polizza* entro 30 giorni dalla sottoscrizione dell'atto di quietanza, con l'intesa che la liquidazione dei *sinistri* sarà fatta in Italia.

Se l'*assicurato* ha presentato a terzi notule, fatture o ricevute per ottenerne il rimborso, il pagamento di quanto dovuto a termini della presente *polizza* avviene previa dimostrazione delle spese effettivamente sostenute, al netto di quanto rimborsato dai terzi.

Per le spese sostenute all'estero, i rimborsi vengono effettuati in Italia, in euro, al cambio medio della settimana in cui la spesa è stata sostenuta dall'*assicurato*, ricavato dalle quotazioni dell'Ufficio Italiano dei Cambi.

Ai fini di una corretta valutazione e per la verifica dell'autenticità della documentazione prodotta in copia (fatture e/o documentazione medica), *la compagnia* può richiedere che la predetta documentazione venga prodotta anche in originale.

ART. 7.11 - CONTROVERSIE - ARBITRATO IRRITUALE

Le eventuali controversie di natura medica sulla indennizzabilità del *sinistro,* sul grado di *Invalidità permanente*, nonché sull'applicazione dei criteri di indennizzabilità, possono essere demandate per iscritto dalle *Parti*, ad un collegio di tre medici, nominati uno per parte e il terzo di comune accordo; il Collegio medico risiede nel comune, più vicino al luogo di residenza dell'*assicurato* che sia sede di Istituto di medicina legale. In caso di disaccordo sulla scelta del terzo medico, la nomina viene demandata al Presidente del Consiglio dell'Ordine dei medici competente per territorio dove deve riunirsi il Collegio dei medici.

Ciascuna delle *Parti* sostiene le proprie spese e paga il medico da essa designato, contribuendo per metà alle spese e competenze del terzo medico.

È data facoltà al collegio medico, quando ne riscontri l'opportunità, di rinviare l'accertamento definitivo dell'*invalidità permanente* ad epoca da definirsi dal Collegio stesso; in questo caso il Collegio può intanto concedere un acconto sull'*indennizzo*.

Le decisioni del Collegio sono prese a maggioranza di voti, con dispensa da ogni formalità di legge e sono vincolanti per le *parti*, le quali rinunciano fin d'ora a qualsiasi impugnativa salvo i casi di violenza, dolo, errore o violazione di patti contrattuali.

I risultati delle operazioni arbitrali devono essere raccolti in apposito verbale, da redigersi in doppio esemplare, uno per ognuna delle *parti*.

Le decisioni del Collegio medico sono vincolanti per le *Parti* anche se uno dei medici rifiuti di firmare il relativo verbale; tale rifiuto deve essere attestato dagli arbitri nel verbale definitivo.

In alternativa, l'assicurato può comunque decidere di gestire la controversia facendo ricorso all'azione giudiziaria, dopo aver esperito il procedimento di mediazione che, per le controversie in materia di assicurazioni, deve necessariamente precedere l'azione giudiziaria.

SEZIONE MALATTIA - FORMULA PERSONE - INFORTUNI E MALATTIA

CHE OBBLIGHI HO

ART. 7.12 - OBBLIGHI DELL'ASSICURATO IN CASO DI SINISTRO - DENUNCIA SINISTRO

Art. 7.12.1 - DIARIA DA RICOVERO DA MALATTIA E DIARIA DA CONVALESCENZA POST RICOVERO

In caso di *sinistro* l'*assicurato* o i suoi aventi diritto, **entro 3 giorni dal verificarsi del *sinistro* ovvero dal giorno in cui siano stati obiettivamente in grado di farlo**, **devono darne avviso scritto all'Intermediario al quale è assegnata la *polizza* oppure alla *compagnia.***

Il *sinistro* può essere denunciato anche accedendo all'area internet riservata MyHelvetia, selezionando in sequenza la *polizza* a cui si riferisce la denuncia e utilizzando quindi la funzione dedicata.

***L'assicurato* o i suoi aventi diritto, per ottenere l'*indennizzo*, devono:**

- **fare quanto è possibile per evitare o diminuire il danno, sottoponendosi subito alle cure mediche e seguirne le prescrizioni, evitando di compiere atti che possano ostacolare la cura;**
- **inviare copia del certificato medico attestante la patologia, sospetta o accertata, con indicazione della data di insorgenza;**
- **inviare copia conforme della cartella clinica completa di tutte le pagine, contenente le generalità dell'*assicurato*, l'anamnesi patologica prossima e remota, il percorso diagnostico/terapeutico effettuato, gli esami e il diario clinico nonché la scheda di dimissione ospedaliera;**
- **in caso di prestazione chirurgica ambulatoriale, inviare copia di idonea certificazione redatta dallo studio medico contenente le generalità dell'*assicurato* e l'anamnesi patologica prossima e remota;**
- **inviare il certificato del periodo di *convalescenza* post ricovero prescritto dal medico curante o dai medici ospedalieri relativamente alla garanzia *diaria* da *convalescenza* post *ricovero*;**
- **in caso di *assicurazione* presso diversi assicuratori, darne avviso a ciascuno di essi** [►art. 1910 Codice Civile];

Tutte le prestazioni assicurate devono essere effettuate presso un istituto di cura in caso di ricovero ospedaliero e i trattamenti fisioterapici e rieducativi devono essere effettuati da un professionista fornito di laurea in fisioterapia o titolo equivalente, riconosciuto in Italia.

L'inadempimento di tali obblighi può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'*indennizzo* [►Art. 1915 del Codice Civile].

L'*assicurato* deve sottoporsi in Italia agli eventuali controlli medici disposti dalla *compagnia* e fornire alla stessa ogni informazione sanitaria su notizie attinenti all'*infortunio* o alla patologia denunciata, sciogliendo a tal fine dal segreto professionale i medici che l'hanno visitato e curato.

Art. 7.12.2 - INVALIDITA' PERMANENTE DA MALATTIA

In caso di *sinistro* l'*assicurato* o i suoi aventi diritto **devono darne avviso scritto all'Intermediario al quale è assegnata la *polizza* oppure alla *compagnia* secondo le modalità di seguito indicate.**

Il *sinistro* può essere denunciato anche accedendo all'area internet riservata MyHelvetia, selezionando in sequenza la *polizza* a cui si riferisce la denuncia e utilizzando quindi la funzione dedicata.

***L'assicurato* o i suoi aventi diritto, per ottenere l'*indennizzo*, devono:**

- **denunciare la *malattia* entro 10 giorni da quando, secondo parere medico, ci sia motivo di ritenere che la *malattia* diagnosticata, per le sue caratteristiche e presumibili conseguenze, possa interessare la garanzia prestata;**
- **inviare alla *compagnia* la certificazione medica sulla natura della *malattia*;**
- **inviare periodicamente alla *compagnia* le informazioni relative al decorso della malattia denunciata, fornendo anche copia delle cartelle cliniche di eventuali ricoveri e ogni altro documento atto a contribuire alla valutazione degli eventuali postumi invalidanti;**
- **fornire alla *compagnia*, in caso di guarigione clinica della malattia denunciata con riportati i postumi invalidanti stabilizzati, il relativo certificato medico;**

- **nei casi diversi dal punto precedente, richiedere alla *compagnia* di procedere all'accertamento dei postumi secondo le modalità riportate nel successivo art. 7.13 - Obblighi della compagnia sulle modalità di accertamento e di *indennizzo*.**

Le spese relative ai certificati medici e ad ogni altra documentazione medica richiesta sono a carico dell'Assicurato.

L'*assicurato* deve sottoporsi in Italia agli eventuali controlli medici disposti dalla *compagnia* e fornire alla stessa ogni informazione sanitaria su notizie attinenti alla malattia denunciata, sciogliendo a tal fine dal segreto professionale i medici che l'hanno visitato e curato.

L'inadempimento di tali obblighi può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'*indennizzo* [►Art. 1915 del Codice Civile].

ART. 7.13 - OBBLIGHI DELLA COMPAGNIA SULLE MODALITA' DI INDENNIZZO

Art. 7.13.1 - DIARIA DA RICOVERO DA MALATTIA E DIARIA DA CONVALESCENZA POST RICOVERO

Fermo quanto previsto dall'art. 3.1 - Oggetto della garanzia, si precisa che ai fini liquidativi **il giorno di entrata e di dimissione dall'Istituto di cura vengono considerati un unico giorno di *ricovero*.**

L'*indennizzo* viene corrisposto su presentazione della relativa *documentazione sanitaria* (cartella clinica e certificato di *convalescenza*).

La *compagnia* si impegna a comunicare all'*assicurato* l'esito della valutazione del *sinistro* entro 90 giorni dal ricevimento della documentazione sopra descritta.

Art. 7.13.2 - INVALIDITÀ PERMANENTE DA MALATTIA

Il grado di *invalidità permanente* viene accertato con le modalità previste dall'art. 7.14 - Criteri di indennizzabilità della presente Sezione, in un periodo compreso tra 6 e 18 mesi dalla data della denuncia della *malattia*. Tale periodo è convenzionalmente fissato sulla base di criteri medico legali che definiscono le tempistiche necessarie alla stabilizzazione dei postumi in caso di *malattia*.
Trascorsi i 6 mesi sopra indicati e sino allo scadere del 18° mese, la *compagnia* s'impegna a comunicare all'*assicurato* l'esito della valutazione del *sinistro* entro 90 giorni dal ricevimento del certificato di guarigione o equivalente documentazione attestante la stabilizzazione dei postumi invalidanti, effettuati gli opportuni accertamenti e verifiche.

Prima del decorso dei 6 mesi, la *compagnia* non effettuerà alcuna valutazione del grado di *invalidità permanente*.

Decorsi i 18 mesi - indipendentemente dalla guarigione clinica della *malattia* denunciata ed anche in assenza della produzione da parte dell'*assicurato* del certificato medico attestante la guarigione e i postumi invalidanti stabilizzati - la *compagnia* effettua comunque la valutazione medico legale atta ad accertare gli eventuali postumi invalidanti e si impegna a comunicare all'*assicurato* l'esito della valutazione del *sinistro* entro i 90 giorni successivi.

Art. 7.13.2.1 - Diritto all'indennizzo per Invalidità Permanente in caso di Morte per cause indipendenti dalla malattia

Il diritto all'*indennizzo* per *invalidità permanente* è di carattere personale, quindi non è trasmissibile agli eredi.
Se l'*assicurato* decede per cause diverse dalla *malattia* denunciata e dopo che la *compagnia* abbia effettuato gli opportuni accertamenti e verifiche ma senza aver ancora provveduto alla liquidazione dell'*indennizzo* in favore dell'*assicurato*, la *compagnia*, **previa produzione del certificato di morte dell'*assicurato***, liquida agli eredi o aventi causa l'importo già concordato, oppure in mancanza l'importo offerto.
Se l'*assicurato* decede per cause diverse dalla *malattia* denunciata e prima che siano stati effettuati gli accertamenti e le verifiche necessari, la *compagnia* liquida agli eredi o aventi causa, **previa produzione del certificato di morte dell'Assicurato, l'importo oggettivamente determinabile con le modalità e nei termini stabiliti dal precedente art. 7.6 - Obblighi dell'*assicurato* in caso di *sinistro* - Denuncia del *sinistro*.**

Gli eredi o aventi causa dovranno comunque dimostrare:

- **la stabilizzazione dei postumi invalidanti mediante produzione del certificato di guarigione o equivalente documentazione attestante la stabilizzazione dei postumi permanenti** (a titolo esemplificativo e non esaustivo, una relazione medica di parte o certificati di invalidità INAIL), **corredata, se non ancora prodotta, da tutta la relativa documentazione medica e la cartella clinica, qualora ci sia stato un ricovero;**
- **l'assoluta ed oggettiva estraneità della causa del decesso rispetto alla *malattia* generante lo stato di *invalidità*** (es. decesso dell'*assicurato* a seguito di *sinistro* stradale).

Se ritenuta necessaria per la valutazione del *sinistro* o a qualsiasi indagine e su formale richiesta della *compagnia*, **gli eredi o aventi causa, al fine di dimostrare quanto sopra indicato, dovranno autorizzare l'autopsia dell'*assicurato* che avverrà con l'assistenza di un medico scelto dalla *compagnia* e di un medico scelto dagli eredi o aventi causa; a tal fine gli eredi o aventi causa dovranno sciogliere dal segreto professionale i medici che hanno visitato e curato l'*assicurato*.**

Al fine di individuare con certezza gli eredi o aventi causa, questi dovranno fornire alla *compagnia,* a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- **certificato di stato di famiglia relativo all'*assicurato*;**
- **dichiarazione sostitutiva di atto notorio da cui risulti l'eventuale esistenza di un testamento e l'identificazione degli eredi;**
- **nel caso ci siano minorenni o soggetti incapaci di agire tra gli eredi legittimi, il decreto del giudice tutelare che autorizza la liquidazione ed esonera la *compagnia* dal reimpiego della quota spettante al minorenne o al soggetto incapace;**
- **eventuale ulteriore documentazione necessaria per l'accertamento delle modalità del *sinistro* nonché per la corretta identificazione degli aventi diritto.**

La *compagnia* s'impegna a comunicare agli eredi o aventi diritto l'esito della valutazione del *sinistro* entro 90 giorni dal ricevimento della documentazione di cui al presente articolo.

QUALI NORME REGOLANO LA LIQUIDAZIONE DEI SINISTRI

ART. 7.14 - CRITERI DI INDENNIZZABILITA' PER L'INVALIDITA' PERMANENTE DA MALATTIA

La *compagnia* corrisponde l'*indennizzo* per le conseguenze dirette causate dalla singola *malattia* denunciata.
Qualora la *malattia* colpisca un soggetto già affetto da altre patologie, è comunque ritenuto non indennizzabile il maggior pregiudizio derivante da *malattie/invalidità coesistenti*.
Nel corso dell'*assicurazione*, le *invalidità permanenti* da *malattia* già accertate non potranno essere oggetto di un'ulteriore valutazione sia in caso di loro aggravamento, sia nel caso in cui rappresentino *malattie/invalidità concorrenti*. Quindi, nel caso in cui la *malattia* colpisca un soggetto la cui *invalidità* sia già stata accertata per una precedente *malattia*, la valutazione dell'ulteriore *invalidità permanente* andrà effettuata in modo autonomo, senza tener conto del maggior pregiudizio arrecato dalla preesistente condizione menomativa.

ART. 7.15 - NON CUMULABILITA' DELLA GARANZIA INVALIDITA' PERMANENTE DA MALATTIA

La garanzia *Invalidità permanente* da *malattia* non può in alcun caso cumularsi con garanzie di *Invalidità permanente* da *infortunio.*

ART. 7.16 - MODALITA' DI PAGAMENTO DELL'INDENNIZZO

La *compagnia*, verificata l'operatività della garanzia, ricevuta la documentazione del *sinistro* e compiuti gli accertamenti del caso, corrisponde l'*indennizzo* o comunica all'*assicurato* i motivi del rifiuto del pagamento del *sinistro*.

La *compagnia* dispone il pagamento dell'*indennizzo* dovuto a termini di *polizza* entro 30 (trenta) giorni dalla sottoscrizione dell'atto di quietanza, con l'intesa che la liquidazione dei *sinistri* sarà fatta in Italia.

ART. 7.17 - CONTROVERSIE - ARBITRATO IRRITUALE

Le eventuali controversie di natura medica sulla indennizzabilità del *sinistro* e sul grado di *Invalidità permanente*, (se attiva la garanzia Invalidità Permanente da malattia nelle *scheda di polizza*) nonché sull'applicazione dei criteri di indennizzabilità, possono essere demandate per iscritto dalle *Parti*, ad un collegio di tre medici, nominati uno per parte e il terzo di comune accordo; il Collegio medico risiede nel comunepiù vicino al luogo di residenza dell'*assicurato* che sia sede di Istituto di medicina legale. In caso di disaccordo sulla scelta del terzo medico, la nomina viene demandata al Presidente del Consiglio dell'Ordine dei medici competente per territorio dove deve riunirsi il Collegio medico.

Ciascuna delle *Parti* sostiene le proprie spese e paga il medico da essa designato, contribuendo per metà alle spese e competenze del terzo medico.

Quando ne riscontri l'opportunità, il collegio medico può rinviare l'accertamento definitivo dell'*invalidità permanente* ad epoca da definirsi dal Collegio stesso;in questo caso il Collegio può intanto concedere un acconto sull'*indennizzo*.

Le decisioni del Collegio sono prese a maggioranza di voti, con dispensa da ogni formalità di legge e sono vincolanti per le *Parti*, le quali rinunciano fin d'ora a qualsiasi impugnativa salvo i casi di violenza, dolo, errore o violazione di patti contrattuali.

I risultati delle operazioni arbitrali devono essere raccolti in apposito verbale, da redigersi in doppio esemplare, uno per ognuna delle *Parti*.

Le decisioni del Collegio medico sono vincolanti per le *Parti* anche se uno dei medici rifiuti di firmare il relativo verbale; tale rifiuto deve essere attestato dagli arbitri nel verbale definitivo.

In alternativa, l'assicurato può comunque decidere di gestire la controversia facendo ricorso all'azione giudiziaria, dopo aver esperito il procedimento di mediazione che, per le controversie in materia di assicurazioni, deve necessariamente precedere l'azione giudiziaria.

SEZIONE ASSISTENZA

CHE OBBLIGHI HO

ART. 7.18 - OBBLIGHI DELL'ASSICURATO IN CASO DI SINISTRO

Per usufruire delle *prestazioni* previste, l'*assicurato* o chi per esso dovrà rivolgersi direttamente ed esclusivamente alla *Struttura Organizzativa* di Europ Assistance Italia S.p.A., in funzione 24 ore su 24, nei seguenti modi:

- telefonando dall'Italia **numero verde 800.01.69.10**
- telefonando dall'estero **numero +39 02 58.28.61.71**

- inviando un telegramma o una lettera raccomandata a:
  Europ Assistance Italia S.p.A.
  Via del Mulino, 4 - 20057 - Assago - Milano

- inviando un fax **numero +39 02 58.47.72.01**
- **inviando una PEC**

L'*assicurato* dovrà comunicare alla *Struttura Organizzativa*:

- il tipo di assistenza di cui necessita;
- il proprio nome, cognome e domicilio e i propri dati anagrafici;
- indirizzo del luogo in cui si trova;
- il recapito telefonico dove la *Struttura Organizzativa* può richiamarlo nel corso dell'assistenza.

Le spese telefoniche successive alla prima chiamata sono a carico della *Struttura Organizzativa*.

La *Struttura Organizzativa* può richiedere all'*assicurato* - e lo stesso è tenuto a fornirla integralmente - ogni ulteriore documentazione ritenuta necessaria alla conclusione dell'assistenza; in ogni caso è necessario inviare gli ORIGINALI (non le fotocopie) dei giustificativi, fatture, ricevute delle spese sostenute.

In ogni caso l'intervento dovrà sempre essere richiesto alla *Struttura Organizzativa* che interverrà direttamente o ne dovrà autorizzare esplicitamente l'effettuazione da parte di altri.

SEZIONE TUTELA LEGALE

La gestione dei sinistri relativi alla Sezione Tutela Legale è stata affidata dalla *compagnia* a:

ARAG SE - Rappresentanza Generale e Direzione per l'Italia
Viale del Commercio n. 59 - 37135 Verona

CHE OBBLIGHI HO

ART. 7.19 - OBBLIGHI DELL'ASSICURATO IN CASO DI SINISTRO

L'*assicurato* deve denunciare all'*Intermediario* a cui è assegnata la *polizza* o ad ARAG qualsiasi *sinistro* nel momento stesso in cui ne ha conoscenza e in ogni caso nel rispetto del termine di prescrizione dei diritti derivanti dal *contratto*.

L'*assicurato* può contattare ARAG per la denuncia del *sinistro* nei seguenti modi:

- **telefonando al numero: + 39 045 8290411**

oppure inviando la denuncia tramite:

- **fax al numero: + 39 045 8290557**
- **e-mail all'indirizzo: denunce@arag.it**

Nel caso in cui questa *polizza* sia stata emessa in sostituzione di una precedente della stessa *compagnia* e senza alcuna interruzione della copertura assicurativa, il termine di denuncia dei *sinistri* decorre per tutte le *polizze* dalla data di scadenza della *polizza* più recente.

Nella fase di gestione del *sinistro*, per valutare la copertura assicurativa della fase giudiziale, comprese eventuali successive impugnazioni, ARAG verifica preventivamente l'idoneità delle **prove e argomentazioni che l'*assicurato* ha l'obbligo di fornire.**
L'*assicurato* ha l'obbligo di restituire tutte le spese che sono state sostenute e/o anticipate da ARAG se rimborsate dalla controparte.
L'*assicurato* ha l'obbligo di comunicare alla *compagnia* e/o ad ARAG l'esistenza o la successiva stipulazione di altre polizze per lo stesso rischio e ha l'obbligo di dare avviso dei sinistri a tutti gli assicuratori, indicando a ciascuno il nome degli altri, ai fini della ripartizione proporzionale delle spese.

L'*assicurato*, dopo la denuncia del *sinistro*, **ha l'obbligo di informare la *compagnia* e/o ARAG sulle evoluzioni e sulle circostanze dello stesso anche se rimaste immutate:**

- per consentire la gestione del *sinistro*;

- per non far decorrere, dalla data dell'ultima comunicazione ad ARAG, la prescrizione prevista dalla legge.

In caso di inadempimento di tali obblighi ARAG non può essere ritenuta responsabile di eventuali ritardi nella valutazione della copertura assicurativa o nella gestione del *sinistro*, come pure di eventuali prescrizioni o decadenze che dovessero intervenire.

QUALI NORME REGOLANO LA LIQUIDAZIONE DEI SINISTRI

ART. 7.20 - GESTIONE DEL SINISTRO, SCELTA DELL'AVVOCATO E PAGAMENTO DELLE SPESE

Ricevuta la denuncia del *sinistro,* ARAG verifica la copertura assicurativa e la fondatezza delle ragioni dell'*assicurato*. **La fase stragiudiziale è gestita da ARAG** che si attiva per tentare di risolvere la vertenza con l'accordo delle parti eventualmente incaricando per la gestione un avvocato di propria scelta.

Per valutare la copertura assicurativa della fase giudiziale, comprese eventuali successive impugnazioni, ARAG verifica preventivamente l'idoneità delle **prove e argomentazioni che l'*assicurato* ha l'obbligo di fornire**.

Per la *fase giudiziale* l'*assicurato* ha il diritto di scegliere un avvocato tra gli iscritti all'Albo; in caso di domiciliazione ARAG indica l'avvocato domiciliatario.

L'incarico all'avvocato o al perito di parte è conferito direttamente dall'*assicurato*; pertanto, **ARAG non è responsabile del loro operato**.

Le spese per gli accordi economici tra *assicurato* e avvocato (si riferiscono ad esempio al preventivo di spesa per la trattazione del sinistro), per la transazione della vertenza e per l'intervento del perito o del consulente tecnico di parte sono coperte **solo se preventivamente autorizzate da ARAG**.

ARAG può pagare direttamente i compensi al professionista dopo aver definito l'importo dovuto. Il pagamento avviene in esecuzione del contratto di *assicurazione* e **senza che ARAG assuma alcuna obbligazione diretta verso il professionista**.

Se l'*assicurato* paga direttamente il professionista, ARAG rimborsa all'assicurato quanto **versato dopo aver ricevuto la documentazione comprovante l'avvenuto pagamento**.

Il pagamento delle spese coperte dalla *polizza* avviene entro il termine di 30 giorni **previa valutazione in ogni caso della congruità dell'importo richiesto**.

ART. 7.21 - DISACCORDO CON LA COMPAGNIA E CONFLITTO DI INTERESSE

In caso di disaccordo tra l'*assicurato* e ARAG in merito alla gestione del *sinistro*, la decisione può essere affidata a un arbitro che decide secondo equità.

Tale arbitro è designato di comune accordo dalle *parti* o, in mancanza di accordo, dal Presidente del Tribunale competente a norma del Codice di Procedura Civile.

Ciascuna delle *parti* contribuisce alla metà delle spese arbitrali, quale che sia l'esito dell'arbitrato.
In via alternativa è possibile ricorrere all'Autorità Giudiziaria, nel caso in cui il precedente tentativo di mediazione, obbligatorio ai sensi di legge, non sia andato a buon fine.

L'*assicurato* ha comunque il diritto di scegliere liberamente il proprio Avvocato, nel caso di conflitto di interessi con la *compagnia* o ARAG.

ART. 7.22 - RECUPERO DI SOMME ANTICIPATE DALLA COMPAGNIA

Spettano integralmente all'*assicurato* i risarcimenti ricevuti e le somme recuperate o comunque pagate dalla controparte a titolo di capitale ed interessi. **L'*assicurato* è obbligato a restituire le somme anticipate da ARAG se rimborsate dalla controparte o da altro soggetto.**

ART. 7.23 - QUANDO SONO COPERTI DALLA GARANZIA I SINISTRI

Sono coperti dalla garanzia i sinistri avvenuti:

- dalla data di efficacia della copertura assicurativa per il danno o presunto danno extracontrattuale subìto dall'*assicurato*, per la violazione o presunta violazione di norme penali o amministrative;
- dopo 3 mesi dalla data di efficacia della copertura assicurativa in tutte le restanti ipotesi (carenza).

Quando il contratto è emesso senza interruzione della copertura assicurativa dopo una precedente *polizza* per lo stesso rischio, le garanzie di questa *polizza*, se previste anche nel precedente contratto, operano:

- senza la carenza se il precedente contratto ha una durata pari o superiore alla carenza stessa;
- per i sinistri avvenuti durante il periodo di efficacia della *polizza* precedente se sono stati respinti perché denunciati oltre il termine massimo che decorre dalla data di cessazione del contratto, e il precedente assicuratore non contesta il mancato pagamento o adeguamento del *premio*.

In questo caso l'*assicurato* ha l'obbligo in sede di denuncia del *sinistro* di fornire idonea documentazione atta a comprovare l'esistenza di una *polizza* precedente di tutela legale, anche di altra compagnia.

ART. 7.24 - QUANDO AVVIENE IL SINISTRO

La data del *sinistro* è quella in cui si verifica l'evento dannoso a seguito del quale insorge la vertenza.

L'evento dannoso, in base alla natura della vertenza, è:

- il danno o presunto danno extracontrattuale subìto dall'*assicurato*
- la violazione o presunta violazione del contratto
- la violazione o la presunta violazione della norma di legge.

In presenza di più eventi dannosi della stessa natura, la data del *sinistro* è quella in cui si verifica il primo evento dannoso.

Uno o più eventi dannosi tra loro collegati o consequenziali o riconducibili ad un medesimo contesto, anche se coinvolgono una pluralità di soggetti, sono trattati e considerati come un unico *sinistro* e la data è quella del primo evento dannoso.

Se più assicurati con la stessa polizza sono coinvolti in uno stesso *sinistro*, la *polizza* opera con un unico massimale che viene ripartito in parti uguali tra tutti gli assicurati a prescindere dalle somme da ciascuno pagate. Se al momento della definizione del *sinistro* il massimale per *sinistro* non è esaurito, il residuo è ripartito in parti uguali tra gli assicurati che hanno ricevuto solo parzialmente il rimborso delle spese sostenute.

ALLEGATO "A" - Tabella delle valutazioni del grado percentuale di Invalidità permanente

Per la perdita totale, anatomica o funzionale:

	destro	===	sinistro
di un arto superiore	70%		60%
di una mano o di un avambraccio	60%		50%
di un arto inferiore al di sopra del ginocchio		60%	
di un arto inferiore all'altezza o al di sotto del ginocchio		50%	
di un piede		40%	
del pollice	18%		16%
di una falange del pollice	9%		8%
dell'indice	14%		12%
del mignolo	12%		10%
del medio	8%		6%
dell'anulare	8%		6%
di una falange di altro dito della mano		1/3 del dito	
di un alluce		5%	
di una falange dell'alluce		2,50%	
di un altro dito del piede		3%	
di una falange di altro dito del piede		1%	
Sordità completa di un orecchio		10%	
Sordità completa di ambedue gli orecchi		40%	
Perdita totale della facoltà visiva di un occhio		25%	
Perdita totale della facoltà visiva di ambedue gli occhi		100%	
Stenosi nasale assoluta monolaterale		4%	
Stenosi nasale assoluta bilaterale		10%	
Esiti di frattura amielica somatica con deformazione a cuneo di una vertebra cervicale		12%	
Esiti di frattura amielica somatica con deformazione a cuneo di una vertebra dorsale		5%	
Esiti di frattura amielica somatica con deformazione a cuneo della dodicesima vertebra dorsale		10%	
Esiti di frattura amielica somatica con deformazione a cuneo di una vertebra lombare		10%	
Esiti di frattura del sacro		3%	
Esiti di frattura del coccige con callo deforme		5%	
Postumi di trauma distorsivo cervicale con contrattura muscolare e limitazione dei movimenti del capo e del collo		2%	
Perdita anatomica di un rene		15%	
Perdita anatomica della milza		10%	

ALLEGATO "B" - Tabella delle valutazioni del grado percentuale di Invalidità permanente (ex tabella INAIL, all. n.1 DPR 30 giugno 1965 n.1124)

Per la perdita totale, anatomica o funzionale:

DESCRIZIONE	Percentuali		
	D	==	S
Della facoltà uditiva monolaterale		15	
Della facoltà uditiva bilaterale		60	
Della facoltà visiva di un occhio		35	
Perdita anatomica o atrofica del globo oculare senza possibilità di applicazione di protesi		40	
Della pervietà di una cavità nasale (stenosi nasale assoluta unilaterale)		8	
Della pervietà di entrambi le cavità nasali (stenosi nasale assoluta bilaterale)		18	
Di molti denti in modo che risulti gravemente compromessa la funzione masticatoria: a) con possibilità di applicazione di protesi efficace b) senza possibilità di applicazione di protesi efficace		 11 30	
Di un rene con integrità del rene superstite		25	
Della milza senza alterazioni della crasi ematica		15	
Di un testicolo (non si corrisponde indennità)		0	
Dell'integrità della clavicola (esiti di frattura della clavicola bene consolidata, senza limitazione funzionale dei movimenti del braccio).		5	
Della funzionalità dell'articolazione scapolo-omerale (anchilosi completa) in arto in posizione favorevole quando coesista immobilità della scapola.	50		40
Della funzionalità dell'articolazione scapolo-omerale (anchilosi completa) con arto in posizione favorevole con normale mobilità della scapola.	40		30
Di un braccio: a) per disarticolazione scapolo-omerale b) per amputazione al terzo superiore	 85 80		 75 70
Di un braccio al terzo medio o totale dell'avambraccio	75		65
Di un avambraccio al terzo medio o perdita della mano	70		60
Di tutte le dita della mano	65		55
Del pollice e del primo metacarpo	35		30
Del pollice	28		23
Dell'indice	15		13
Del medio		12	
Dell'anulare		8	
Del mignolo		12	
Della falange ungueale del pollice	15		12
Della falange ungueale dell'indice	7		6
Della falange ungueale del medio		5	
Della falange ungueale dell'anulare		3	
Della falange ungueale del mignolo		5	
Delle due ultime falangi dell'indice	11		9
Delle due ultime falangi del medio		8	
Delle due ultime falangi dell'anulare		6	
Delle due ultime falangi del mignolo		8	
Della funzionalità dell'articolazione del gomito (anchilosi completa) con angolazione tra 110° - 75°: a) in semipronazione b) in pronazione c) in supinazione d) quando l'anchilosi sia tale da permettere i movimenti di pronosupinazione	 30 35 45 25		 25 30 40 20
Della funzionalità dell'articolazione del gomito (anchilosi completa) in flessione massima o quasi	55		50
Della funzionalità dell'articolazione del gomito (anchilosi completa) in estensione completa o quasi: a) in semipronazione b) in pronazione c) in supinazione d) quando l'anchilosi sia tale da permettere i movimenti di pronosupinazione	 40 45 55 35		 25 40 50 30
Della funzionalità dell'articolazione radio-carpica (anchilosi completa) in estensione rettilinea	18		15
se vi è contemporaneamente abolizione dei movimenti di pronosupinazione: a) in semipronazione b) in pronazione c) in supinazione	 22 25 35		 18 22 30
Della funzionalità della articolazione coxo-femorale (anchilosi completa) con arto in estensione e in posizione favorevole		45	
Di una coscia per disarticolazione coxo-femorale o amputazione alta, che non renda possibile l'applicazione di apparecchio di protesi		80	

DESCRIZIONE	Percentuali		
	D	==	S
Di una coscia in qualsiasi altro punto		70	
Di una gamba o amputazione di essa al terzo superiore, quando non sia possibile l'applicazione di un apparecchio articolato		65	
Di una gamba al terzo superiore quando sia possibile l'applicazione di un apparecchio articolato		55	
Di una gamba al terzo inferiore o di un piede		50	
Dell'avampiede alla linea tarso-metatarso		30	
Dell'alluce e corrispondente metatarso		16	
Del solo alluce		7	
Di ogni altro dito di un piede non si fa luogo ad alcuna indennità, ma ove concorra perdita di più dita ogni dito perduto è valutato il		3	
Della funzionalità dell'articolazione del ginocchio (anchilosi completa rettilinea)		35	
Della funzionalità della articolazione tibio-tarsica (anchilosi completa ad angolo retto)		20	
Di lunghezza (semplice accorciamento) di un arto inferiore che superi i tre centimetri e non oltrepassi i cinque centimetri		11	

NOTE:

1) In caso di constatato mancinismo le percentuali di riduzione dell'attitudine al lavoro stabilite per l'arto superiore destro si intendono applicate all'arto *sinistro* e quelle del *sinistro* al destro.

Tabella di valutazione delle menomazioni dell'acutezza visiva			
Visus Perduto	**Visus residuo**	**Indennizzo dell'occhio con acutezza visiva minore (occhio peggiore)**	**Indennizzo dell'occhio con acutezza visiva maggiore (occhio migliore)**
1/10	9/10	1%	2%
2/10	8/10	3%	6%
3/10	7/10	6%	12%
4/10	6/10	10%	19%
5/10	5/10	14%	26%
6/10	4/10	18%	34%
7/10	3/10	23%	42%
8/10	2/10	27%	50%
9/10	1/10	31%	58%
10/10	0	35%	65%

NOTE:

1) In caso di menomazione binoculare, si procede a conglobamento delle valutazioni effettuate in ciascun occhio.
2) La valutazione è riferita all'acutezza visiva quale risulta dopo la correzione ottica, sempre che la correzione stessa sia tollerata; in caso diverso la valutazione è riferita al visus naturale.
3) Nei casi in cui la valutazione è riferita all'acutezza visiva raggiunta con correzione, il grado di inabilità permanente, calcolato secondo le norme che precedono, viene aumentato in misura variabile da 2 a 10 punti a seconda dell'entità del vizio di refrazione.
4) La perdita di 5/10 di visus in un occhio, essendo l'altro normale, è valutata in 16% se si tratta di *infortunio* agricolo.
5) In caso di afachia monolaterale:

	Percentuali
– con visus corretto di 10/10, 9/10, 8/10	15%
– con visus corretto di 7/10	18%
– con visus corretto di 6/10	21%
– con visus corretto di 5/10	24%
– con visus corretto di 4/10	28%
– con visus corretto di 3/10	32%
– con visus corretto inferiore a 3/10	35%

6) In caso di afachia bilaterale, dato che la correzione ottica è pressoché uguale e pertanto tollerata, si applica la tabella di valutazione delle menomazioni dell'acutezza visiva, aggiungendo il 15% per la correzione ottica e per la mancanza del potere accomodativo.

Per le menomazioni degli arti superiori, in caso di mancinismo, le percentuali di *invalidità* previste per il lato destro varranno per il lato sinistro e viceversa.

ALLEGATO "C" - Classificazione delle attività professionali per classi di rischio

ATTIVITÀ PROFESSIONALI DI CLASSE A

- Addetto a centri di elaborazione dati
- Agente di Cambio e di Borsa
- Albergatore senza lavoro manuale
- Ambasciatore, Console, Personale Diplomatico in genere
- Amministratore di Società e di Condomini
- Antiquario senza restauro
- Architetto senza accesso ai cantieri
- Assistente Sociale
- Avvocato
- Bambinaia / Baby-sitter
- Barbiere
- Clero (Appartenenti)
- Commesso di articoli di abbigliamento o di mobili (esclusa fabbricazione, posa e montaggio)
- Commercialista, Consulente in materia di Lavoro, Fiscale e Amministrativa
- Direttore di Orchestra
- Dirigente occupato solo in ufficio
- Disegnatore occupato solo in ufficio
- Estetista - Tatuatore
- Farmacista
- Fisioterapista - Osteopata
- Fotografo in studio
- Geometra che non accede ai cantieri
- Grafico
- Hostess di eventi - Promoter
- Igienista dentale
- Impiegato amministrativo
- Imprenditore in genere che non lavora manualmente
- Indossatore - Modello
- Infante - Scolaro - Studente
- Infermiere diplomato - Ostetrica
- Ingegnere occupato solo in ufficio
- Insegnante di Scuola e Docente Universitario
- Interprete
- Magistrato
- Massaggiatore
- Medico - Medico Chirurgo - Medico Odontoiatra
- Negoziante/Commerciante di articoli di abbigliamento o di mobili (esclusa fabbricazione, posa e montaggio)
- Notaio
- O.S.S. (Operatore Socio-Sanitario)
- Ottico - Optometrista
- Parrucchiere
- Procacciatore d'affari - Mediatore
- Procuratore legale
- Programmatore
- Psicologo
- Pubblicitario
- Puericultrice
- Sagrestano
- Scrittore
- Sociologo
- Tecnico radiologo (senza effetti dovuti ai raggi)
- Titolare di concessionaria di auto e moto veicoli

ATTIVITÀ PROFESSIONALI DI CLASSE B

- Addetto impresa di pulizie senza uso di impalcature esterne
- Addetto di autorimessa
- Addetto di tintoria - Lavasecco
- Agente di Assicurazione
- Agente di Commercio - Pubblicità - Viaggio - Immobiliare - Teatrale - Marittimo
- Agricoltore (Proprietari, Affittuari) senza lavoro manuale
- Agronomo
- Albergatore con lavoro manuale
- Allevatore / Addestratore di Animali Domestici
- Analista chimico
- Architetto con accesso ai cantieri
- Arredatore
- Artista di varietà, attore, musicista, cantante, agente teatrale, regista, sceneggiatore
- Autista in servizio privato - pubblico- Autista di taxi
- Autotrasportatore senza carico e scarico
- Bagnino
- Barista
- Benzinaio - Addetto alla stazione di servizio
- Bidello
- Biologo
- Broker di assicurazioni
- Calzolaio
- Cameriere di sala - di albergo
- Casalinga
- Casaro
- Ceramista
- Cesellatore
- Commerciante ambulante
- Commesso di generi alimentari (escluse salumerie/macellerie) o di articoli per la casa
- Corniciaio
- Diplomatico, politico, sindacalista
- Dirigente con accesso ai cantieri
- Disegnatore con accesso ad ambienti di lavoro
- Domestico - Collaboratore familiare - Badante
- Enologo ed enotecnico
- Fattorino
- Fioraio
- Floricoltore
- Fotografo anche all'esterno
- Geologo
- Geometra che accedono ai cantieri
- Gioielliere
- Giornalaio
- Giornalista (Cronisti, Corrispondenti)
- Guardarobiere
- Guida turistica
- Impiegato tecnico
- Imprenditore edile che non prende parte ai lavori
- Ingegnere che accede anche ai cantieri
- Insegnante di Educazione fisica
- Istruttore di Scuola Guida
- Laccatore
- Litografo - Tipografo
- Medico veterinario
- Negoziante/Commerciante di alimentari (escluse salumerie/macellerie) o di articoli per la casa

- Odontotecnico
- Orefice
- Pellicciaio (Addetto alla confezione)
- Pensionato
- Perito libero professionista occupato anche all'esterno
- Pescivendolo
- Portiere di stabile - Custode
- Postino
- Produttore di assicurazioni
- Ricamatrice - Rammendatrice - Magliaia
- Riparatore Radio - TV - Telefonia
- Sarti
- Tabaccaio
- Tranviere
- Ufficiale Giudiziario
- Vetrinista

ATTIVITÀ PROFESSIONALI DI CLASSE C

- Allevatore di Equini, Bovini, Suini
- Apicoltore
- Arrotino
- Autotrasportatore con carico e scarico
- Carrozziere
- Commesso di salumeria, macelleria o articoli di ferramenta
- Cuoco - Pizzaiolo
- Decoratore - Addobbatore
- Demolitore di autoveicoli
- Disinfestatore
- Elettrauto
- Elettricista all'interno di edifici
- Fabbro
- Facchino
- Giardiniere senza potatura di alberi - vivaista
- Gommista
- Idraulico solo all'interno di edifici o a terra
- Imbianchino solo all'interno di edifici
- Investigatore
- Macellaio
- Macchinista di treni
- Magazziniere
- Negoziante/Commerciante di salumeria - macelleria o articoli di ferramenta
- Posatore di pavimenti - Piastrellista
- Materassaio
- Meccanico
- Netturbino
- Operaio con uso di macchine senza accesso ai cantieri, ponteggi e impalcature.
- Panificatore - Pasticciere
- Pastore
- Restauratore di mobili
- Ristoratore
- Saldatore
- Salumiere
- Scultore - Marmista
- Tappezziere
- Tornitore - Operatore controllo numerico computerizzato
- Vetraio

ATTIVITÀ PROFESSIONALI DI CLASSE D

- Abbattitore di piante
- Addetti in imprese di pulizie con uso di impalcature esterne
- Agricoltore
- Antennista (Installatore di antenne Radio-Tv)
- Cave a giorno senza uso di mine - lavoro manuale
- Elettricista all'esterno di edifici e/o su linee ad alta tensione
- Falegname
- Imbianchino anche all'esterno di edifici
- Imprenditore edile che può prendere parte ai lavori
- Lattoniere anche su impalcature e ponti
- Maniscalco
- Marinaio
- Mobiliere con fabbricazione di mobili in genere
- Muratore - Carpentiere
- Operaio con uso di macchine e accesso ai cantieri, ponteggi e impalcature
- Pescatore (pesca marittima costiera)
- Restauratore con utilizzo di impalcature
- Spazzacamino

Criterio analogico
Per l'identificazione della classe di rischio delle attività professionali eventualmente non presenti nella tabella sopra riportata, verrà utilizzato il criterio di analogia/equivalenza ad una delle attività elencate.

ALLEGATO "D" - Percentuali adeguamento del premio per età dell'Assicurato

TABELLA PERCENTUALI ADEGUAMENTO PREMIO PER ETA' - SEZIONE INFORTUNI

Età	% di aumento sul premio dell'anno precedente	Età	% di aumento sul premio dell'anno precedente	Età	% di aumento sul premio dell'anno precedente
0	0,00%	26	0,00%	52	0,49%
1	0,00%	27	0,00%	53	0,49%
2	0,00%	28	0,00%	54	0,49%
3	0,00%	29	0,00%	55	0,49%
4	0,00%	30	0,00%	56	0,48%
5	0,00%	31	0,00%	57	0,48%
6	0,00%	32	0,00%	58	0,48%
7	0,00%	33	0,00%	59	0,48%
8	0,00%	34	0,00%	60	0,47%
9	0,00%	35	0,00%	61	0,47%
10	0,00%	36	0,00%	62	0,47%
11	0,00%	37	0,00%	63	0,48%
12	0,00%	38	0,00%	64	0,46%
13	0,00%	39	0,00%	65	0,46%
14	0,00%	40	0,00%	66	0,46%
15	0,00%	41	0,00%	67	0,47%
16	0,50%	42	0,00%	68	0,46%
17	0,00%	43	0,00%	69	0,45%
18	0,00%	44	0,00%	70	0,46%
19	0,00%	45	0,00%	71	0,49%
20	0,00%	46	0,01%	72	0,50%
21	0,00%	47	0,51%	73	0,50%
22	0,00%	48	0,50%	74	0,50%
23	0,00%	49	0,50%	75	0,50%
24	0,00%	50	0,50%	>75	0,50%
25	0,00%	51	0,50%		

TABELLA PERCENTUALI ADEGUAMENTO PREMIO PER ETA' - SEZIONE MALATTIA

DIARIA DA RICOVERO DA MALATTIA

Età	% di aumento sul premio dell'anno precedente	Età	% di aumento sul premio dell'anno precedente	Età	% di aumento sul premio dell'anno precedente
0	0,00%	17	1,18%	34	0,98%
1	0,47%	18	1,17%	35	0,97%
2	0,47%	19	1,15%	36	5,01%
3	0,47%	20	1,14%	37	4,77%
4	0,47%	21	1,13%	38	4,56%
5	0,46%	22	1,12%	39	4,36%
6	0,46%	23	1,10%	40	4,18%
7	0,46%	24	1,09%	41	4,01%
8	0,46%	25	1,08%	42	3,85%
9	0,46%	26	1,07%	43	3,71%
10	0,46%	27	1,06%	44	3,58%
11	0,45%	28	1,05%	45	3,45%
12	0,45%	29	1,03%	46	3,00%
13	0,45%	30	1,02%	47	2,91%
14	0,45%	31	1,01%	48	2,83%
15	0,45%	32	1,00%	49	2,75%
16	1,19%	33	0,99%	50	2,68%

Età	% di aumento sul premio dell'anno precedente	Età	% di aumento sul premio dell'anno precedente	Età	% di aumento sul premio dell'anno precedente
51	2,61%	62	3,84%	73	1,76%
52	2,54%	63	3,70%	74	1,73%
53	2,48%	64	2,09%	75	1,70%
54	2,42%	65	2,05%	75	1,89%
55	2,36%	66	2,00%	76	1,67%
56	5,00%	67	1,97%	77	1,64%
57	4,76%	68	1,93%	78	1,62%
58	4,54%	69	1,89%	79	1,59%
59	4,34%	70	1,86%	80	1,57%
60	4,16%	71	1,82%	--	----
61	4,00%	72	1,79%	--	----

TABELLA PERCENTUALI ADEGUAMENTO PREMIO PER ETA' - SEZIONE MALATTIA

INVALIDITA' PERMANENTE DA MALATTIA

Età	% di aumento sul premio dell'anno precedente	Età	% di aumento sul premio dell'anno precedente	Età	% di aumento sul premio dell'anno precedente
0	0,00%	26	0,89%	52	2,63%
1	0,00%	27	5,31%	53	2,56%
2	0,00%	28	5,04%	54	2,50%
3	0,00%	29	4,80%	55	7,05%
4	0,00%	30	4,58%	56	6,84%
5	0,00%	31	4,38%	57	6,16%
6	0,00%	32	4,20%	58	5,80%
7	0,00%	33	4,03%	59	5,70%
8	0,00%	34	3,87%	60	5,19%
9	0,00%	35	3,73%	61	5,12%
10	0,00%	36	3,59%	62	1,81%
11	0,00%	37	3,47%	63	1,77%
12	0,00%	38	3,35%	64	1,74%
13	0,00%	39	7,57%	65	1,88%
14	0,00%	40	7,54%	66	1,68%
15	0,00%	41	6,54%	67	1,65%
16	0,00%	42	6,58%	68	1,63%
17	0,00%	43	6,17%	69	1,76%
18	0,00%	44	5,43%	70	1,57%
19	0,95%	45	5,51%	--	----
20	0,94%	46	3,14%	--	----
21	0,93%	47	3,04%	--	----
22	0,93%	48	2,95%	--	----
23	0,92%	49	2,87%	--	----
24	0,91%	50	3,10%	--	----
25	0,90%	51	2,70%	--	----

CLASSIFICAZIONE STATISTICA INTERNAZIONALE DELLE MALATTIE E DEI PROBLEMI SANITARI CORRELATI - DECIMA REVISIONE - ICD - 10 DELL'ORGANIZZAZIONE MONDIALE DELLA SANITA' SETTORE V DISTURBI PSICHICI E COMPORTAMENTALI

Disturbi psichici di natura organica, compresi quelli sintomatici:

Demenza nella malattia di Alzheimer; Demenza vascolare; Demenza in altre malattie classificate altrove; Demenza non specificata; Sindrome amnesica organica, non indotta da alcol o da altre sostanze psicoattive; Delirium non indotto da alcol o da altre sostanze psicoattive; Altri disturbi psichici dovuti a danni o disfunzioni cerebrali e a malattie somatiche; Disturbi di personalità e del comportamento dovuti a malattia, lesione e disfunzioni cerebrali; Disturbi psichici organici o sintomatici non specificati.

Disturbi psichici e comportamentali da uso di sostanze psicoattive:

Disturbi psichici e comportamentali dovuti all'uso di alcol; Disturbi psichici e comportamentali dovuti all'uso di oppioidi; Disturbi psichici e comportamentali dovuti all'uso di cannabinoidi; Disturbi psichici e comportamentali dovuti all'uso di sedativi o ipnotici; Disturbi psichici e comportamentali dovuti all'uso di cocaina; Disturbi psichici e comportamentali dovuti all'uso di altri stimolanti, compresa la caffeina; Disturbi psichici e comportamentali dovuti all'uso di allucinogeni; Disturbi psichici e comportamentali dovuti all'uso di tabacco; Disturbi psichici e comportamentali dovuti all'uso di solventi volatili; Disturbi psichici e comportamentali dovuti all'uso di sostanze psicoattive multiple e all'uso di altre sostanze psicoattive.

Schizofrenia, disturbo schizotipico e disturbi deliranti:

Schizofrenia; Disturbo schizotipico; Disturbi deliranti persistenti; Disturbi psicotici acuti e transitori; Disturbo delirante indotto; Disturbi schizoaffettivi; Altri disturbi psicotici non organici; Psicosi non organica non specificata.

Disturbi dell'umore [affettivi]:

Episodio maniacale; Disturbo affettivo bipolare; Episodio depressivo; Disturbo depressivo ricorrente; Disturbi persistenti dell'umore [affettivi]; Disturbi dell'umore [affettivi] di altro tipo; Disturbo dell'umore [affettivo] non specificato.

Disturbi nevrotici, legati a stress e somatoformi:

Disturbi ansioso-fobici; Altri disturbi d'ansia; Disturbo ossessivo-compulsivo; Reazione a grave stress e disturbi dell'adattamento; Disturbi dissociativi [di conversione]; Disturbi somatoformi; Altri disturbi nevrotici.

Sindromi comportamentali associate a disfunzioni fisiologiche e a fattori fisici:

Disturbi dell'alimentazione; Disturbi del sonno non organici; Disfunzione sessuale non causata da disturbo o malattia organica; Disturbi mentali o comportamentali associati con il puerperio non classificati; Fattori psicologici e comportamentali associati a disturbi o malattie classificati; Abuso di sostanze che non provocano dipendenza; Sindromi comportamentali non specificate associate a disturbi fisiologici e a fattori somatici.

Disturbi della personalità e del comportamento nell'adulto:

Disturbi di personalità specifici; Altri disturbi di personalità e forme miste; Modificazioni durature della personalità non attribuibili a danno o malattia cerebrale; Disturbi delle abitudini e degli impulsi; Disturbi dell'identità sessuale; Disturbo della preferenza sessuale; Problemi psicologici e comportamentali associati con lo sviluppo e l'orientamento sessuale; Altri disturbi della personalità e del comportamento nell'adulto; Disturbo non specificato della personalità e del comportamento nell'adulto.

Ritardo mentale:

Ritardo mentale lieve; Ritardo mentale di media gravità; Ritardo mentale grave; Ritardo mentale profondo; Ritardo mentale di altro tipo; Ritardo mentale non specificato.

Disturbi dello sviluppo psicologico:

Disturbi evolutivi specifici dell'eloquio e del linguaggio; Disturbi evolutivi specifici delle abilità scolastiche; Disturbo evolutivo specifico della funzione motoria; Disturbo evolutivo specifico misto; Disturbi evolutivi globali; Disturbo dello sviluppo psicologico di altro tipo; Disturbo dello sviluppo psicologico non specificato.

Disturbi comportamentali e della sfera emozionale con esordio abituale nell'infanzia e nell'adolescenza:

Disturbi ipercinetici; Disturbi della condotta; Disturbi misti della condotta e della sfera emozionale; Disturbi della sfera emozionale con esordio caratteristico dell'infanzia; Disturbo del funzionamento sociale con esordio specifico nell'infanzia e nell'adolescenza; Disturbi a tipo tic; Altri disturbi comportamentali e della sfera emozionale con esordio abituale nell'infanzia e nell'adolescenza; Disturbo mentale non specificato; Disturbo mentale S.A.I.

NORME DI LEGGE RICHIAMATE NELLE CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE

CODICE CIVILE

NUMERO E TESTO DEGLI ARTICOLI RICHIAMATI:	DOVE:
Art. 60 Oltre che nel caso indicato nell'articolo 58, può essere dichiarata la morte presunta nei casi seguenti: 1) quando alcuno è scomparso in operazioni belliche alle quali ha preso parte, sia nei corpi armati, sia al seguito di essi, o alle quali si è comunque trovato presente, senza che si abbiano più notizie di lui, e sono trascorsi due anni dall'entrata in vigore del trattato di pace o, in mancanza di questo, tre anni dalla fine dell'anno in cui sono cessate le ostilità; 2) quando alcuno è stato fatto prigioniero dal nemico, o da questo internato o comunque trasportato in paese straniero, e sono trascorsi due anni dall'entrata in vigore del trattato di pace, o, in mancanza di questo, tre anni dalla fine dell'anno in cui sono cessate le ostilità, senza che si siano avute notizie di lui dopo l'entrata in vigore del trattato di pace ovvero dopo la cessazione delle ostilità; 3) quando alcuno è scomparso per un infortunio e non si hanno più notizie di lui, dopo due anni dal giorno dell'infortunio o, se il giorno non è conosciuto, dopo due anni dalla fine del mese o, se neppure il mese è conosciuto, dalla fine dell'anno in cui l'infortunio è avvenuto.	• **GARANZIE ACQUISTABILI (Sezione infortuni)**
Art. 62 La dichiarazione di morte presunta nei casi indicati dall'articolo 60 può essere domandata quando non si è potuto procedere agli accertamenti richiesti dalla legge per la compilazione dell'atto di morte. Questa dichiarazione è pronunziata con sentenza del tribunale su istanza del pubblico ministero o di alcuna delle persone indicate nei capoversi dell'articolo 50. Il tribunale, qualora non ritenga di accogliere l'istanza di dichiarazione di morte presunta, può dichiarare l'assenza dello scomparso.	• **GARANZIE ACQUISTABILI (Sezione infortuni)**
Art. 1891 Se l'assicurazione è stipulata per conto altrui o per conto di chi spetta, il contraente deve adempiere gli obblighi derivanti dal contratto, salvi quelli che per loro natura non possono essere adempiuti che dall'assicurato. I diritti derivanti dal contratto spettano all'assicurato, e il contraente, anche se in possesso della polizza, non può farli valere senza espresso consenso dell'assicurato medesimo. All'assicurato sono opponibili le eccezioni che si possono opporre al contraente in dipendenza del contratto. Per il rimborso dei premi pagati all'assicuratore e delle spese del contratto, il contraente ha privilegio sulle somme dovute dall'assicuratore nello stesso grado dei crediti per spese di conservazione.	• **NORME COMUNI**

NUMERO E TESTO DEGLI ARTICOLI RICHIAMATI:	DOVE:
Art. 1892 Le dichiarazioni inesatte e le reticenze del contraente, relative a circostanze tali che l'assicuratore non avrebbe dato il suo consenso o non lo avrebbe dato alle medesime condizioni se avesse conosciuto il vero stato delle cose, sono causa di annullamento del contratto quando il contraente ha agito con dolo o con colpa grave. L'assicuratore decade dal diritto d'impugnare il contratto se, entro tre mesi dal giorno in cui ha conosciuto l'inesattezza della dichiarazione o la reticenza, non dichiara al contraente di volere esercitare l'impugnazione. L'assicuratore ha diritto ai premi relativi al periodo di assicurazione in corso al momento in cui ha domandato l'annullamento e, in ogni caso, al premio convenuto per il primo anno. Se il sinistro si verifica prima che sia decorso il termine indicato dal comma precedente, egli non è tenuto a pagare la somma assicurata.	• **GLOSSARIO** • **NORME COMUNI**
Art. 1893 Se il contraente ha agito senza dolo o colpa grave, le dichiarazioni inesatte e le reticenze non sono causa di annullamento del contratto, ma l'assicuratore può recedere dal contratto stesso, mediante dichiarazione da farsi all'assicurato nei tre mesi dal giorno in cui ha conosciuto l'inesattezza della dichiarazione o la reticenza. Se il sinistro si verifica prima che l'inesattezza della dichiarazione o la reticenza sia conosciuta dall'assicuratore, o prima che questi abbia dichiarato di recedere dal contratto, la somma dovuta è ridotta in proporzione della differenza tra il premio convenuto e quello che sarebbe stato applicato se si fosse conosciuto il vero stato delle cose.	• **GLOSSARIO** • **NORME COMUNI**
Art. 1894 Nelle assicurazioni in nome o per conto di terzi, se questi hanno conoscenza dell'inesattezza delle dichiarazioni o delle reticenze relative al rischio, si applicano a favore dell'assicuratore le disposizioni degli articoli 1892 e 1893.	• **GLOSSARIO** • **NORME COMUNI**
Art. 1897 Se il contraente comunica all'assicuratore mutamenti che producono una diminuzione del rischio tale che, se fosse stata conosciuta al momento della conclusione del contratto, avrebbe portato alla stipulazione di un premio minore, l'assicuratore, a decorrere dalla scadenza del premio o della rata di premio successiva alla comunicazione suddetta, non può esigere che il minor premio, ma ha facoltà di recedere dal contratto entro due mesi dal giorno in cui è stata fatta la comunicazione. La dichiarazione di recesso dal contratto ha effetto dopo un mese.	• **NORME COMUNI**
Art. 1898 Il contraente ha l'obbligo di dare immediato avviso all'assicuratore dei mutamenti che aggravano il rischio in modo tale che, se il nuovo stato di cose fosse esistito e fosse stato conosciuto dall'assicuratore al momento della conclusione del contratto, l'assicuratore non avrebbe consentito l'assicurazione o l'avrebbe consentita per un premio più elevato [1892, 1926]. L'assicuratore può recedere dal contratto, dandone comunicazione per iscritto all'assicurato entro un mese dal giorno in cui ha ricevuto l'avviso o ha avuto in altro modo conoscenza dell'aggravamento del rischio. Il recesso dell'assicuratore ha effetto immediato se l'aggravamento è tale che l'assicuratore non avrebbe consentito l'assicurazione; ha effetto dopo quindici giorni, se l'aggravamento del rischio è tale che per l'assicurazione sarebbe stato richiesto un premio maggiore. Spettano all'assicuratore i premi relativi al periodo di assicurazione in corso al momento in cui è comunicata la dichiarazione di recesso. Se il sinistro si verifica prima che siano trascorsi i termini per la comunicazione e per l'efficacia del recesso, l'assicuratore non risponde qualora l'aggravamento del rischio sia tale che egli non avrebbe consentito l'assicurazione se il nuovo stato di cose fosse esistito al momento del contratto; altrimenti, la somma dovuta è ridotta, tenuto conto del rapporto tra il premio stabilito nel contratto e quello che sarebbe stato fissato se il maggiore rischio fosse esistito al tempo del contratto stesso.	• **NORME COMUNI** • **COSA NON È ASSICURATO E QUALI SONO LE ALTRE LIMITAZIONI DI COPERTURA (Sezione infortuni e malattia)**

NUMERO E TESTO DEGLI ARTICOLI RICHIAMATI:	DOVE:
Art. 1901 Se il contraente non paga il premio o la prima rata di premio stabilita dal contratto, l'assicurazione resta sospesa fino alle ore ventiquattro del giorno in cui il contraente paga quanto è da lui dovuto. Se alle scadenze convenute il contraente non paga i premi successivi, l'assicurazione resta sospesa dalle ore ventiquattro del quindicesimo giorno dopo quello della scadenza. Nelle ipotesi previste dai due commi precedenti il contratto è risoluto di diritto se l'assicuratore, nel termine di sei mesi dal giorno in cui il premio o la rata sono scaduti, non agisce per la riscossione; l'assicuratore ha diritto soltanto al pagamento del premio relativo al periodo di assicurazione in corso e al rimborso delle spese. La presente norma non si applica alle assicurazioni sulla vita.	• **NORME COMUNI**
Art. 1910 Se per il medesimo rischio sono contratte separatamente più assicurazioni presso diversi assicuratori, l'assicurato deve dare avviso di tutte le assicurazioni a ciascun assicuratore. Se l'assicurato omette dolosamente di dare l'avviso, gli assicuratori non sono tenuti a pagare l'indennità. Nel caso di sinistro, l'assicurato deve darne avviso a tutti gli assicuratori a norma dell'articolo 1913, indicando a ciascuno il nome degli altri. L'assicurato può chiedere a ciascun assicuratore l'indennità dovuta secondo il rispettivo contratto, purché le somme complessivamente riscosse non superino l'ammontare del danno. L'assicuratore che ha pagato ha diritto di regresso contro gli altri per la ripartizione proporzionale in ragione delle indennità dovute secondo i rispettivi contratti. Se un assicuratore è insolvente, la sua quota viene ripartita fra gli altri assicuratori.	• **NORME COMUNI** • **COSA FARE IN CASO DI SINISTRO (Sezione infortuni)**
Art. 1914 L'assicurato deve fare quanto gli è possibile per evitare o diminuire il danno. Le spese fatte a questo scopo dall'assicurato sono a carico dell'assicuratore, in proporzione del valore assicurato rispetto a quello che la cosa aveva nel tempo del sinistro, anche se il loro ammontare, unitamente a quello del danno, supera la somma assicurata, e anche se non si è raggiunto lo scopo, salvo che l'assicuratore provi che le spese sono state fatte inconsideratamente. L'assicuratore risponde dei danni materiali direttamente derivati alle cose assicurate dai mezzi adoperati dall'assicurato per evitare o diminuire i danni del sinistro, salvo che egli provi che tali mezzi sono stati adoperati inconsideratamente. L'intervento dell'assicuratore per il salvataggio delle cose assicurate e per la loro conservazione non pregiudica i suoi diritti. L'assicuratore che interviene al salvataggio deve, se richiesto dall'assicurato, anticiparne le spese o concorrere in proporzione del valore assicurato.	• **COSA FARE IN CASO DI SINISTRO (Sezione infortuni)**
Art. 1915 L'assicurato che dolosamente non adempie l'obbligo dell'avviso o del salvataggio perde il diritto all'indennità. Se l'assicurato omette colposamente di adempiere tale obbligo, l'assicuratore ha diritto di ridurre l'indennità in ragione del pregiudizio sofferto.	• **COSA FARE IN CASO DI SINISTRO (Sezione infortuni e malattia)**
Art. 1916 L'assicuratore che ha pagato l'indennità è surrogato, fino alla concorrenza dell'ammontare di essa, nei diritti dell'assicurato verso i terzi responsabili. Salvo il caso di dolo, la surrogazione non ha luogo se il danno è causato dai figli, dagli affiliati, dagli ascendenti, da altri parenti o da affini dell'assicurato stabilmente con lui conviventi o da domestici. L'assicurato è responsabile verso l'assicuratore del pregiudizio arrecato al diritto di surrogazione. Le disposizioni di questo articolo si applicano anche alle assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro e contro le disgrazie accidentali.	• **NORME COMUNI**

NUMERO E TESTO DEGLI ARTICOLI RICHIAMATI:	DOVE:
Art. 2952 Il diritto al pagamento delle rate di premio si prescrive in un anno dalle singole scadenze. Gli altri diritti derivanti dal contratto di assicurazione si prescrivono in due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda. Nell'assicurazione della responsabilità civile, il termine decorre dal giorno in cui il terzo ha richiesto il risarcimento all'assicurato o ha promosso contro di questo l'azione. La comunicazione all'assicuratore della richiesta del terzo danneggiato o dell'azione da questo proposta sospende il corso della prescrizione finché il credito del danneggiato non sia divenuto liquido ed esigibile oppure il diritto del terzo danneggiato non sia prescritto. La disposizione del comma precedente si applica all'azione del riassicurato verso il riassicuratore per il pagamento dell'indennità.	• **NORME COMUNI**

CONTATTI UTILI

Per informazioni e comunicazioni in merito alla *polizza* l'*assicurato* può contattare:

- **l'INTERMEDIARIO a cui è assegnata la *polizza***
- **HELVETIA (Helvetia Compagnia Svizzera d'Assicurazione SA)**
  Via G.B. Cassinis, 21 - 20139 Milano
  Telefono: +39 0253511
  E-mail: info@helvetia.it
  E-mail PEC: helvetia@actaliscertymail.it

Per la denuncia di un *sinistro* riferito alla Sezione Tutela legale, l'*assicurato* può contattare:

- **l'INTERMEDIARIO a cui è assegnata la *polizza***
- **ARAG (ARAG SE - Rappresentanza Generale e Direzione per l'Italia)**
  fax al numero: + 39 0458290557
  e-mail all'indirizzo: denunce@arag.it

Per l'invio di successive comunicazioni relative ai sinistri l'*assicurato* può utilizzare:

fax al numero: + 39 0458290449
e-mail all'indirizzo: sinistri@arag.it

Per la richiesta di fornitura di una prestazione riferita alla Sezione Assistenza, l'*assicurato* deve contattare:

- **STRUTTURA ORGANIZZATIVA di EUROP ASSISTANCE (Europ Assistance Italia S.p.A.)**
  telefonando dall'Italia: numero verde 800016910
  telefonando dall'estero: numero di Milano + 39 0258286171

Helvetia Compagnia Svizzera d'Assicurazioni SA
Rappresentanza Generale e Direzione per l'Italia

Via G.B. Cassinis, 21 - 20139 Milano
Tel. 02 5351 1
Fax 02 5520360 - 5351461
www.helvetia.it - PEC: helvetia@actaliscertymail.it

Capitale Sociale franchi svizzeri 82.621.900 i.v.
N. di iscrizione del Registro delle Imprese di Milano,
C.F. e Partita I.V.A. 01462690155 - R.E.A. n. 370476
Imp. Autor. all'eser. delle ass. con D. di ric. Del M. Ind.,
Comm. Ed Artig. del 26/11/1984 pubbl. sul suppl. n.2
G.U. n. 357 del 31/12/1984 Provv. ISVAP n. 00757
del 19/12/1997 pubbl. su G.U. n. 298 del 23/12/1997
Iscr. Albo Imprese di Ass. n. 2.00002
Iscr. Albo Gruppi Ass. n°d'ord. 031

helvetia
La tua Assicurazione svizzera